

DIREITO ADMINISTRATIVO

Responsabilidade Civil do Estado



SUMÁRIO

Apresentação	4
Responsabilidade Civil do Estado.....	5
1. Conceito	5
2. Evolução das Teorias de Responsabilização.....	8
2.1. Teoria da Irresponsabilidade.....	9
2.2. Teoria da Culpa Civil (ou Culpa Comum).....	9
2.3. Teoria da Culpa Administrativa	11
2.4. Teoria do Risco Administrativo	12
2.5. Teoria do Risco Integral.....	17
2.6. Teoria do Risco Social.....	18
3. Responsabilidade Decorrente de Ação.....	21
3.1. Ação de Indenização e Ação Regressiva	23
3.2. Denúnciação à Lide e Litisconsórcio	29
4. Responsabilidade Decorrente de Omissão.....	34
4.1. Omissão Genérica e Omissão Específica	35
5. Diferenças entre as Responsabilidades Decorrentes de Ação e Omissão	37
6. Responsabilidade das Prestadoras de Serviço Público	37
7. Responsabilidade dos Notários (Tabeliães e Registradores)	39
8. Responsabilidade Decorrente de Obras Públicas	41
9. Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais	43
Resumo	47
Mapas Mentais	52
Questões de Concurso.....	54

Gabarito	89
Gabarito Comentado.....	91

APRESENTAÇÃO

Olá, aluno(a), tudo bem? Espero que sim!

Na aula de hoje, estudaremos a **responsabilidade civil do Estado**, assunto repleto de entendimentos jurisprudenciais do STF e do STJ.

Grande abraço e boa aula!

Diogo

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1. CONCEITO

O Estado, como pessoa jurídica de direito público, possui como principal atividade **assegurar a integridade e o bem-estar da coletividade**. Para que isso ocorra, o Poder Público, por meio dos diversos órgãos e entidades que compõem a administração pública, faz uso do exercício dos **agentes públicos**.

Assim, é por meio dos agentes públicos que o Estado consegue realizar ações concretas para alcançar os seus objetivos. Caso tais ações resultem em **danos aos particulares**, nada mais justo do que a **responsabilização do Estado** e a obrigação deste em indenizar aqueles que forem lesados.

A atuação dos agentes públicos, por sua vez, pode dar ensejo a três diferentes esferas de responsabilização, sendo elas a **penal** (para os crimes e contravenções), a **administrativa** (para as infrações disciplinares) e a **civil** (para as situações que acarretem danos patrimoniais ou morais).

Importante salientar que tais esferas são independentes entre si e podem ser aplicadas, geralmente, de forma cumulativa.

Exemplo: caso um servidor público utilize, mediante chantagem e extorsão, o veículo da reparação em que trabalha para atividades particulares e, durante o trajeto, avance o sinal vermelho e colida com um veículo particular, teremos a responsabilização nas três esferas.

Neste caso, além de ser responsabilizado administrativamente pelo ato de improbidade administrativa e penalmente por ter praticado crime de extorsão, responderá o servidor civilmente pelos prejuízos que tenha causado a terceiros.

Na hipótese, a responsabilidade civil será do Estado, que terá a obrigação de indenizar os particulares pelos prejuízos causados pela ação do servidor.

Cumprido salientar que o conceito de agente público, para efeito de responsabilização, é bastante amplo, abrangendo inclusive aqueles que exercem suas atribuições **em caráter temporário ou sem o recebimento de remuneração**.

DICA!

A principal finalidade do Poder Público é **garantir o bem-estar da coletividade**.

Para alcançar este bem-estar, o Estado promove uma série de ações. Como o Estado é uma pessoa jurídica, suas ações são executadas pelos **agentes públicos**.

Em caso de dano decorrente das ações de tais agentes, **é o Estado quem deve ser responsabilizado**.

A responsabilidade civil do Estado, também conhecida como **responsabilidade extracontratual**, pode ser entendida como o meio através do qual as ações e omissões do Poder Público são passíveis de indenização aos particulares.

O motivo da responsabilidade civil do Estado também ser conhecida como extracontratual deve-se ao fato de não estar fundamentada em um pacto expresso com os particulares. Se assim o fosse, ou seja, se estivéssemos diante de uma responsabilidade contratual, a responsabilização do Poder Público estaria condicionada à celebração de um contrato (ou outra espécie de pacto) com cada um dos administrados.

Quatro são os elementos necessários para que reste configurada a responsabilidade civil do Estado:

- **ato causado por um agente público** ou decorrente de uma omissão do Poder Público;
- **ocorrência de dano**, que poderá ser patrimonial ou moral;
- **nexo de causalidade** entre o dano sofrido pelo particular e o ato praticado pelo agente público;
- **alteridade**, que implica na obrigação de que o prejuízo sofrido tenha sido provocado por outra pessoa que não o particular lesado e que não estejamos diante de uma situação onde o dano foi provocado por culpa exclusiva da vítima.

Exemplo: Carlos, agente público de saúde, está levando uma paciente para consultar no hospital regional. Por imprudência, adentra com o veículo da repartição na contramão, situação que acaba por ocasionar um acidente com outro veículo que trafegava normalmente.

Houve um ato causado por agente público?

Certamente que sim.

Houve dano?

Afirmativo, uma vez que a colisão trouxe prejuízo ao particular.

Houve nexo de causalidade?

Sim, pois o dano apenas ocorreu em virtude da ação do agente público.

Houve alteridade?

Considerando que o prejuízo foi praticado por outra pessoa que não o particular e que não houve culpa exclusiva desta (que transitava legalmente com seu veículo), podemos afirmar que tal requisito também está preenchido.

Logo, uma vez que os quatro requisitos estão preenchidos, estamos diante da responsabilidade civil do Estado.



2. EVOLUÇÃO DAS TEORIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO

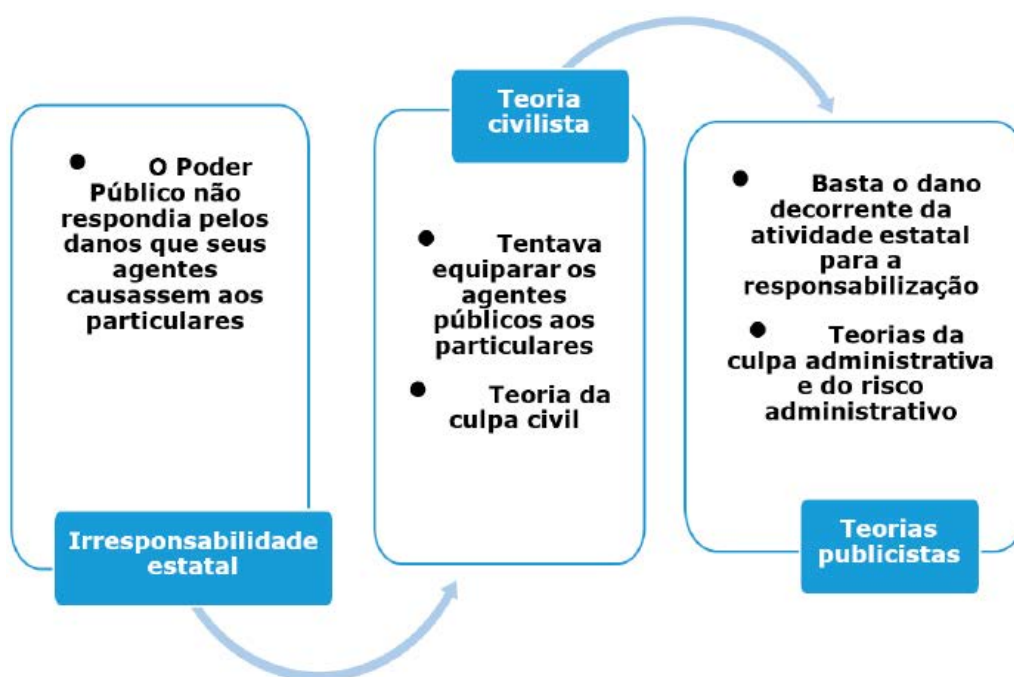
Diversas foram as teorias que tentaram explicar a forma como deveria ocorrer a responsabilização do Estado diante de danos causados aos particulares.

Neste contexto, a responsabilização do Poder Público passou pelo período da completa **irresponsabilidade**, evoluiu para a **teoria civilista** e, posteriormente, para as **teorias publicistas**.

A **teoria civilista** tinha como principal objetivo tentar equiparar os agentes públicos aos particulares, de forma que apenas haveria responsabilidade do Estado nas estritas hipóteses em que o particular lesado conseguisse provar que o agente tivesse agido com dolo ou culpa.

As **teorias publicistas**, por sua vez, representaram um grande avanço para os administrados. Por meio delas, não haveria mais a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do Estado, mas sim apenas a configuração de dano aos particulares decorrente da atividade pública ou então a omissão ou falha na prestação de um serviço público.

Pode-se afirmar, dessa forma, que a evolução das teorias de responsabilização do Poder Público está diretamente ligada à própria evolução das atividades estatais. Se antes o Estado se preocupava apenas com as necessidades básicas da população, atualmente é dever da administração pública assegurar o bem-estar de toda a coletividade, dando ensejo ao surgimento do "Estado do bem-estar social".



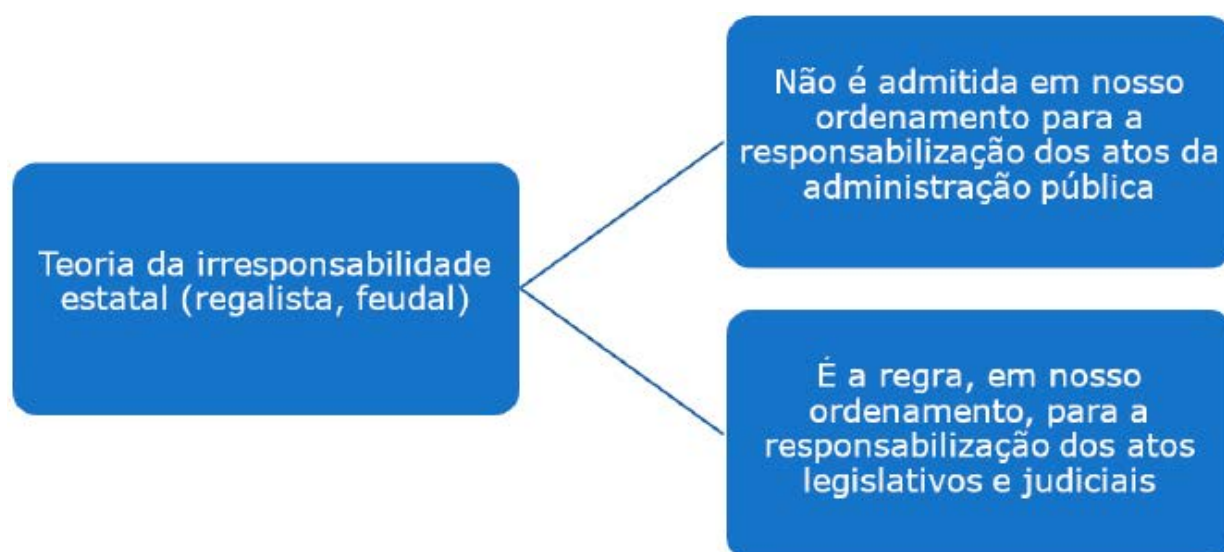
2.1. TEORIA DA IRRESPONSABILIDADE

Fruto dos regimes absolutistas, afirmava que o rei era uma entidade enviada por Deus e que, por isso mesmo, não cometia erros. Assim, ainda que houvesse situações em que a administração pública causasse danos à população, a responsabilização jamais ocorreria.

Como o Estado, na maioria das vezes, era fruto do feudalismo e das regalias, parte da doutrina chama a teoria da irresponsabilidade estatal de **regalista ou feudal**.

Dado o seu caráter injusto, e considerando que o Poder Público também tinha a obrigação de garantir a integridade e o bem-estar social da coletividade, a irresponsabilidade do Estado deixou de ser aplicada com o passar dos anos (Estados Unidos e França foram os últimos países a abandonar tal corrente).

Importante salientar que a teoria da irresponsabilidade não chegou a vigorar **majoritariamente** em nosso país. No entanto, a mesma é utilizada, nos dias atuais, para a responsabilização dos atos **legislativos e judiciais**.



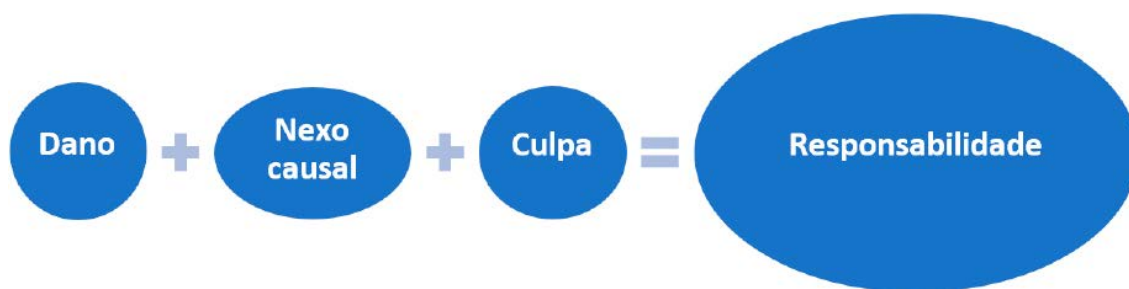
2.2. TEORIA DA CULPA CIVIL (OU CULPA COMUM)

Evoluindo no conceito de responsabilização do Poder Público, a **teoria da culpa comum** tinha como principal propósito igualar a relação entre o Estado e os administrados com a relação entre particulares.

Dessa forma, a administração pública apenas seria responsabilizada por eventuais prejuízos causados à coletividade caso os particulares lesados conseguissem provar que houve **dolo (intenção)** ou **culpa** dos agentes públicos no desempenho de suas atividades.

No entanto, como o ônus da prova era do particular (que tinha que provar a culpa ou dolo do agente público), eram raras as situações em que os administrados conseguiam receber alguma indenização do Poder Público.

Como havia a necessidade da ocorrência de um ato com dolo ou culpa dos agentes públicos, tal teoria é classificada como **subjetiva**. Salienta-se que tal teoria é a aplicada, atualmente, no âmbito das relações entre particulares, sendo necessário, para a sua configuração, a presença dos seguintes elementos:



Exemplo: João e sua família estão viajando de férias à bordo de seu veículo. Um pedestre que ali se encontra, por imprudência, joga um objeto na pista, de forma que João não consegue desviar e acaba tendo que passar, com seu veículo, por cima do mesmo.

Como resultado, temos que o automóvel de João é danificado, resultando, além dos danos materiais, em danos morais decorrentes da impossibilidade de concluir a viagem.

Houve dano?

Sim, pois o automóvel de João foi danificado e a viagem de férias teve que ser cancelada.

Houve culpa?

Sim, uma vez que o pedestre agiu com imprudência ao jogar o objeto na pista.

Houve nexos de causalidade?

Certamente, pois o dano apenas ocorreu em virtude do ato praticado pelo pedestre.

Logo, deverá o particular ser indenizado com base na teoria da culpa comum.

2.3. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA

Com o aparecimento do **Estado do bem-estar social**, coube ao Poder Público o oferecimento de condições sociais e direitos que iam muito além das atividades básicas até então asseguradas.

Se antes o Estado se preocupava em garantir a liberdade e os direitos civis e políticos da população (os direitos de primeira geração, também conhecidos como direitos negativos), com a entrada em vigor do **"bem-estar social"**, passou o Poder Público a ter que oferecer uma série de novos direitos, tais como os sociais e culturais.

Logo, dada a evolução dos direitos assegurados pelo Estado, a responsabilização estatal, como consequência, evoluiu no mesmo sentido.

Uma vez que o Estado tem a obrigação de prestar serviços públicos de qualidade para a população, o que leva-se em conta, para efeitos de verificação da responsabilidade, não é o agente público (como ocorria na teoria da culpa civil), mas sim o serviço público como um todo. Por este motivo, tal teoria também é conhecida como culpa anônima.

Ainda que seja uma teoria de caráter subjetivo (com a necessidade da comprovação de dolo ou culpa no desempenho do serviço público prestado), a **teoria da culpa administrativa** foi um dos maiores avanços no âmbito da responsabilização estatal.

Basta observarmos, por exemplo, que tal teoria é a utilizada, em nosso ordenamento, para as hipóteses de **omissão ou falha na prestação dos serviços públicos**, sendo exigidos, para sua configuração, os seguintes elementos:



Exemplo: no bairro onde Alcides mora, as ruas constantemente são inundadas em virtude de problemas no encanamento das vias públicas. Alcides, preocupado com a situação, reúne os moradores do bairro e protocola, junto à prefeitura de sua cidade, um pedido para que o Poder Público resolva a situação.

Seis meses depois, a cidade onde Alcides reside é atingida por fortes chuvas, de forma que sua casa é inundada e o mesmo perde uma série de móveis que guarneciam sua residência.

Houve dano?

Sim, pois Alcides perdeu bens móveis que até então eram de sua propriedade. Além disso, alguns destes bens podem ter um valor sentimental inestimável, o que daria ensejo à configuração, também, de dano moral.

Houve falha ou omissão do poder público?

Certamente. Ainda que a prefeitura alegue que as chuvas são eventos da natureza alheios ao Poder Público, o fato de Alcides e os demais moradores terem protocolado pedido de solução para o problema (que residia no encanamento público), configura omissão/falha na obrigação do Estado de garantir a integridade da coletividade.

Houve nexo de causalidade?

Sim, pois os danos sofridos por Alcides apenas ocorreram em virtude da omissão/falha do Poder Público.

2.4. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO

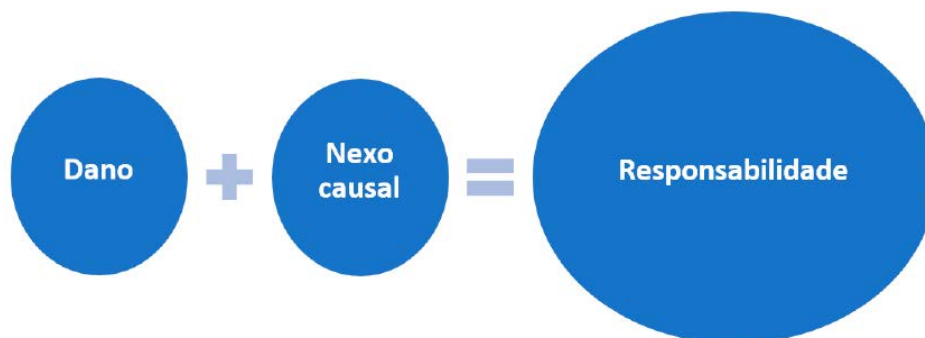
Por meio desta teoria, o Estado é obrigado a indenizar o particular em todas as situações em que aconteça dano, **ainda que não haja dolo ou culpa do agente público na prestação dos serviços estatais.**

O **risco administrativo**, dessa forma, representa o maior avanço na responsabilização do Poder Público: se antes, por meio das teorias da culpa civil e da culpa administrativa, exigia-se a comprovação de dolo, culpa ou fraude (teorias de caráter subjetivo), com o risco administrativo a obrigação do Estado passou a existir com a simples existência de dano para o particular.

Assim, podemos afirmar que **todas as condutas dos agentes públicos causadoras de danos, sejam elas lícitas ou ilícitas, dão ensejo à responsabilização estatal.**

Atualmente, esta teoria é aplicada para a responsabilização do Estado nos casos decorrentes de ação dos agentes públicos e para as situações em que o Poder Público estiver na situação de "garante", ou seja, com a obrigação de manter a integridade das pessoas sob sua custódia.

Para que a teoria do risco administrativo esteja configurada, os seguintes elementos são necessários:



Exemplo: Carlos, servidor público, está desempenhando regularmente suas atividades na repartição. A função de Carlos é a de arquivar e desarquivar processos. Certo dia, atendendo ao pedido de um advogado (que solicitara a carga dos autos de um processo), Carlos dirigiu-se ao arquivo da repartição. Ao retornar com o processo em mãos, no entanto, tropeçou e acabou derrubando todos os volumes em cima do advogado, que, com a queda, teve ferimentos leves.

Houve dano?

Sim, pois o advogado teve ferimentos.

Houve nexo de causalidade?

Sim, pois os danos ocorreram em virtude da atividade de Carlos.

Logo, deverá haver a responsabilização do Poder Público.

Em um presídio regional, diversos presos, em protesto às péssimas condições de manutenção, organizam uma rebelião que tem como resultado a morte de cinquenta detentos.

Nesta situação, notem que houve uma omissão do Poder Público. No entanto, ao contrário do que ocorre na teoria da culpa administrativa, aqui o Estado está na situação de garante, ou seja, obrigado a garantir a integridade de todas as pessoas que estejam sob a sua custódia.

E isso vale não só para os presídios públicos, como também para as escolas públicas, hospitais públicos e todas as demais repartições em que for obrigação do Estado primar pela segurança das pessoas sob a sua guarda.

Nestas situações, ainda que ocorra a omissão do Estado, a responsabilização deverá ocorrer com base na teoria do risco administrativo, ou seja, sem a necessidade de comprovação de omissão ou falha na atuação da administração pública.

Importante salientar que, quando estivermos diante de uma conduta lícita do Poder Público, a responsabilização ocorrerá sempre que o dano ao particular for **anormal, específico ou extraordinário**.

No entanto, seria altamente perigoso se esta teoria não admitisse excludentes de responsabilização. Se assim o fosse, o Estado seria obrigado a indenizar todos os danos envolvendo ações do Poder Público, mesmo que o agente estatal não tivesse sido o culpado pelo respectivo dano.

Para evitar que isso ocorra, a doutrina admite que sejam analisados os **excludentes de responsabilidade**, que podem ser de caráter **total ou parcial**.

No primeiro caso, estamos diante de uma situação em que o particular foi o único culpado pelos danos causados, gerando, como consequência, a exclusão da responsabilização do Poder Público.

Na segunda situação, ambas as partes foram culpadas pelo dano, motivo que faz com que a responsabilização do Estado seja atenuada.

Exemplo: um servidor público está dirigindo o veículo oficial. Um particular, embriagado, atravessa na contramão e colide com o veículo estatal, causando danos aos dois veículos. Aplicando o excludente total, temos que a administração não está obrigada a indenizar os danos causados, que devem ser, em sua totalidade, responsabilizados pelo particular. Agora imaginemos que este servidor estivesse dirigindo o veículo público quando, por imprudência, guiou o mesmo para a contramão. No entanto, não percebe o servidor que um veículo particular, que estava vindo em sentido contrário, também estava na contramão. Quando ambos os carros tentam retornar para a pista correta, há uma colisão entre eles, exatamente em cima da faixa que divide as duas pistas.

E agora, o que fazer? Responsabilizar a administração ou o particular?

Neste caso, percebam que os dois veículos estavam errados quando houve a colisão, de forma que não seria justo a administração ser responsabilizada por todo o dano causado. Da mesma forma, não seria correto responsabilizar apenas o particular.

Assim, aplicando o excludente parcial de responsabilidade, temos que a administração apenas arcará com a indenização proporcionalmente aos danos causados.

Sobre os excludentes de responsabilização, a doutrina amplamente majoritária adota os seguintes entendimentos:

- **Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro:** exclusão da responsabilidade do Estado;
- **Culpa concorrente da vítima ou de terceiro:** atenuação da responsabilidade do Estado;
- **Caso fortuito ou força maior:** quase sempre tratados como sinônimos, implicando na exclusão da responsabilização (corrente majoritária) ou na atenuação da responsabilização (entendimentos minoritários).



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 1 (CESPE/AFRDF/SEFAZ-DF/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, a mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público à vítima gera o dever de indenização pelo dano pessoal e(ou) patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração de falta do serviço público. Não obstante, em caso fortuito ou de força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada.



COMENTÁRIO

Certo.

Basicamente, a questão informa que a responsabilidade civil do Estado incidirá sempre que ocorrer dano decorrente de alguma conduta do Poder Público em relação aos particulares.

E como estamos diante de uma teoria de caráter objetivo, o dolo ou a culpa dos agentes estatais não são levados em conta para fins de responsabilização do Estado.

Contudo, é importante destacar que a teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilização. Tais excludentes podem ser de caráter total ou parcial. Exemplo destas situações são as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que, a depender da situação, implicam na atenuação ou exclusão da responsabilidade estatal.

Ainda com relação aos excludentes de responsabilização, devemos conhecer o entendimento do STJ no sentido de afirmar que **as esferas criminal e civil são independentes**. Logo, caso estejamos diante de uma situação em que haja excludente de ilicitude penal, a conduta, ainda assim, poderá gerar a responsabilidade civil do Poder Público.

Resp. 1266517. A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.



DIREITO DO CONCURSO

QUESTÃO 2 (CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

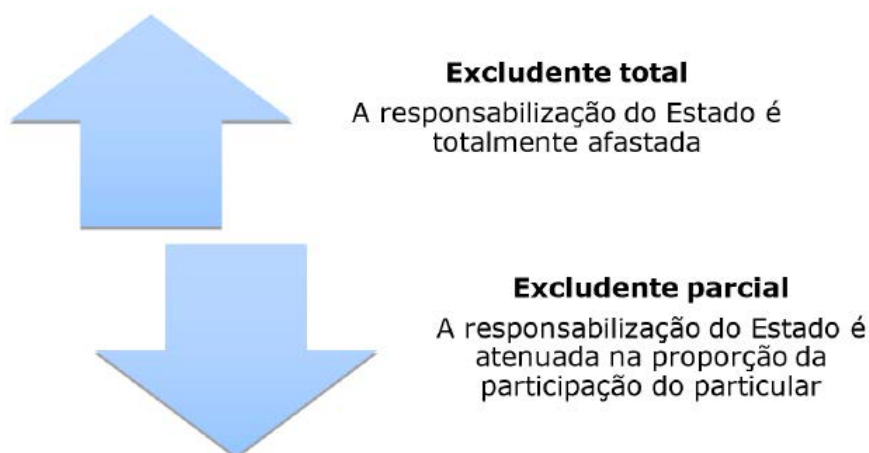
O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes se existente causa excludente de ilicitude penal.



COMENTÁRIO

Errado.

As causas excludentes da ilicitude penal não interferem na responsabilidade civil do Estado. Em outros termos, mesmo que uma conduta não seja tipificada como ilicitude penal, ainda assim deverá o Estado, em caso de dano causado a particular, responder civilmente.



2.5. TEORIA DO RISCO INTEGRAL

A teoria do risco integral em muito se assemelha à do risco administrativo, com a diferença de que no primeiro caso não são admitidos os excludentes total ou parcial de responsabilidade.

Dessa forma, o risco integral determina que o Poder Público está obrigado a indenizar todos os danos que envolvam a atuação estatal, ainda que estes se originem de eventos da natureza, de caso fortuito ou força maior ou até mesmo de culpa exclusiva da vítima. Tal situação coloca o Estado na qualidade de **“segurado universal”**.

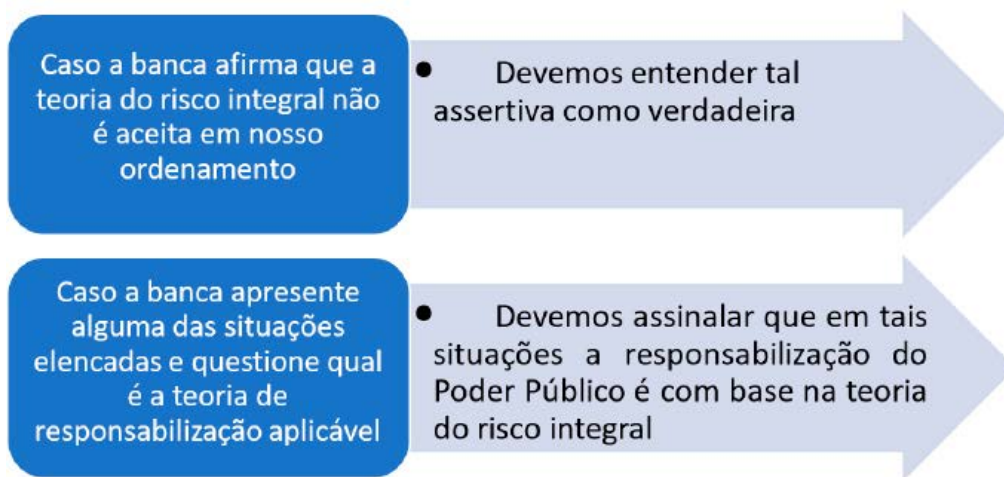
De acordo com a doutrina majoritária, tal teoria é rejeitada como forma de responsabilização dos atos da administração pública. No entanto, parte da doutrina (em especial a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro) afirma que, em determinadas situações, o Estado está obrigado a indenizar o particular com base na teoria do risco integral.

Tais situações, de acordo com este entendimento doutrinário, são as seguintes:

- o dano decorrente de operações nucleares;
- os atentados terroristas em aeronaves;
- o dano ambiental.

Importante salientar que não são raras as vezes em que as bancas afirmam que não é admitido, em nosso ordenamento, a teoria do risco integral. Por outro lado, as situações acima, quando expostas, podem ter como resposta que a teoria que as fundamenta é a do risco integral.

Assim, ainda que pareça estarmos diante de uma contradição, temos que analisar as questões caso a caso, resolvendo-as da seguinte forma:



2.6. TEORIA DO RISCO SOCIAL

Como decorrência da evolução da responsabilização estatal, o STF já tem se manifestado pela existência do **"risco social"**. Por meio desta teoria, a responsabilização mudaria de foco para sua comprovação, passando do agente causador do dano para a vítima do mesmo.

Logo, como trata-se de entendimento recente, é bastante provável que as bancas organizadoras comecem a exigir o conhecimento do assunto.

Neste sentido, merece destaque o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho:

Em tempos atuais, tem-se desenvolvido a teoria do risco social, segundo a qual o foco da responsabilidade civil é a vítima, e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina de socialização dos riscos - sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido.

A teoria do risco social veio à tona com a realização da **Copa do Mundo de 2014**. Com a publicação da Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012), o artigo 23 da norma foi objeto de ADI junto ao STF. Vejamos o teor do artigo em questão:

A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.

O motivo da ADI foi que a norma regulamentadora da Copa do Mundo apresentava uma situação que confrontava com a teoria da responsabilidade objetiva vigente em nosso ordenamento (risco administrativo), de forma que estava-se estabelecendo uma clara hipótese de responsabilidade por risco integral (uma vez que a união estaria obrigada a assumir a responsabilidade por todos os danos relacionados à realização da Copa do Mundo).

Em decisão histórica, o STF decidiu que a presente situação **não caracterizava risco administrativo ou risco integral**. Na hipótese, estávamos diante da **Teoria do Risco Social**.

Reputou que a espécie configuraria a teoria do risco social, uma vez tratar de risco extraordinário assumido pelo Estado, mediante lei, em face de eventos imprevisíveis, em favor da sociedade como um todo. Acrescentou que o artigo impugnado não se amoldaria à teoria do risco integral, porque haveria expressa exclusão dos efeitos da responsabilidade civil na medida em que a FIFA ou a vítima houvesse concorrido para a ocorrência do dano. Anotou que se estaria diante de garantia adicional, de natureza securitária, em favor de vítimas de danos incertos que poderiam emergir em razão dos eventos patrocinados pela FIFA, excluídos os prejuízos para os quais a entidade organizadora ou mesmo as vítimas tivessem concorrido.

O fundamento desta teoria é que diante de um evento que traz benefícios para toda a coletividade (tal como a realização da Copa do Mundo), a responsabilização estatal deve ser partilhada por toda a população.

Assim, o risco social pode ser entendido como a **coletivização da responsabilidade objetiva**. Nestas situações, ainda que o particular tenha sofrido um dano, é a coletividade (normalmente por meio das contribuições tributárias) que financia a responsabilização.

Exemplo: caso um empregado sofra um dano decorrente de acidente de trabalho, não poderá ele acionar o empregador diretamente. Mas receberá do Poder Público um auxílio previdenciário como forma de indenização pelos danos sofridos.

E como quem contribui para o financiamento da seguridade social é, dentre outros, a população em geral, estamos diante da responsabilidade baseada no risco social.

As teorias de responsabilização apresentadas podem ser resumidas por meio do seguinte quadro sinótico:

Teoria da irresponsabilidade estatal	O Estado jamais era responsabilizado pelos danos causados.
Teoria da culpa civil (culpa anônima)	Para que houvesse responsabilização, o particular deveria comprovar a culpa do agente estatal. (subjetiva)
Teoria da culpa administrativa	Para que haja responsabilização, o particular deve comprovar a omissão ou falha na prestação do serviço público. (subjetiva)
Teoria do risco administrativo	Para que haja responsabilização, basta que haja uma conduta do Poder Público causadora de danos aos particulares. (objetiva)
Teoria do risco integral	O Estado é responsabilizado por todos os danos decorrentes de suas ações, ainda que tenha ocorrido a culpa do particular ou o dano seja proveniente de eventos alheios (caso fortuito, força maior ou eventos da natureza) .
Teoria do risco social	Em certas situações, a responsabilização estatal é compartilhada por toda a coletividade. (objetiva)

DICA!

As **teorias subjetivas** são assim chamadas pelo fato de **haver a necessidade de comprovação da culpa do agente público ou da falha ou omissão dos serviços prestados**. O sujeito da prestação do serviço público deve ter atuado com culpa ou dolo.

Nas **teorias objetivas**, ao contrário, não há a necessidade de tal comprovação. Uma vez ocorrido o dano, **ainda que este não seja resultante de culpa ou dolo do Poder Público**, caberá ao Estado indenizar o particular.

DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 3 (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram teorias de responsabilidade

subjetiva. Atualmente, encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.

COMENTÁRIO

Certo.

No início, a teoria que predominava era a da irresponsabilidade estatal. Após, passamos pela fase das teorias de responsabilização subjetiva (em que a responsabilidade estatal apenas ocorreria caso fosse comprovado o dolo ou a culpa do agente público). Nos dias atuais, a teoria predominantemente vigente é a da responsabilização objetiva. Consequentemente, o Estado sempre será obrigado a indenizar os prejuízos causados aos particulares, independente da culpa ou do dolo dos agentes públicos.

3. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE AÇÃO

A responsabilidade da administração pública pode ser, conforme já afirmamos, tanto por ação quanto por omissão. E é a constituição federal, por meio do artigo 37, § 6º, que apresenta o principal dispositivo a ser seguindo quanto à responsabilidade estatal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De início, temos que as pessoas que estão obrigadas a responder pelos danos causados a particulares podem ser divididas em dois grupos:

- **Pessoas jurídicas de direito público:** toda a administração direta, as autarquias e fundações públicas e as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos;
- **Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:** são as delegatárias de serviço público (concessionárias, permissionárias e autorizadas).

Enquanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, ainda que integrantes da administração pública indireta, não respondem

com base na teoria do risco administrativo perante terceiros, as concessionárias, permissionárias e autorizatárias, mesmo que não integrem a administração pública, respondem com base em tal teoria.

Logo, nas situações em que ocorrer danos aos particulares decorrentes de ação do Poder Público, a teoria a ser aplicada será a do risco administrativo.

A **teoria do risco administrativo é considerada uma teoria objetiva**, pois não leva em conta quem foi o agente que praticou o dano, mas sim se o mesmo foi cometido pela administração pública no âmbito do direito público. Neste sentido, a doutrina aponta que o termo agente público deve ser entendido em seu **sentido lato, amplo**, abrangendo não apenas aqueles formalmente investidos de cargos públicos, **mas sim todos que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, desempenhem funções públicas**.

No entanto, é fator imprescindível para restar configurada a responsabilidade estatal que o agente público, ao praticar o dano, **assim o faça devido a sua condição de agente**, ainda que extrapole suas atribuições.

Exemplo: vamos imaginar um policial que, ao sair da repartição e ainda estando com o uniforme de trabalho, verifica um assalto sendo praticado e não pensa duas vezes antes de atirar com o objetivo de acertar o assaltante.

Nesta situação, suponhamos que a bala tenha acertado um pedestre que ali passeava, e que, devido ao tiro, teve sérios ferimentos.

Não há dúvidas, no caso narrado, de que a atuação do policial se deu em razão da sua condição de agente público, não é mesmo?

Assim, ainda que não mais estivesse no horário de trabalho, deverá o Estado indenizar o particular lesado dos danos a ele causados.

Situação diferente ocorreria, por exemplo, se o policial, estando em seu dia de folga, utilizasse a arma da repartição para acertar algum inimigo pessoal seu.

Vejam que, ainda que a arma utilizada seja a da repartição e que a pessoa que tenha atirado seja um policial, o mesmo não se encontra na condição de agente público, mas sim movido por motivos de ordem pessoal, alheios as suas atribuições funcionais.

O próprio STF já decidiu neste sentido, por meio do RE 363.423/SP:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA.

Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nessa contextura, não há falar de responsabilidade civil do Estado. Recurso extraordinário conhecido e provido.

De tudo o que expomos, percebe-se que a teoria do risco administrativo (**teoria objetiva**) é a regra em nosso ordenamento jurídico.

3.1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO REGRESSIVA

Vamos relembrar o dispositivo constitucional que trata da responsabilidade civil do Estado (artigo 37, § 6º):

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Agora o que nos interessa é a parte final do dispositivo, ou seja, o **momento posterior ao ato que causou lesão ao particular**.

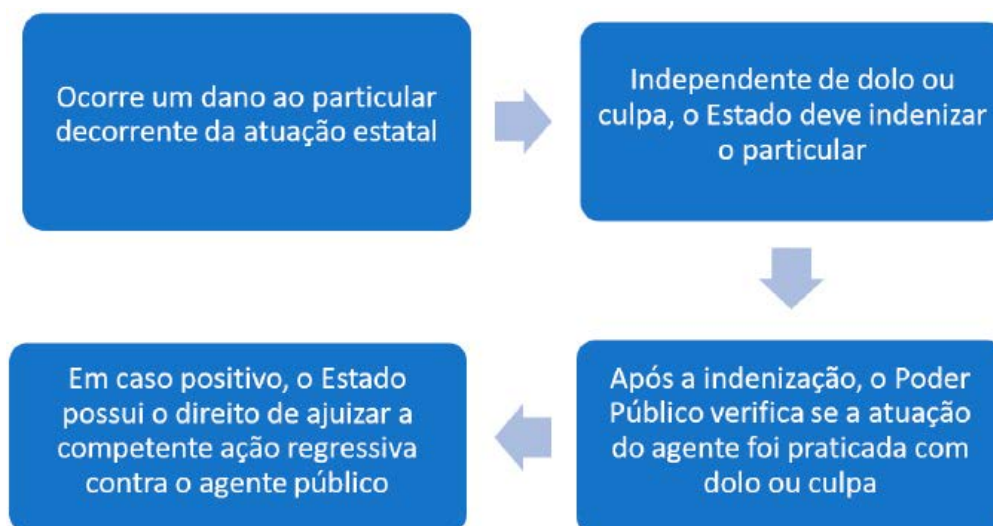
De acordo com o artigo acima, a administração possui assegurado para si o direito de impetrar uma **ação regressiva** contra o servidor público que causar dano a algum particular, mas isso **somente será possível no caso de dolo (intenção do agente) ou culpa**.

Exemplo: inicialmente, o agente público, agindo em nome do Estado, pratica uma ação (independente de ser ou não com dolo ou culpa) que resulta em dano ao particular.

Comprovado o dano, o Estado deve indenizar o particular pelos prejuízos causados, conforme ação de indenização proposta por este.

Tendo indenizado o particular, o Poder Público pode, nos casos em que tiver ocorrido dolo ou culpa do agente público, ajuizar a competente ação regressiva.

Logo, temos que enquanto a ação de indenização proposta pelo particular lesado possui natureza objetiva (**uma vez que independe de dolo ou culpa do agente público para a sua configuração**), a ação regressiva possui natureza subjetiva (de forma que apenas poderá ser proposta **caso o Estado comprove que o seu agente praticou a ação com dolo (intenção) ou culpa**).



Deve-se ressaltar que a possibilidade do Estado ajuizar a ação regressiva nos casos de dolo ou culpa **não trata-se de uma obrigação, mas sim de mera faculdade ao Poder Público**. O que o Estado está obrigado, em plena consonância com o princípio da indisponibilidade do interesse público, é a promover ações que garantam o ressarcimento ao erário.

No entanto, nada impede que a administração pública e o agente causador do dano entrem em acordo e o respectivo valor seja descontado, mensalmente, da folha de pagamento do servidor. Nesta hipótese, o valor a ser descontado não pode comprometer o sustento do agente e de sua família.

Obs.: a obrigatoriedade ou não do Estado ajuizar a ação regressiva é tema que divide a doutrina. Parte dos autores entende que a obrigação é no sentido de promover ações destinadas ao ressarcimento (como, por exemplo, um acordo com o servidor). Para outros, deve o Estado, em razão da indisponibilidade do interesse público, obrigatoriamente ajuizar a ação regressiva contra o servidor.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 4 (CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) No que concerne à responsabilidade do Estado, julgue o item subsequente.

Servidor público que, no exercício de suas atribuições, causar dano a terceiro será responsabilizado em ação regressiva.



COMENTÁRIO

Certo.

Aqui, o CESPE seguiu o entendimento de que a ação regressiva contra o servidor causador do dano não é uma simples faculdade, mas sim uma obrigação do Poder Público.

Deve ser frisado, contudo, que a doutrina praticamente se divide acerca da obrigatoriedade do ajuizamento da ação regressiva, sendo que, para muitos, há a possibilidade de solução amigável da questão entre a Administração e o servidor.

Além disso, deve ser destacado que o ajuizamento da ação regressiva apenas será possível caso o agente tenha praticado a conduta com dolo ou culpa.

Como o Estado está obrigado a promover ações que viabilizem o ressarcimento ao erário, e considerando que um possível acordo com o agente causador do dano pode, a depender do valor global do prejuízo causado, levar um grande lapso de tempo, a Constituição Federal assegura (e aqui trata-se de uma grande prerrogativa do Estado), a **imprescritibilidade da ação de ressarcimento**.

Assim, caso um acordo tenha sido firmado entre o Estado e o agente causador do dano, e este, posteriormente, venha a ser demitido (quebrando o vínculo com o Poder Público e impossibilitando que seja realizado o desconto em folha de pagamento), poderá o Estado, à qualquer tempo, ajuizar a ação de ressarcimento.

Temos apenas que tomar o cuidado para não confundirmos a imprescritibilidade da ação de ressarcimento (**regressiva**) com o prazo prescricional previsto em lei para que o particular ajuíze a ação indenizatória contra o Estado.

No tocante a este prazo, temos que ter bastante cuidado: Inicialmente, e seguindo a literalidade do artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932, toda a doutrina e os Tribunais Superiores eram unânimes em afirmar que o prazo prescricional era de **5 anos**.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil, de 2002, muitos autores, baseados no artigo 206, § 3º, V, do citado diploma, passaram a considerar que o prazo para ajuizamento da Ação de Indenização passou a ser de 3 anos.

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V – a pretensão de reparação civil;

Ao julgar o REsp 1251993/PR, o STJ colocou fim ao impasse, afirmando claramente que o prazo prescricional para o ajuizamento das Ações de Indenização contra o Poder Público é de 5 anos.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 168/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-Cdo CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012).

Exemplo: Caio, agente público, praticou conduta que resultou em dano ao particular. Este, por sua vez, ajuizou ação indenizatória contra o Poder Público (para tal, ele possui o prazo de 5 anos contados da prática do ato).

Julgada procedente a ação, o Poder Público procedeu à indenização do particular lesado.

Posteriormente, verificou a administração que Caio, na conduta que resultou em dano ao particular, agira com culpa. Nesta situação, e considerando que o Estado é obrigado a promover as ações destinadas ao ressarcimento dos cofres públicos, firmou-se acordo mediante o qual o Estado estava autorizado a descontar um percentual da remuneração de Caio como forma de ressarcimento.

Dois meses depois, no entanto, Caio pediu exoneração do cargo, situação que impossibilitou a continuidade dos pagamentos como forma de ressarcimento. Nesta situação, promoveu a administração pública a ação de ressarcimento (imprescritível, uma vez que baseada no princípio da indisponibilidade do interesse público).

E caso Caio venha a falecer antes do término do ressarcimento, será que a dívida se esgota? Depende! Caso Caio tenha bens e estes tenham sido transferidos aos sucessores, estes serão responsabilizados até o limite do valor do patrimônio transferido.

A imprescritibilidade das ações de ressarcimentos decorrentes de ilícitos civis, contudo, sofreu alterações após o julgamento do Recurso Extraordinário 669069, realizado pelo STF em fevereiro de 2016.

Se até o aquele momento todas as ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos cíveis eram pacificamente consideradas imprescritíveis, a jurisprudência, após o julgado em questão, inclina-se no sentido de admitir que as ações de ressarcimento, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas, são prescritíveis.

RE 669069/MG, rel. Min. Teori Zavascki, 3.2.2016. (RE-669069)

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Esse o entendimento do Plenário, que em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que discutido o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no § 5º do art. 37 da CF ("§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento").

A Corte pontuou que a situação em exame não trataria de imprescritibilidade no tocante a improbidade e tampouco envolveria matéria criminal.

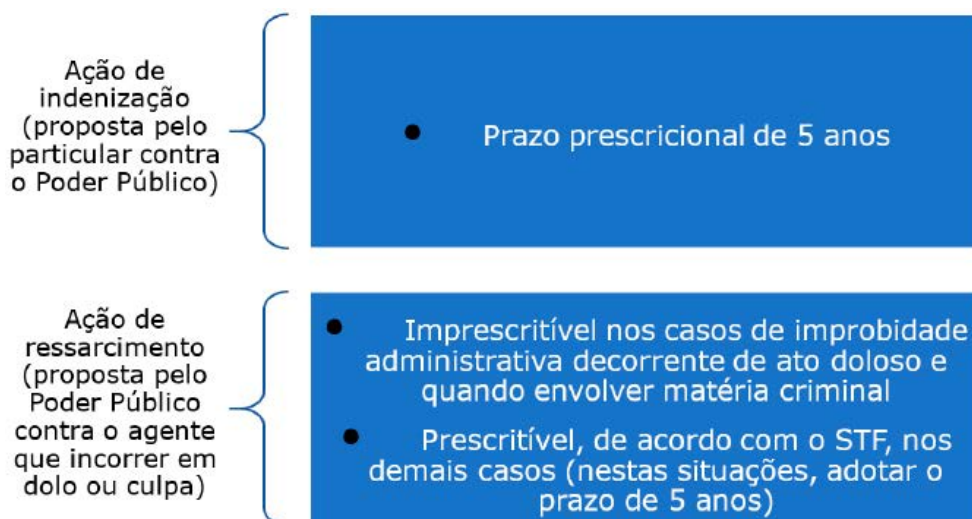
Em 2018, em nova decisão sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, o STF manifestou-se, no julgamento do RE 852475, peça imprescritibilidade da ação de ressarcimento decorrente de **ato doloso de improbidade administrativa**.

ATENÇÃO

Com base neste importante julgado, devemos levar para a prova as seguintes informações:

- A ação de ressarcimento **não mais é imprescritível para todos os danos decorrentes de ilícitos civis**;
- No caso de ilícito civil que **envolva matéria criminal**, a ação de ressarcimento continua sendo imprescritível, podendo o Estado ajuizar o ressarcimento a qualquer tempo;
- No caso de ação de ressarcimento decorrente de **improbidade administrativa**, devemos analisar **se o ato é doloso ou culposo**. Em caso de **ato culposo**, o **prazo prescricional é o previsto legalmente (5 anos)**. Em sentido diverso, **no caso de ato de improbidade doloso, a eventual ação de ressarcimento é imprescritível**;
- Não há, ainda, **uma definição acerca do prazo prescricional para as demais ações de ressarcimento** (aquelas que não são decorrentes de improbidade culposa ou de matéria criminal). Ainda assim, uma **eventual questão de prova cobrando o assunto deve ter como resposta o prazo de 5 anos**.

Podemos memorizar os prazos prescricionais das ações de indenização e de ressarcimento por meio do seguinte quadro:



3.2. DENUNCIAÇÃO À LIDE E LITISCONSÓRCIO

Com a atuação estatal que resulte em danos aos particulares, muito se questiona se estes poderão acionar diretamente os agentes públicos causadores do dano, se a ação de indenização deve ser direcionada apenas para o Poder Público ou ainda se ambas as partes (Poder Público e agente) podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda.

Boa parte destas dúvidas foram sanadas com o julgamento, pelo STF, do recurso extraordinário 327.904:

A ação de indenização há de ser promovida contra a pessoa jurídica causadora do dano e não contra o agente público, em si, que só responderá perante a pessoa jurídica que fez a reparação, mas mediante ação regressiva.

Notem que com a presente decisão, o STF reforçou a garantia tanto do particular prejudicado quanto do agente público causador do dano. No que se refere ao particular prejudicado, temos que este possui uma maior garantia de que irá receber a competente indenização.

Como a ação de indenização apenas pode ser promovida contra o Estado, e não diretamente contra o agente que causou o dano, a possibilidade do Poder Público pagar a dívida é muito maior do que a do agente, concordam?

Admitindo-se que a ação de indenização apenas pode ser proposta diretamente contra a pessoa jurídica, evita-se a embaraçosa situação em que o particular ajuíza ação contra o agente público, ganha a causa e posteriormente vem a não receber o valor indenizatório.

Exemplo: Luiz, em seu primeiro dia de trabalho, e estando no exercício regular de suas atividades, pratica uma ação que resulta em dano patrimonial a Tavares.

Fazendo uso de seu direito, Tavares promove a ação de indenização perante o Poder Público. Comprovado o dano, deve o poder estatal indenizar Tavares e ajuizar, caso tenha ocorrido dolo ou culpa, ação regressiva contra Luiz.

Caso houvesse a possibilidade de Tavares ajuizar a ação de indenização contra Luiz, mesmo que a decisão fosse pela condenação do servidor haveria a possibilidade de Tavares não receber o valor em questão, uma vez que Luiz fora recém admitido no serviço público e, a depender do valor total da condenação, não teria recursos para quitar o valor do dano.

Da mesma forma, a decisão em questão representa uma garantia ao agente público que causou o dano, uma vez que **apenas poderá ser demandado judicialmente mediante ação regressiva proposta pelo Poder Público.**

Exemplo: Tício, servidor público, recebe a ordem de serviço de dirigir-se até a empresa alfa com a finalidade de verificar se os produtos lá existentes estão sendo vendidos dentro do prazo de validade.

Lá chegando, constata que apenas um produto encontrava-se fora desta situação. Mesmo assim, não pensa duas vezes antes de aplicar a sanção de interdição do estabelecimento por 5 dias.

A empresa alfa, sentindo-se prejudicada, ajuíza a competente ação judicial com a finalidade de ser indenizada pelo "dano moral" decorrente do excesso de exação de Tício.

Caso fosse admitido que a empresa litigasse contra o agente público causador do dano, teríamos que Tício, ainda que eventualmente não tivesse agido com dolo ou culpa, poderia ser condenado a indenizar a empresa pelos danos decorrentes de sua ação.

Entretanto, como a ação somente pode ser proposta perante o Poder Público, temos que a empresa alfa apenas poderá litigar contra o Estado, que, em caso de condenação, deverá ressarcir a empresa pelos danos morais causados.

Já sabemos que o particular que se sentir lesado apenas poderá ajuizar a ação de indenização perante o Estado (e não diretamente perante o agente público).

Mas será que o Poder Público, uma vez demandado, poderá denunciar à lide o agente causador do dano, isto é, chamar o servidor que praticou a conduta para a mesma ação em que está sendo verificado se houve ou não dano ao particular?

Inicialmente, vejamos o significado da expressão "**denúnciação à lide**": lide, no âmbito jurídico, tem o significado de litígio, ou seja, uma questão a ser resolvida pelo poder judiciário ante o argumento de cada uma das partes do processo. Denunciar à lide, de maneira bem simples, nada mais é do que "**chamar**" uma terceira pessoa ao processo.

Assim, se João está litigando com Maria, pode ser necessário, para o correto desenrolar do processo, denunciar à lide Letícia, que possui informações cabais para o correto posicionamento do juiz.

No âmbito da responsabilidade civil do Estado, temos uma grande divergência entre os principais tribunais de nosso país:

De acordo com o STF (e seguindo o entendimento da doutrina majoritária), não é possível a denúnciação à lide no âmbito das ações que envolvam a Responsabilidade Civil do Estado. Neste sentido já se manifestou o tribunal, conforme teor no julgamento do RE 344.133:

Extrai-se da Constituição Federal de 1988 a distinção entre a possibilidade de imputação da responsabilidade civil, de forma direta e imediata, à pessoa física do agente estatal, pelo suposto prejuízo a terceiro, e o direito concedido ao ente público de ressarcir-se, mediante ação de regresso, perante o servidor autor de ato lesivo a outrem, nos casos de dolo ou de culpa. Consectariamente, se a ação indenizatória é intentada contra a pessoa jurídica de direito público, resta, necessariamente, afastada a legitimidade passiva do agente, não se podendo cogitar de legitimação passiva concorrente. (precedentes do STF, RE n. 327904/SP e RE n. 344.133- 7/PE).

O STJ, porém, possui diversas decisões em sentido oposto, conforme o julgado abaixo, ocorrido em 2013:

Na hipótese de dano causado a particular por agente público no exercício de sua função, há de se conceder ao lesado a possibilidade de ajuizar ação diretamente contra o agente, contra o Estado ou contra ambos. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.325.862-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013).

E o pior, pessoal: Ainda que haja esta divergência entre as principais Cortes do nosso país, a ESAF, no concurso para Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de 2012, promoveu a seguinte questão:

DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 5 (ESAF/RFB/2012/AUDITOR) Em relação ao tema da Responsabilidade Civil do Estado, analise as questões a seguir, identificando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Após a análise das opções, assinale aquela que apresenta a sequência correta.

- () Segundo a posição majoritária da doutrina administrativista, o fato de ser atribuída responsabilidade objetiva a pessoa jurídica não significa exclusão do direito de agir diretamente contra aquele agente do Poder Executivo que tenha causado o dano.
- () O cidadão prejudicado pelo evento danoso poderá mover ação contra pessoa jurídica de direito público e contra o agente do Poder Executivo responsável pelo fato danoso em litisconsórcio facultativo, já que são eles ligados por responsabilidade solidária.
- () Como a responsabilidade do agente causador do dano acompanha a responsabilização do Estado, será cabível ação de regresso quando o Estado houver sido responsabilizado objetivamente ainda que o agente não tenha agido com dolo ou culpa.
- () São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário movidas pelo Estado contra seus servidores que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos.

a) V, V, V, V

- b) F, V, V, V
- c) V, F, V, V
- d) V, V, F, V
- e) V, V, V, F.

COMENTÁRIO

Letra d.

O item I está correto, uma vez que, após ser responsabilizada, a administração pública pode impetrar ação regressiva contra o servidor, no caso de dolo ou culpa.

O item II foi a grande controvérsia da questão, uma vez que ambos os tribunais superiores (STJ e STF), conforme verificado, possuem entendimentos opostos no que se refere à possibilidade do particular mover, diretamente, ação contra o Poder Público, contra o servidor ou ainda em litisconsórcio.

E você, na hora da prova, o que marcaria?

Muitos candidatos marcariam falso, seguindo o entendimento majoritário. A ESAF, no entanto, seguiu o entendimento do STJ, alegando ser o mais recente. Trata-se de questão polêmica, e que, mesmo após os recursos, não foi anulada pela banca, de forma que o gabarito é correto. O item III está errado, sendo o tradicional entendimento, ou seja, com a responsabilização do Estado, pode este entrar com ação regressiva contra o servidor, mas apenas nos casos de dolo ou culpa.

O item IV está certo, uma vez que a ação de ressarcimento aos cofres públicos é imprescritível.

DICA!

Para a prova, devemos levar as seguintes informações:

- No que se refere à ação de indenização, **não é possível a denúncia à lide**, ou seja, chamar um terceiro (no caso, o agente público) para o processo. (STF)
- Na ação de indenização, **não é admitido o litisconsórcio**, ou seja, ajuizar ação contra o Poder Público concomitantemente com o servidor. (STF)

Como tratam-se de entendimentos do STF, entende-se que **estes são os que devem ser seguidos pelas bancas organizadoras**. Questões como a da ESAF devem ser analisadas em seu contexto, de forma que a única maneira de acertarmos **é conhecendo a literalidade dos principais julgados sobre o assunto**. No caso, a banca optou por seguir a ementa do STJ no julgamento do Resp. 1.325.862.

4. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE OMISSÃO

Diferentemente do que ocorre com os danos decorrentes de ações do Poder Público, não há uma disposição constitucional que regule qual a teoria a ser utilizada quando estamos diante de **omissão de serviço público por parte do Estado**.

Coube à jurisprudência, neste sentido, estabelecer que a teoria a ser utilizada seria a da **culpa administrativa**.

Por meio de tal teoria, temos que o Estado está obrigado a indenizar os particulares que tiverem sofrido **danos decorrentes de omissão do serviço público ou de falha na sua prestação**.

Importante salientar que a omissão a que esta teoria faz referência abrange não apenas a falta de serviço público como também o serviço público insuficiente.

Na responsabilidade civil por omissão, ao contrário do que ocorre na responsabilidade por ação, cabe ao particular a prova de que houve omissão ou falha na prestação do serviço público estatal. Por isso mesmo, estamos diante de uma **teoria subjetiva**.

Exemplo: podemos citar omissão de serviço público ensejando dano aos particulares a falta de iluminação pública noturna em uma via bastante movimentada.

Caso ocorra um acidente, poderá o particular, alegando que o motivo do mesmo foi a falta de iluminação, acionar o poder judiciário ensejando a respectiva indenização.

Uma pequena ressalva deve ser feita, conforme mencionado anteriormente, para as situações em que o Poder Público atua na qualidade de **garante**, ou seja, **nas situações em que o Estado deve garantir a integridade das pessoas que estejam sob a sua custódia**.

Em todas estas situações, responde o Poder Público, em caso de dano, **de maneira objetiva**, ou seja, **sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente e sem a obrigação do particular comprovar a omissão ou falha no serviço público prestado**. Como exemplo, vejamos uma decisão proferida pelo STJ:

A Administração Pública está obrigada ao pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado. Nessas hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da Administração Pública. Na verdade, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado. (STJ REsp 1.305.259 –SC)

4.1. OMISSÃO GENÉRICA E OMISSÃO ESPECÍFICA

Como analisado, vigora em nosso ordenamento a regra de que a responsabilização decorrente de ações do Poder Público é de caráter objetivo, ao passo que a responsabilização decorrente de omissões do Poder Público, por sua vez, é de caráter subjetivo.

No que se refere às situações de omissão, no entanto, temos que diferenciar a **omissão genérica** da **omissão específica**.

A **omissão genérica** pode ser compreendida como as situações em que a omissão ou falha na prestação dos serviços públicos atinge toda a coletividade. São situações em que o Estado não atua especificamente em um caso concreto, de forma que sua possível omissão ou falha prejudica toda a população.

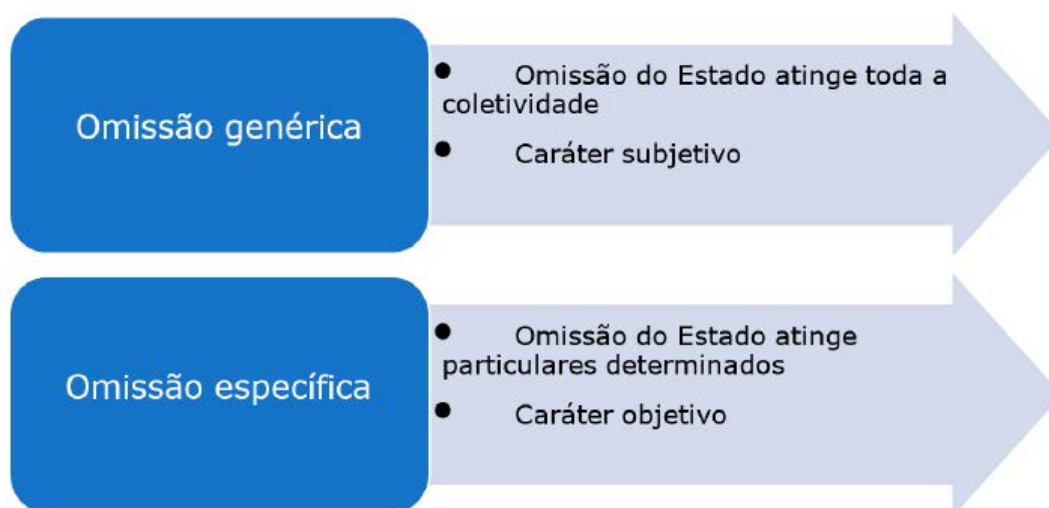
Situações de omissão genérica são aquelas em que o particular, se sentindo lesado, deve provar que houve omissão ou falha na prestação do serviço. Logo, tais hipóteses são conceituadas como de caráter subjetivo.

Exemplo: se diversos acidentes ocorrerem, no horário noturno, tendo em vista a falta de iluminação pública (ou iluminação insuficiente) nas ruas de uma determinada cidade, a responsabilização da administração pública será genérica, uma vez que toda a coletividade tinha a possibilidade direta de ser afetada pela situação (qualquer motorista poderia sofrer as consequências da falta de iluminação).

A **omissão específica**, por outro lado, são situações em que a omissão ou falha estatal não afeta diretamente a coletividade como um todo, mas sim apenas os particulares que estiverem na situação em questão.

Nas hipóteses de omissão específica, basta a comprovação de houve dano e que este foi decorrente de uma atuação estatal. Não há a necessidade, desta forma, de comprovação de dolo, fraude ou omissão pública. Por isso mesmo, estamos diante de situações de caráter objetivo.

Exemplo: todas as situações em que o Estado está na condição de garante são situações de omissão específica: detentos de um presídio público, estudantes de escola pública e pacientes de um hospital público são exemplos deste tipo de omissão.



Na hora da prova, podemos identificar as situações de omissão genérica e específica da seguinte forma:

- se a questão apenas solicitar qual a teoria aplicada para as hipóteses de omissão, devemos responder que é a **omissão genérica, de caráter subjetivo**;
- se o enunciado mencionar um caso concreto e você perceber que, se o Estado tivesse atuado, o dano poderia ser evitado, estamos diante da **omissão específica, de caráter objetivo**.

5. DIFERENÇAS ENTRE AS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DE AÇÃO E OMISSÃO

Podemos traçar um paralelo entre os dois tipos de responsabilização, possibilitando a sedimentação da matéria mediante o quadro abaixo. Ressalta-se que a responsabilidade decorrente de omissão, como já apresentado, pode ainda ser dividida entre omissão genérica (que é a regra geral) e omissão específica.

Responsabilidade por ação	Responsabilidade por omissão (regra geral)
Teoria do risco administrativo	Teoria da culpa administrativa
Conceito constitucional	Conceito doutrinário
Teoria objetiva, de forma que não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa	Teoria subjetiva, de forma que há a necessidade de comprovação de que houve omissão ou falha na prestação do serviço público.
Danos decorrentes de ações do Poder Público, com a ressalta dos casos de omissão em que a administração atua na condição de garante	Danos decorrentes de omissões do Poder Público, com a ressalva dos casos de omissão em que a administração atua na condição de garante
Para ensejar dano, o causador do mesmo deve estar investido na condição de agente público	Para ensejar dano, o serviço pode ter sido não prestado ou prestado de maneira falha

6. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO

De acordo com o dispositivo constitucional que cuida da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º), as prestadoras de serviço público (**concessionárias, permissionárias e autorizatárias**), ainda que não integrem a administração pública, respondem pelos danos que causarem a terceiros como decorrência dos serviços prestados.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Durante muito tempo, o entendimento da doutrina (com diversos julgados dos tribunais superiores) era no sentido de apenas haver responsabilização por parte das prestadoras de serviço público se os danos fossem causados perante terceiros que fossem usuários dos serviços prestados pelas delegatárias.

No julgamento do RE 591.874/MS, o STF pacificou o entendimento de que a responsabilidade das prestadoras de serviço público abrange tanto a atuação de terceiros usuários quanto não usuários:

O plenário do supremo tribunal federal firmou entendimento no sentido de que o dano causado por empresa prestadora de serviço público a terceiro não usuário do serviço deve ser analisado sob a ótica da teoria da responsabilidade objetiva. Havendo o caso de ser julgado à luz da teoria do risco administrativo, em face do que dispõe o art. 37, § 6º da constituição federal.

Exemplo: o Poder Público delegou a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros a uma concessionária. Certo dia, um ônibus da empresa em questão, por culpa do motorista, acabou por ocasionar o atropelamento de um pedestre.

Nesta situação, independente da vítima ser ou não usuária dos serviços prestados pela concessionária, temos que a empresa prestadora de serviços públicos responderá pelo dano causado com base na teoria do risco administrativo, de caráter objetivo e, por isso mesmo, sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a sua configuração.

Importante salientar que em caso de insuficiência financeira da prestadora de serviços públicos, deve o Poder Público arcar com a responsabilização, que, por isso mesmo, é considerada subsidiária por parte do Estado.

Nestas situações, inicialmente tenta-se cobrar o valor da empresa que prestou o serviço público. Caso a pessoa jurídica não possua condições financeiras de arcar com o valor da condenação, e considerando que é dever do Poder Público garantir a integridade da população, deverá o Estado indenizar o particular pelos danos causados pelas delegatárias.

Obs.: para garantir o bem-estar da coletividade, o Poder Público deve oferecer uma série de serviços públicos à população.

Diversos destes serviços, no entanto, não são executados diretamente pela administração, que delega a sua execução para as empresas privadas prestadoras de serviços públicos (concessionárias, permissionárias e autorizatárias).

Quando tais empresas não conseguem indenizar os particulares pelos danos por elas causados, deverá o Poder Público (que é o detentor da titularidade dos serviços públicos) efetuar, em caráter subsidiário, o respectivo pagamento.

7. RESPONSABILIDADE DOS NOTÁRIOS (TABELIÃES E REGISTRADORES)

Tal como acontece com as empresas prestadoras de serviço público, o tabelião e o registrador respondem pelos danos causados perante terceiros.

De acordo com a doutrina, **o notário é um agente delegado (também classificado como particular em colaboração com o Poder Público)**. Para exercer esta função, deve o particular realizar concurso público. Uma vez aprovado, recebe a delegação para o exercício de um serviço público, com a peculiaridade de que, a partir de então, responde pela atividade por sua conta e risco, devendo, caso seja necessário, utilizar o seu próprio patrimônio para ressarcir os danos causados.

O ofício de notas não é uma pessoa jurídica, mas sim uma estrutura organizada pelo notário, que é quem recebe a delegação para a prestação de serviços públicos. Dessa forma, ainda que o notário contrate empregados ou estabeleça prepostos com a finalidade de agilizar a prestação dos serviços, em caso de dano perante terceiros é o notário (titular da serventia extrajudicial) quem deve responder pelos mesmos.

Pois bem... Até meados de 2016, a responsabilidade dos notários era de caráter objetivo. Como consequência, tais agentes deveriam indenizar os particulares em caso de dano, independente da conduta ter ou não sido considerada dolosa ou culposa. A responsabilidade civil dos notários se assemelhava, em muitos aspectos, à responsabilização dos demais agentes estatais.

Com a alteração promovida pela Lei n. 13.286, de 2016, a Lei n. 8.935 (que é a Lei dos Cartórios), passou a vigorar, em seu artigo 22, com a seguinte redação:

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.

Com a alteração legislativa, tivemos profundas mudanças na responsabilização dos notários e no prazo prescricional para que os particulares ajuízem a respectiva ação indenizatória.

Assim, nos dias atuais, precisamos memorizar que a responsabilidade civil dos notários ocorre de forma subjetiva, dependendo, para a sua efetivação, da comprovação, por parte do particular que se sentir lesado, da existência de dolo ou culpa.

Além disso, é necessário que a propositura da ação se efetive no prazo prescricional de 3 anos (e não mais de 5 anos) contados da data em que o notário ou oficial lavrou o respectivo ato.

ATENÇÃO

Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.286/2016:

- os notários e oficiais respondiam de forma objetiva;
- o prazo prescricional era de 5 anos.

Após a entrada em vigor da Lei n. 13.286/2016:

- os notários e oficiais respondem de forma subjetiva;
- o prazo prescricional é de 3 anos.

Não obstante as disposições da Lei n. 13.286/2016, o STF, em 2019, no julgamento do RE 842846, estabeleceu que o Estado responde, objetivamente, pelos danos causados por notários e registradores, sendo assegurado, inclusive, a possibilidade de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

O Estado responde, objetivamente, pelos danos causados por notários e registradores. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.

Destaca-se que, ainda que o julgamento do STF tenha sido a favor da responsabilidade objetiva do Estado com relação aos danos dos notários, as disposições da Lei n. 13.286/2016 não foram revogadas.

Sendo assim, para fins de prova, devemos seguir, como regra geral, o entendimento do STF (responsabilidade objetiva). Para questões bastante específicas e que exijam as disposições da Lei n. 13.286, aconselha-se que seja adotado o entendimento acerca da responsabilidade subjetiva dos notários e tabeliães.

8. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Quando o próprio Estado é quem executa uma obra pública, não resta a menor dúvida de que, em caso de danos causados, deve haver a responsabilização com base na teoria do risco administrativo, ou seja, **sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a sua configuração**.

Por outro lado, quando o Poder Público contrata uma empreiteira para a realização da obra, devemos observar, em um primeiro momento, as disposições do artigo 70 da Lei das Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666):

O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

De acordo com o citado artigo, percebe-se que a responsabilização estatal, via de regra, **é afastada nos casos de danos decorrentes de obras públicas**. Duas situações, no entanto, ensejam a responsabilização da administração pública quando esta contrata a execução de uma obra por meio de uma empreiteira:

- A primeira hipótese trata das situações em que a obra, ainda em realização de forma regular e sem a presença de dolo ou culpa da atividade do empreiteiro, **causa, pelo seu simples objeto, danos aos particulares**;

Exemplo: determinado Município contrata uma empreiteira para a realização da obra pública de troca dos tubos de esgoto de diversos pontos da cidade. Para isso, a empreiteira terá que perfurar diversos pontos de ruas e avenidas, inclusive no horário diurno.

A clínica BETA, no período de realização da obra, tinha fechado um pacote para o tratamento de um grande número de pacientes.

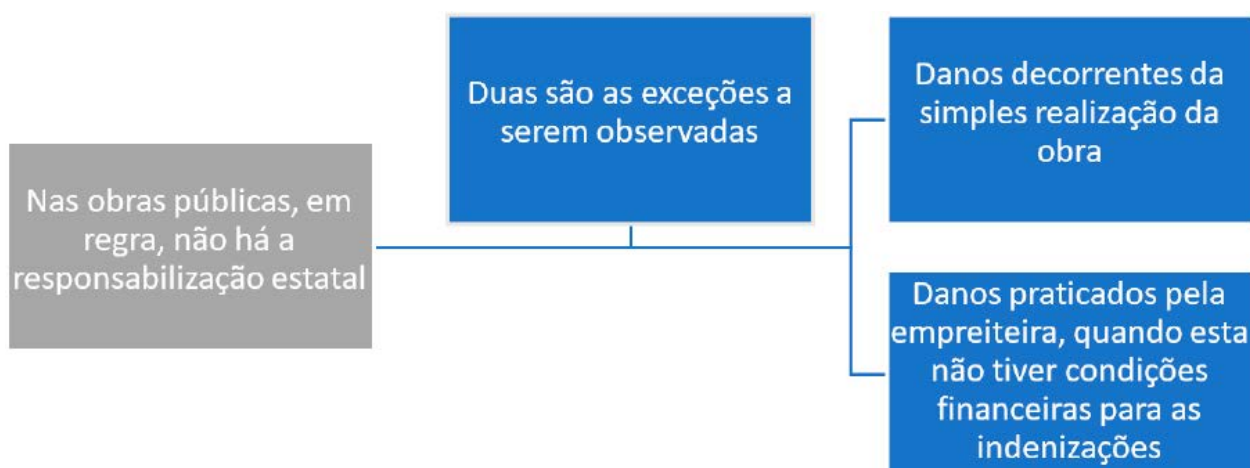
Com a realização da obra, o barulho durante o dia impossibilitará, por um certo período, que os tratamentos sejam realizados, incorrendo a clínica em dano patrimonial.

- A segunda situação cuida dos casos em que o **empreiteiro age com dolo ou culpa e é condenado a ressarcir os particulares** pelos danos causados. No entanto, como a empreiteira não possui capacidade financeira para tal, deve o Poder Público (patrocinador da obra e garantidor do bem-estar coletivo) indenizar o particular.

Exemplo: durante a construção de uma ponte, a empreiteira gama, por culpa de seus funcionários, derruba uma imensa chapa de concreto em cima de um estacionamento particular, causando a destruição de uma grande quantidade de veículos.

Ajuizada a ação indenizatória e tendo sido a empresa condenada a ressarcir os prejuízos causados, alega esta não possuir condições para tal.

Neste caso, deve o Poder Público proceder às devidas indenizações e, posteriormente, considerando que houve culpa da empreiteira, ajuizar a ação de ressarcimento.



9. RESPONSABILIDADE POR ATOS LEGISLATIVOS E JUDICIAIS

Diferentemente do que ocorre com os atos emanados pela administração pública, **os atos legislativos e judiciais não admitem, em regra, a responsabilização estatal**. Vigora para tais atos, por isso mesmo, a teoria da **irresponsabilidade estatal**.

No entanto, cumpre salientar que apenas os **atos legislativos e judiciais típicos** é que estão submetidos a não responsabilização. Como cada um dos três poderes da república exerce funções típicas e atípicas, tanto o legislativo quanto o judiciário praticam diversos atos de administração pública, tais como a realização de concurso público e a contratação, por meio de licitação, para a execução de obras públicas.

Em todos estes atos, ou seja, naqueles em que os poderes legislativo e judiciário estiverem exercendo a função atípica de administração pública, a responsabilização do Poder Público segue as mesmas regras até o momento expostas, ou seja, risco administrativo para as condutas comissivas e culpa administrativa para as condutas omissivas.

No tocante aos atos legislativos, duas são as possibilidades apontadas pela doutrina em que cabe a responsabilização estatal.

Leis de efeitos concretos: normalmente, as normas editadas pelo poder legislativo possuem as características da generalidade (destinadas a toda a coletividade) e da abstração (não tratam de situações concretas, mas sim de casos em tese).

Com as leis de efeitos concretos, no entanto, isso não ocorre. Tais normas possuem destinatários certos e determinados, sendo consideradas leis apenas em sentido formal. Materialmente, aproximam-se em muito dos atos administrativos.

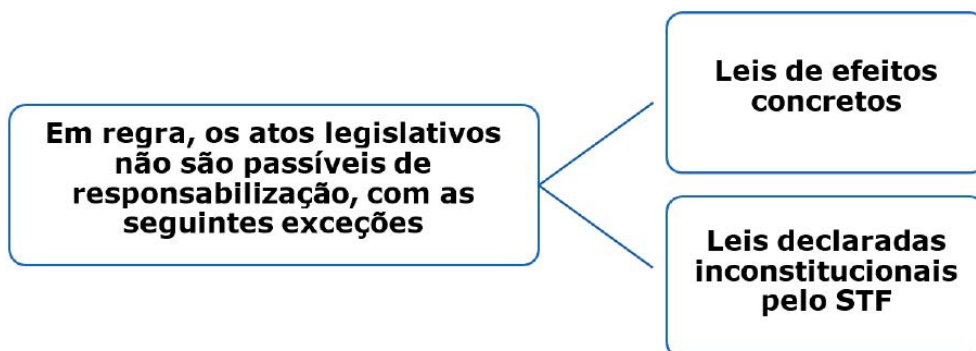
Exemplo: Lúcia é dona de uma pousada que se caracteriza pela tranquilidade proporcionada aos seus hóspedes.

Lei do poder legislativo, no entanto, determina que a área que faz divisa com a pousada seja transformada em um parque industrial, de forma que as indústrias que ali se instalarem terão benefícios fiscais por certo período de tempo.

Neste caso, estamos diante de uma lei de efeitos concretos (uma vez que foi a lei quem determinou a criação do parque industrial) que trará danos ao estabelecimento de Lúcia.

Leis declaradas inconstitucionais pelo STF: no âmbito do Direito Constitucional, temos que o controle de constitucionalidade das leis pode ser exercido de duas formas: por meio do controle difuso (onde a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas aquele que ajuizou a ação) e por meio do controle concentrado (onde a declaração tem efeitos para toda a coletividade).

Em ambos os casos, caso haja a declaração de inconstitucionalidade pelo STF (e apenas por este), poderá haver a responsabilização pelos danos causados aos particulares.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 6 (CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

Em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilização civil do Estado.



COMENTÁRIO

Certo.

Como regra geral, os atos legislativos não são objeto de responsabilização civil. A lei de efeitos concretos, contudo, é uma das exceções, implicando, quando for o caso, na responsabilidade do Poder Público.

No que se refere aos atos judiciais, a lógica é a mesma, ou seja, a irresponsabilidade do Poder Público, conforme entendimento já pacificado pelo STF (RE 111.609-SC):

A orientação que veio a predominar nesta corte, em face das constituições anteriores a de 1988, foi a de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do poder judiciário a não ser nos casos expressamente declarados em lei.

Duas são as situações que dão ensejo à responsabilidade estatal.

Casos em que o Juiz responde por dolo ou fraude (com a intenção de prejudicar terceiro):

se o magistrado atuar com a intenção de prejudicar alguma das partes (ou até mesmo terceiro não relacionado com um processo específico), poderá ocorrer a responsabilização estatal.

Importante frisar que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (NCPC), a responsabilidade do magistrado passou a ser de forma regressiva. A consequência lógica deste dispositivo é que as eventuais ações judiciais de indenização deverão ser propostas, inicialmente, contra o Estado, e não diretamente contra o magistrado. Posteriormente, em caso de condenação, a responsabilização do agente público ocorrerá **regressivamente**.

O fundamento para tal responsabilização é o artigo 143 do Novo Código Processual Civil, que assim expressa:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

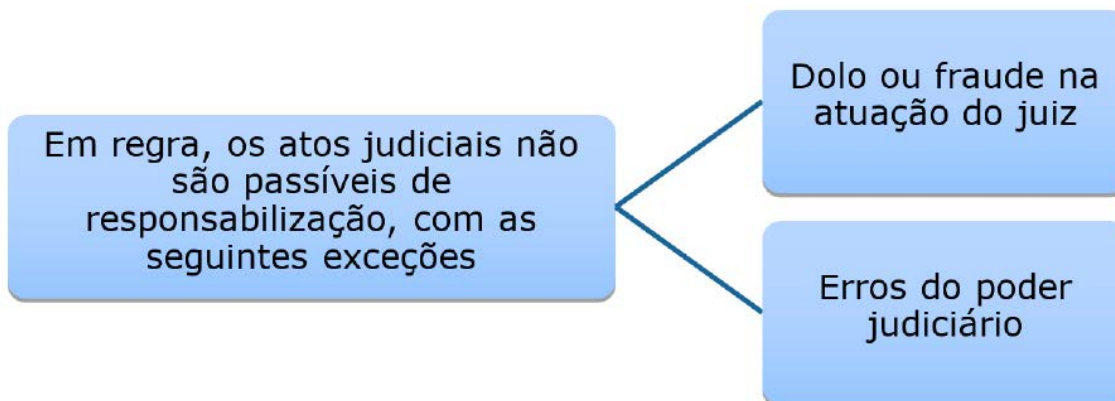
Casos de erro judiciário: estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, que *"O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença"*.

Havendo erro por parte do Poder Judiciário, estará o Estado obrigado a indenizar o particular pelos danos decorrentes da decisão. Como consequência, verificando o Poder Público que o magistrado agiu com dolo ou culpa, poderá ajuizar a competente ação de ressarcimento.

Exemplo: em decisão ocorrida em 1999, um magistrado condenou Isaías à pena de prisão por 15 anos. Em 2005, restou comprovado que Isaías não era o autor do fato ensejador da prisão, motivo pelo qual o mesmo foi libertado.

No entanto, considerando que Isaías ficou preso por aproximadamente 6 anos, deverá o Estado indenizá-lo pelo erro judiciário.

Caso se comprove que a decisão do magistrado foi tomada com base em motivos particulares ou com o interesse de prejudicar Isaías (dolo ou culpa), poderá o Estado ajuizar Ação Regressiva contra o juiz.



RESUMO

A responsabilidade civil do Estado, também conhecida como **responsabilidade extracontratual**, pode ser entendida como o meio através do qual os **danos decorrentes de ações e omissões do Poder Público são passíveis de responsabilização** e de indenização aos particulares.

Diversas foram as teorias, ao longo dos anos, que tentaram explicar a forma como deveria ocorrer a responsabilização do Estado. Passamos da total **irresponsabilidade**, evoluímos para a **teoria civilista até chegarmos, nos dias atuais, às teorias publicistas**.

A **teoria da irresponsabilidade** afirmava que o rei era uma entidade enviada por deus e que jamais cometia erros. Logo, o Estado (representado pelo rei) jamais seria responsabilizado.

A **teoria da culpa civil (também conhecida como culpa comum)** tentava equiparar os agentes estatais à atuação dos particulares. Assim, admitia-se a responsabilização do Estado, mas desde que **o particular comprovasse que o agente público agira com dolo ou culpa**.

A **teoria da culpa administrativa** representou um avanço na responsabilização do Poder Público. Como o Estado não mais se limitava a garantir os direitos básicos da população, mas sim uma série de direitos positivos (tais como os sociais e culturais), poderia ser responsabilizado no caso de **omissão ou falha na prestação do serviço público**.

De acordo com a **teoria do risco administrativo**, que é a regra em nosso ordenamento, a atuação do Poder Público, quando causar danos a terceiros, ensejará a responsabilização do Estado, **ainda que a atuação dos agentes públicos não tenha ocorrido com dolo ou culpa**.

A **teoria do risco integral** afirma que a responsabilização do Estado deve ocorrer em todas as situações em que houver a presença do Poder Público em uma das partes. Assim, mesmo que um terceiro seja o culpado exclusivo pelo dano, ainda assim o Poder Público deverá ser responsabilizado.

O **risco social** é a mais moderna das teorias de responsabilização, podendo ser entendida como a **"coletivização da responsabilidade objetiva"**. De acordo com a teoria, em certas situações a responsabilização é dividida pela coletividade como um todo.

Teoria da irresponsabilidade	O Estado jamais era responsabilizado pelos danos causados.
Teoria da culpa civil (culpa anônima)	Para que houvesse responsabilização, o particular deveria comprovar a culpa do agente estatal. (subjetiva)
Teoria da culpa administrativa	Para que haja responsabilização, o particular deve comprovar a omissão ou falha na prestação do serviço público. (subjetiva)
Teoria do risco administrativo	Para que haja responsabilização, basta que haja uma conduta do Poder Público causadora de danos aos particulares. (objetiva)
Teoria do risco integral	O Estado é responsabilizado por todos os danos decorrentes de suas ações, ainda que tenha ocorrido a culpa do particular ou o dano seja proveniente de eventos alheios (caso fortuito, força maior ou eventos da natureza)
Teoria do risco social	Em certas situações, a responsabilização estatal é compartilhada por toda a coletividade. (objetiva)

Nas situações em que estivermos diante de uma **ação causadora de danos**, a responsabilização será com base na **teoria do risco administrativo (objetiva)**.

Nas situações em que os danos forem decorrentes de **omissão ou falha do Poder Público**, a teoria utilizada será a da **culpa administrativa (subjetiva)**.

Nas situações em que o **Estado esteja na condição de garante**, ou seja, tendo que garantir a integridade das pessoas que estejam sob a sua guarda, mesmo que o dano decorra de omissão, a responsabilização será feita com base na **teoria do risco administrativo**.

De extrema importância é conhecermos o comando constitucional sobre a responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º): ***As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.***

Da análise do artigo, percebe-se que duas são as **"classes"** de pessoas que respondem objetivamente: **as pessoas jurídicas de direito público** (toda a administração direta, as autarquia, as fundações públicas e as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos) e **as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos** (as delegatárias de serviço público, tais como as concessionárias e permissionárias).

No tocante às **delegatárias de serviço público**, já está pacificado o entendimento de que a sua responsabilidade se estende a todos os particulares, **independente de serem ou não usuários das prestadoras de serviços públicos**.

Caso as prestadoras de serviços públicos não possuam condições financeiras para pagar o dano causado, o Estado deve responder em caráter **subsidiário**.

Ocorrendo um dano ao particular decorrente de um ato do Poder Público, o Estado é demandado judicialmente por meio de uma **ação de indenização proposta pelo particular**.

Uma vez comprovado, o Poder Público indeniza o particular pelos danos patrimoniais ou morais causados. Posteriormente, verifica se o agente público agiu ou não com **dolo ou culpa**. Em caso positivo, ajuíza a competente **ação de ressarcimento**.

O prazo para o particular lesado ajuizar a ação de indenização é de **5 anos contados da ocorrência do fato**.

É **imprescritível** o prazo para que o Estado ajuíze a ação de ressarcimento nos danos decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa e que envolvam matéria criminal. Nos demais casos de ilícito civil, como a improbidade decorrente de ato culposos, o entendimento do STF é de que a ação deve ser proposta dentro de um **prazo prescricional estabelecido em lei**.

De acordo com o entendimento do STF, **não são admitidos os institutos da denúncia à lide e do litisconsórcio nas ações de indenização**. Dessa forma, o particular lesado apenas poderá propor a ação perante a pessoa jurídica que tenha praticado o dano.

Diferentemente do que ocorre com os danos decorrentes de ação do Poder Público, não há uma disposição constitucional que regule qual a teoria a ser utilizada quando estivermos diante de **omissão de serviço público por parte do Estado**.

Coube à jurisprudência, neste sentido, estabelecer que a teoria a ser utilizada seria a da **culpa administrativa**.

Podemos distinguir as duas formas de responsabilização (**por ação e por omissão do Poder Público**), com base na seguinte tabela:

Responsabilidade por ação	Responsabilidade por omissão
Teoria do risco administrativo	Teoria da culpa administrativa
Conceito constitucional	Conceito doutrinário
Teoria objetiva	Teoria subjetiva
Danos decorrentes de ações do Poder Público, com a ressalta dos casos de omissão em que a administração atua na condição de garante	Danos decorrentes de omissões do Poder Público, com a ressalva dos casos de omissão em que a administração atua na condição de garante
Para ensejar dano, o causador do mesmo deve estar investido na condição de agente público	Para ensejar dano, o serviço pode ter sido não prestado ou prestado de maneira falha

A omissão do Poder Público pode ser dividida em **específica e genérica**.

Na **omissão específica**, o Poder Público atua diante de um caso concreto, específico. Logo, não é toda a população que será prejudicada com a possível omissão estatal. Tal omissão possui caráter objetivo

Na **omissão genérica**, não estamos diante de uma situação concreta, de forma que a omissão prejudica toda a coletividade. Tal omissão possui caráter subjetivo.

Podemos distinguir as duas espécies de omissão da seguinte forma: se a questão mencionar apenas qual a **responsabilidade decorrente de omissões ou falhas na prestação do serviço público**, devemos marcar que é a **omissão genérica, de caráter subjetivo**.

Se a questão apresentar um caso concreto, devemos analisar se a atuação do Poder Público seria capaz de evitar o dano. Em caso positivo (tal como ocorre nas situações em que o Estado está na condição de "garante"), a **omissão será específica e objetiva**.

No que se refere às obras públicas, o **Estado será responsável pelos danos causados quando executar as obras diretamente**.

Quando o Poder Público contratar uma empreiteira para a realização da obra pública, em regra, **não haverá a responsabilidade estatal**. No entanto, caso **o simples objeto da obra traga danos à coletividade**, ou então **ocorra o dano e a empreiteira não tenha condições financeiras para pagá-lo**, responderá o Estado pelos danos causados.

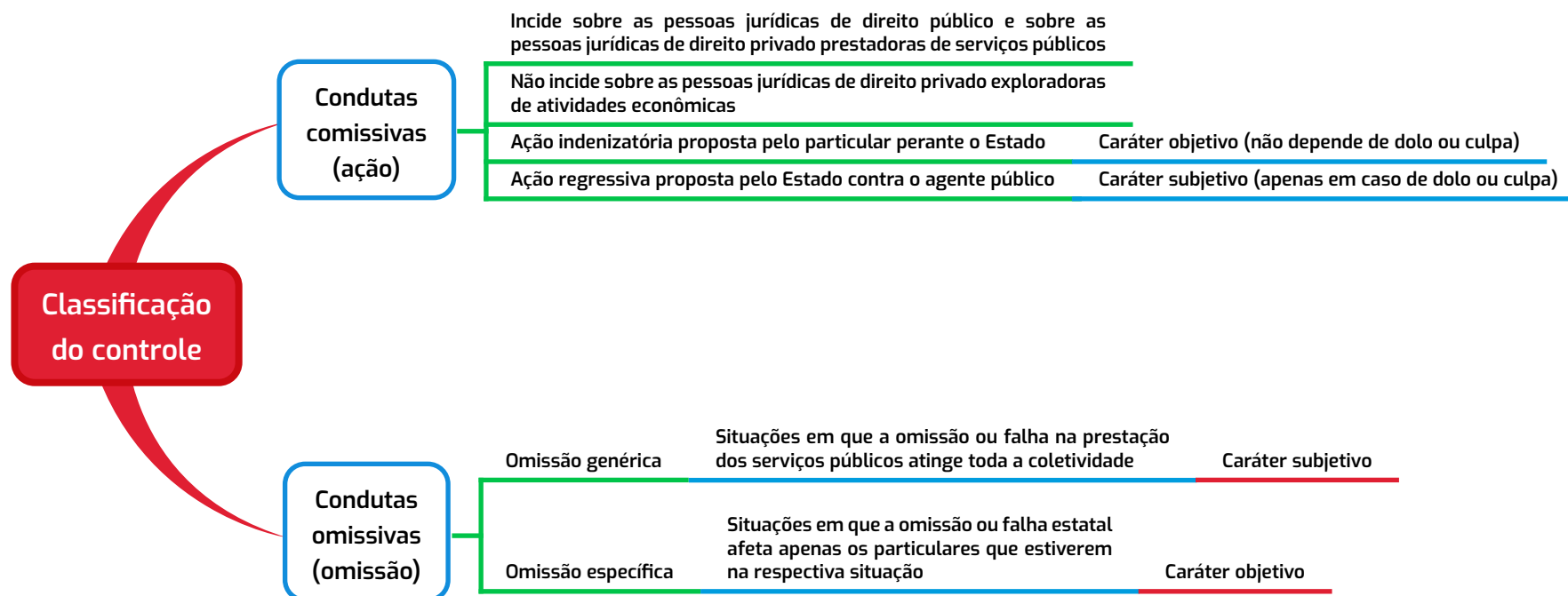
No tocante aos **atos legislativos e judiciais**, ao contrário do que ocorre com os atos da administração pública, vigora a regra da **irresponsabilidade**, ou seja, sem a possibilidade de responsabilização do Poder Público.

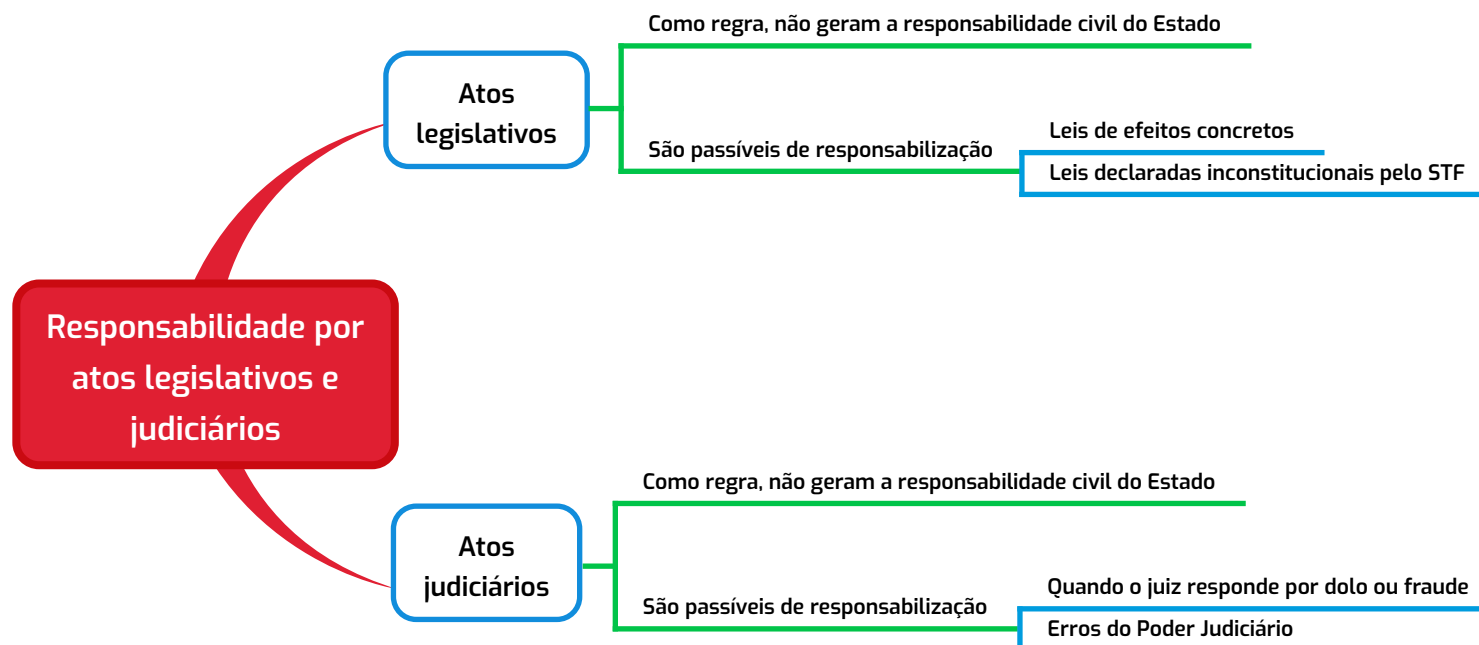
Duas são as situações, no entanto, em que é cabível a responsabilização decorrente de atos legislativos: **leis de efeitos concretos e leis declaradas inconstitucionais pelo STF.**

Duas também são as hipóteses de responsabilização pelos atos judiciais: **caso haja erro judiciário ou quando o juiz atue com dolo ou fraude, prejudicando um particular.**

Responsabilização	Caráter	Peculiaridades
Responsabilidade decorrente de ação	Objetiva	É a regra em nosso ordenamento jurídico.
Responsabilidade decorrente de omissão	Subjetiva	Decorre de omissão, falha ou insuficiência do serviço prestado.
Caso a omissão seja genérica	Subjetiva	Omissão afeta toda a coletividade.
Caso a omissão seja específica	Objetiva	Omissão afeta apenas administrados específicos.
Estado na condição de garante	Objetiva	É um caso de omissão específica.
Responsabilidade das prestadoras de serviço público	Objetiva	Em caso de insuficiência financeira, é o Estado quem responde pelos danos em caráter subsidiário.
Responsabilidade decorrente de obras públicas	Objetiva	Em regra, não haverá responsabilidade estatal.
Responsabilidade decorrente de atos legislativos e judiciais	Objetiva	Em regra, não haverá responsabilidade estatal.
Responsabilidade dos agentes públicos na ação regressiva	Subjetiva	Apenas ocorrerá caso se comprove que houve dolo ou culpa na prestação dos serviços públicos.

MAPAS MENTAIS





QUESTÕES DE CONCURSO

- QUESTÃO 1** (CESPE/AJ/TJ-PA/DIREITO/2020) Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiros, uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica estará sujeita
- a) ao regime da responsabilidade civil objetiva do Estado.
 - b) ao regime jurídico da responsabilidade civil privada.
 - c) à teoria do risco administrativo.
 - d) à teoria da falta do serviço.
 - e) à teoria do risco integral.

- QUESTÃO 2** (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa.

- QUESTÃO 3** (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontra sob responsabilidade pública.

- QUESTÃO 4** (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado.

- QUESTÃO 5** (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta.

QUESTÃO 6 (CESPE/TEC MIN/MPE-CE/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva.

QUESTÃO 7 (CESPE/PROC MUN/PREF. BOA VISTA/2019) Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

Um município poderá ser condenado ao pagamento de indenização por danos causados por conduta de agentes de sua guarda municipal, ainda que tais danos tenham decorrido de conduta amparada por causa excludente de ilicitude penal expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado.

QUESTÃO 8 (CESPE/PROC/TCE-RO/2019) Considere as seguintes situações hipotéticas.

- I – João, agente de uma fundação pública de direito público, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.
- II – Pedro, agente de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.
- III – Antônio, agente de empresa privada prestadora de serviços públicos, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.

Assinale a opção que apresenta, na ordem em que aparecem, as formas de responsabilidades das referidas pessoas jurídicas pelos danos causados por João, Pedro e Antônio.

- a) objetiva / objetiva / objetiva
- b) objetiva / objetiva / subjetiva
- c) objetiva / subjetiva / objetiva
- d) subjetiva / objetiva / objetiva
- e) subjetiva / subjetiva / objetiva

QUESTÃO 9 (CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) No que concerne à responsabilidade do Estado, julgue o item subsequente.

Ato antijurídico é aquele estritamente derivado de uma ilicitude do agente.

QUESTÃO 10 (CESPE/JE/TJ-SC/2019) De acordo com o entendimento majoritário e atual do STJ, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é

- a) objetiva, bastando que sejam comprovadas a existência do dano, efetivo ou presumido, e a existência de nexo causal entre conduta e dano.
- b) objetiva, bastando a comprovação da culpa in vigilando e do dano efetivo.
- c) subjetiva, sendo necessário comprovar negligência na atuação estatal, o dano causado e o nexo causal entre ambos.
- d) subjetiva, sendo necessário comprovar a existência de dolo e dano, mas sendo dispensada a verificação da existência de nexo causal entre ambos.
- e) objetiva, bastando que seja comprovada a negligência estatal no dever de vigilância, admitindo-se, assim, a responsabilização por dano efetivo ou presumido.

QUESTÃO 11 (CESPE/AJ/STM/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2018) Julgue o item a seguir, relativo ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

Um servidor público federal que, no exercício de sua função, causar dano a terceiros poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória.

QUESTÃO 12 (CESPE/AJ/STM/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa. A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A culpa concorrente da vítima exclui a responsabilidade da União para a reparação de danos sofridos por Maria.

QUESTÃO 13 (CESPE/AUD EST/TCM-BA/INFRAESTRUTURA/2018) A responsabilidade por ato comissivo do Estado está sujeita à teoria

- a) subjetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos.
- b) objetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos.
- c) subjetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos.
- d) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos ilícitos e lícitos.
- e) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos.

QUESTÃO 14 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

QUESTÃO 15 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

As empresas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente no caso de dolo.

QUESTÃO 16 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e materiais.

QUESTÃO 17 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

QUESTÃO 18 (CESPE/TECNO GP/EBSERH/2018) No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o próximo item.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva.

QUESTÃO 19 (CESPE/DPF/PF/2018) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção.

QUESTÃO 20 (CESPE/AUD GOV/CGE-PI/GERAL/2015) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a existência de um evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a indenização por parte do Estado, afastada a possibilidade de ser invocada alguma excludente da responsabilidade.

QUESTÃO 21 (CESPE/TJ/TRE-GO/2015) De acordo com a Constituição Federal, somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

QUESTÃO 22 (CESPE/AUD GOV/CGE-PI/GERAL/2015) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado.

As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.

QUESTÃO 23 (CESPE/DIPLOMATA/IRBR/2015) Acerca das competências dos entes federativos, da personalidade jurídica e da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, julgue (C ou E) o item que se segue.

A regra da responsabilidade civil objetiva aplica-se indistintamente à administração direta e às entidades que compõem a administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

QUESTÃO 24 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2015) Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, julgue o próximo item, a respeito da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros tem sustentação na teoria da culpa administrativa.

QUESTÃO 25 (CESPE/TEC NS/MPOG/"ENAP"/2015) Julgue o próximo item, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Mesmo a conduta lícita de agente estatal que, no exercício de suas funções, causar dano a terceiros, ensejará responsabilidade civil do Estado.

QUESTÃO 26 (CESPE/AJ/TJDFT/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2015) A teoria do risco administrativo se apresenta como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.

QUESTÃO 27 (CESPE/AJ/TRE-GO/JUDICIÁRIA/2015) Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu CPF.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referente à responsabilidade civil do Estado.

Na referida ação, fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, constarão como corréus o servidor responsável pelo erro e o poder público.

QUESTÃO 28 (CESPE/ADM/MPOG/2015) João, agente administrativo de uma empresa estatal prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou prejuízo a terceiro, não usuário do serviço.

Nessa situação hipotética, o indivíduo prejudicado deve provar a culpa de João para exigir da empresa estatal a reparação dos danos que lhe foram causados.

QUESTÃO 29 (CESPE/AUD/TCE-RN/2015) A respeito de responsabilidade civil do Estado por danos, abuso de poder e má gestão de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Um ônibus de determinada concessionária de serviço público envolveu-se em acidente com vítima fatal, porém havia indícios de embriaguez da vítima, de que o condutor do ônibus atuara com diligência no momento do acidente e de que, no momento do acidente, o veículo trafegava com velocidade abaixo do máximo permitido na via.

Assertiva: Nessa situação, a empresa de ônibus não precisará indenizar a família da pessoa que morreu no acidente, pois a pessoa jurídica de direito privado não responde com responsabilidade objetiva diante de danos causados a terceiros não usuários de serviços públicos.

QUESTÃO 30 (CESPE/ADM/FUB/2015) Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado.

QUESTÃO 31 (CESPE/ADV/AGU/2015) Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade patrimonial do Estado, julgue o seguinte item.

Situação hipotética: Um veículo oficial da AGU, conduzido por servidor desse órgão público, passou por um semáforo com sinal vermelho e colidiu com um veículo particular que trafegava pela contramão.

Assertiva: Nessa situação, como o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva, existirá a responsabilização indenizatória integral do Estado, visto que, na esfera administrativa, a culpa concorrente elide apenas parcialmente a responsabilização do servidor.

QUESTÃO 32 (CESPE/PEB/SEDf/ATIVIDADES/2017) No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

Se um agente público, nessa qualidade, causar dano a terceiro, a responsabilidade civil do Estado será objetiva.

QUESTÃO 33 (CESPE/PROC MUN/PREF. FORTALEZA/2017) A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

De acordo com o entendimento do STF, empresa concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados à família de vítima de atropelamento provocado por motorista de ônibus da empresa.

QUESTÃO 34 (CESPE/AGE/SEDf/DIREITO E LEGISLAÇÃO/2017) A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de vinte anos. Em determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item subsequente.

Caso se comprove que o acidente decorreu de culpa exclusiva da passageira, o consórcio de empresas não responderá civilmente pelo acidente.

QUESTÃO 35 (CESPE/TEC AE/DPU/2016) A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o item subsequente.

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente público.

QUESTÃO 36 (CESPE/TEC AE/DPU/2016) A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o item subsequente.

A responsabilidade do Estado inclui o dever de indenizar as vítimas quando de ação ou omissão, ainda que lícita, resultar-lhes danos.

QUESTÃO 37 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 1988.

QUESTÃO 38 (CESPE/ATA/DPU/2016) Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia administrativa, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Considere que uma pessoa jurídica de direito público tenha sido responsabilizada pelo dano causado a terceiros por um dos seus servidores públicos. Assertiva: Nessa situação, o direito de regresso poderá ser exercido contra esse servidor ainda que não seja comprovada a ocorrência de dolo ou culpa.

QUESTÃO 39 (CESPE/ESP/FUNPRESP/JURÍDICA/2016) Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Um empregado de empresa prestadora de serviços públicos causou, por omissão, dano a usuário do respectivo serviço, tendo ficado configurada a sua responsabilidade pela inobservância inescusável a dever de cautela. Assertiva: Nessa situação, se a empresa empregadora indenizar o usuário, estará assegurado seu direito de regresso em face do empregado, ainda que a conduta deste não tenha sido intencional.

QUESTÃO 40 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/EDUCACIONAL/2016) Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: O motorista de determinado veículo particular, não tendo respeitado o sinal vermelho do semáforo, provocou a colisão entre o veículo que dirigia e um veículo oficial do TCE/PA que estava estacionado em local proibido. Assertiva: Nessa situação, o valor da

indenização a ser paga pelo Estado será atenuado ante a existência de culpa concorrente, já que o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do tipo risco administrativo.

QUESTÃO 41 (CESPE/TA/ANVISA/2016) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

QUESTÃO 42 (CESPE/PROC MUN/PREF. FORTALEZA/2017) A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Situação hipotética: Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal vermelho, colidiu com veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, que trafegava na contramão. Assertiva: Nessa situação, não existe a responsabilização integral do Estado, pois a culpa concorrente atenua o quantum indenizatório.

QUESTÃO 43 (CESPE/AGE/SEDF/ADMINISTRAÇÃO/2017) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional. No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A autarquia tem direito de regresso contra João.

QUESTÃO 44 (CESPE/AFCE/TCE-SC/CONTROLE EXTERNO/ADMINISTRAÇÃO/2016) Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente.

QUESTÃO 45 (CESPE/PRF/PRF/2019) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou o dolo do agente público.

QUESTÃO 46 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

QUESTÃO 47 (CESPE/AJ/STM/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa. A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A União tem direito de regresso em face de João, considerando que, no caso, a responsabilidade do agente público é subjetiva.

QUESTÃO 48 (FCC/ASS TFMANAUS/PREF MANAUS/"SEM ÁREA"/2019) A responsabilidade extracontratual prevista constitucionalmente para a Administração pública

- a) destina-se a regular os serviços públicos prestados exclusivamente pela Administração direta ou pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração indireta.
- b) sujeita-se à modalidade subjetiva no caso de atos omissivos ou comissivos lícitos praticados por agentes públicos.
- c) abrange as pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta, não se estendendo aos demais entes, porque sujeitos ao regime jurídico de direito privado.
- d) é sempre objetiva, tanto para a Administração direta, quanto para a Administração indireta, salvo hipóteses em que não se comprovar a ocorrência de culpa de agente público para os danos causados.

e) se estende às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, mesmo que não integrantes da Administração indireta, comprovada a ocorrência de danos concretos e o nexo causal destes com a conduta de seus empregados.

QUESTÃO 49 (FCC/ANA ADM/SANASA/SERVIÇOS JURÍDICOS/2019) Durante a manutenção de uma estação de tratamento de esgoto gerida pela Administração pública, o funcionário danificou uma das válvulas que acionavam a filtragem, ocasionando a contaminação da água em nível superior ao admitido. A Administração pública responsável pela gestão da referida estação

- a) é responsável objetivamente pelos danos causados pelo funcionário, independentemente de se tratar de servidor público ou terceirizado, o que, contudo, pode impactar na definição de quem será o demandado em regresso.
- b) implica responsabilidade objetiva pura, o que transfere à Administração pública o ônus de provar a culpa do funcionário responsável pela manutenção, caso pretenda exigir que seja ele o demandado para reparação dos danos.
- c) responde objetivamente pelos danos causados caso reste demonstrado que o autor da conduta danosa era servidor público, independente do vínculo funcional específico, excluídos, portanto, terceirizados.
- d) pode descaracterizar a possibilidade de responsabilidade se comprovar se tratar de caso fortuito, ou seja, que a atuação durante a manutenção foi involuntária.
- e) incorre em hipótese de responsabilidade subjetiva da Administração pública, tendo em vista que se configura conduta omissiva do servidor público, desde que efetivo, pois este não empregou o zelo esperado no desempenho de sua função.

QUESTÃO 50 (FCC/OJ/TJ MA/2019) O servidor público titular de cargo efetivo cuja atuação, no exercício de suas funções, ensejar danos ao erário ou a terceiros:

- a) responde objetivamente, da mesma forma e sob o mesmo fundamento que ensejam a responsabilidade do Poder Público.
- b) não responde administrativa ou civilmente, tendo em vista que o ente público ao qual está vinculado assumirá, por força de norma constitucional, o ressarcimento dos danos.
- c) será sancionado nas esferas administrativa e de improbidade, não lhe sendo permitido alegar ausência de culpa ou de dolo.

- d) pode ser responsabilizado diante de culpa ou dolo, diferentemente do ente público, sujeito à responsabilidade civil objetiva.
- e) pode ser demandado em litisconsórcio com o ente público com qual mantém vínculo funcional, incidindo, na hipótese, responsabilidade subjetiva.

QUESTÃO 51 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/JURÍDICO/2019) Na garagem da Câmara Municipal de Fortaleza, um manobrista, recrutado por empresa contratada para prestação de serviços à Edilidade, atropelou um servidor da Casa, causando-lhe danos físicos que lhe deixaram sequelas permanentes. Esse servidor ajuizou ação indenizatória em face do Município de Fortaleza, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal, incluindo também no polo passivo da demanda o indigitado manobrista. Em vista da situação, e à luz da legislação e da jurisprudência dominante, é correto concluir que

- a) a ação deveria ter sido proposta em face da Câmara Municipal, pois esta possui personalidade judiciária.
- b) a pretensão é improcedente, pois a responsabilidade prevista no art. 37, § 6º somente se aplica em favor de terceiros e não de servidores públicos.
- c) não se aplica o art. 37, §6º em ilícitos civis de trânsito, mas apenas o regime de responsabilidade constante do Código Civil.
- d) a ação deveria ter sido proposta em face da empresa contratada, pois a Câmara somente responde de forma subsidiária, em vista da concessão desse serviço público.
- e) o manobrista é parte ilegítima para figurar na demanda, visto que a responsabilidade prevista no art. 37, § 6º não abrange a responsabilidade pessoal do agente causador do dano, que responde apenas em caráter regressivo e pelo regime de responsabilidade subjetiva.

QUESTÃO 52 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/JURÍDICO/2019) Segundo entendimento dominante na doutrina e jurisprudência administrativas, não é situação capaz de gerar responsabilidade estatal a

- a) atividade legislativa.
- b) atividade jurisdicional.
- c) atuação do agente público fora do exercício de suas funções.
- d) omissão na prestação do serviço público.
- e) atuação lícita do Estado.

QUESTÃO 53 (FCC/AG FISCO/PREF. SJRP/2019) A incorreta manutenção no sistema de esgoto de determinado município causou o rompimento da tubulação e vazamento de efluentes, que avançaram para as instalações de um estabelecimento comercial, ensejando a necessidade de interdição para descontaminação. O Poder Público, se demandado a indenizar os prejuízos verificados, estará sujeito à responsabilidade

- a) subjetiva, considerando que a Administração pública é instada a indenizar apenas quando comprovada conduta culposa ou dolosa de seus agentes públicos.
- b) objetiva, que não exige a demonstração de culpa, tampouco do nexo de causalidade e de vínculo funcional do agente causador dos danos.
- c) objetiva, sendo necessário, contudo, que o autor da ação demonstre a ocorrência de danos concretos e do nexo de causalidade com o evento.
- d) subjetiva, que exige a demonstração, pelo autor da ação, da ausência de culpa da vítima.
- e) objetiva pura, que impõe obrigatoriedade de ressarcimento integral pelo poder público, desde que demonstrada conduta dolosa do agente público.

QUESTÃO 54 (FCC/ADG JR/METRO SP/ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS/2019) Considere a seguinte situação.

Em uma determinada metrópole, há duas linhas de trem metropolitano: uma é operada por uma empresa privada, mediante regime contratual de concessão, e o sistema de condução dos trens é totalmente automatizado, sem maquinistas ou operadores manuais; na outra linha, gerida por empresa estatal, os trens são conduzidos por maquinistas.

Em caso de ocorrência de acidentes envolvendo usuários em cada uma dessas linhas, é correto concluir que será aplicado o regime de responsabilidade

- a) subjetivo, em ambas as situações.
- b) objetivo, em ambas as situações.
- c) subjetivo na linha gerida pela concessionária e objetivo na linha gerida pela empresa estatal.
- d) objetivo na linha gerida pela concessionária e subjetivo na linha gerida pela empresa estatal.
- e) integral, em ambas as situações.

- QUESTÃO 55** (FCC/TEC/DPE-RS/ADMINISTRATIVA/2017) A responsabilidade extracontratual do Estado é estabelecida diante do preenchimento de alguns requisitos e pode ser imposta
- a) às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, que respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente das atividades que desenvolvem e de se tratar de atos comissivos ou omissivos.
 - b) às pessoas jurídicas de direito público, respondendo subjetivamente nos casos de atos comissivos lícitos e nos casos de atos omissivos lícitos.
 - c) aos entes públicos e concessionários de serviço público, não abrangendo as permissionárias de serviço público em razão do vínculo de delegação ter natureza de ato, não de contrato.
 - d) às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, que respondem sob a modalidade objetiva diante da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados a terceiros, que também demandam comprovação.
 - e) aos entes públicos e aos privados que mantenham vínculo funcional ou contratual com a Administração pública e, em razão dele, recebam repasse de dinheiro público, o que lhes obriga a reparar eventuais danos causados a terceiro, sob a modalidade objetiva.

- QUESTÃO 56** (FCC/APOG/PREF. RECIFE/2019) Durante a execução de uma obra de construção de rodovia que contempla a implantação de um acesso para um bairro vizinho, considerado estratégico em razão da interligação com a zona industrial do município, algumas casas da região foram interditadas em razão do surgimento de rachaduras internas e externas, que demonstram danos estruturais nos imóveis. A empresa responsável pela execução das obras e pela posterior exploração da mesma é uma empresa pública estadual, que afirma não ter havido qualquer ação de seus funcionários que pudesse ter causado os danos verificados. Diante desse cenário,
- a) a empresa estatal não poderá ser responsabilizada, salvo se comprovada culpa de seus funcionários, já que não se submete à modalidade objetiva de responsabilidade.
 - b) cabe à empresa estatal o integral ressarcimento dos danos causados às residências, seja em função do vínculo estatutário, seja porque a responsabilidade objetiva prescinde de demonstração de nexo causal e culpa dos agentes.
 - c) deverá a empresa estatal responder objetivamente pelos danos causados, desde que fique demonstrado que foi um de seus funcionários públicos, detentores de vínculo estatutário, que deu causa aos danos.

- d) não é necessária a comprovação de culpa ou de nexo de causalidade, desde que concretamente comprovados os danos, para que a empresa seja responsabilizada objetivamente.
- e) é indispensável demonstrar o nexo de causalidade entre os danos concretos sofridos pelos moradores e a ação ou omissão dos agentes públicos, para responsabilização da empresa pública.

QUESTÃO 57 (FCC/DP-AM/DPE AM/2018) Considere que um grupo de moradores de determinado bairro tenha sido afetado pelo rompimento de uma adutora instalada por empresa privada concessionária de serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, sofrendo diversos prejuízos materiais em decorrência do ocorrido.

De acordo com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie, no que tange à responsabilidade civil, referida concessionária

- a) responde pelos danos causados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, porém apenas em relação aos usuários dos serviços por ela prestados.
- b) possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, a qual, contudo, pode ser afastada caso comprovada a ocorrência de caso fortuito.
- c) apenas responde pelos danos causados se comprovada conduta dolosa ou culposa de seus empregados, eis que os mesmos não são agentes públicos.
- d) responde pelos danos causados, de forma irrestrita, com base na teoria do risco integral, descabendo responsabilidade subsidiária do poder concedente.
- e) somente responde pelos danos causados se comprovada falha na prestação do serviço, descabendo responsabilização objetiva.

QUESTÃO 58 (FCC/ANA JD/DPE-AM/CIÊNCIAS JURÍDICAS/2018) Durante o trajeto por uma rodovia federal, um veículo particular foi parado por um bloqueio policial, que estava à procura de traficantes de uma determinada organização criminosa. Não obstante os ocupantes do veículo tenham se identificado e a descrição física dos mesmos não fosse coincidente com os suspeitos procurados, a polícia não os liberou do bloqueio, determinando que fossem conduzidos à delegacia mais próxima para que prestassem depoimento. Não foi possível colher o depoimento dos ocupantes do veículo porque o sistema eletrônico da delegacia não estava

funcionando, nem havia delegado de plantão, decidindo os policiais por manter os ocupantes do veículo custodiados até o dia seguinte, apenas quando foi registrada a presença dos mesmos naquelas dependências. Com base na narrativa feita e no que concerne à esfera de direitos dos ocupantes do veículo, o ocorrido

- a) enseja responsabilidade objetiva do Estado tendo em vista que o poder de polícia administrativo exercido pelos agentes policiais demanda expressa previsão legal de todos os atos e providências permitidos.
- b) configurou regular exercício de poder de polícia administrativa, que autoriza a limitação dos direitos e liberdade individual dos indivíduos, independentemente de previsão legal e desde que voltado ao atingimento do interesse público.
- c) pode configurar ato de responsabilidade do policial que deteve o veículo e seus ocupantes, não se identificando qualquer irregularidade na atuação do Estado, por meio de seus agentes ou de forma genérica, por falha de serviço, dolo ou culpa.
- d) configura exercício regular de direito, considerando que o policial deve zelar pela segurança pública, podendo deter as pessoas, desde que indique a razão, não se aplicando a essa atuação as normas de responsabilidade civil.
- e) pode demandar responsabilização do Estado, considerando, sem prejuízo de outras alegações, que o serviço público não funcionou adequadamente, em razão do sistema inoperante e da ausência do delegado de plantão, o que inviabilizou o depoimento dos ocupantes.

QUESTÃO 59 (FCC/DP/DP-AP/2018) Em sede de processo pelo cometimento de crime sujeito à pena de reclusão, é proferida sentença condenatória em primeira instância, confirmada por seus próprios fundamentos, em segunda instância, sendo dado início à execução da pena privativa de liberdade quando do respectivo trânsito em julgado. Anos mais tarde, enquanto o condenado ainda cumpria a pena que lhe havia sido imposta, o Tribunal de Justiça julga procedente revisão criminal, absolvendo-o, com fundamento em nova prova de sua inocência, sem que ato ou falta imputável ao condenado houvesse contribuído para a reversão do julgado. Diante da procedência da revisão criminal e do tempo que permaneceu encarcerado, pretende o condenado obter indenização por danos morais em face do Estado.

Nessa situação, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

- a) não há que se falar no dever do Estado indenizar o condenado por erro judiciário ou prisão além do tempo devido, uma vez que a condenação e consequente prisão deram-se no exercício regular da jurisdição penal por órgãos competentes.
- b) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, desde que demonstrada conduta dolosa ou culposa dos órgãos judiciários quando da condenação.
- c) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional apenas se demonstrada conduta dolosa dos órgãos judiciários quando da condenação.
- d) restou configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, de natureza objetiva, o que inclui o dever de indenização por danos morais, como pretendido pelo condenado.
- e) embora tenha restado configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, de natureza objetiva, esta não inclui o dever de indenização por danos morais pretendido pelo condenado.

QUESTÃO 60 (FCC/ASST/DETRAN-MA/2018) Após um acidente sofrido por um pedestre quando passava perto das instalações de uma obra que estava sendo realizada por uma concessionária de serviço público, foi ajuizada ação de indenização pela vítima, julgada procedente. Fixada a indenização e não paga voluntariamente pela empresa, o autor da ação, vítima, que pretende receber o montante a que faz jus,

- a) poderá executar a sentença, cujo pagamento se dará mediante a expedição de precatório, por se tratar de concessionária de serviço público, empresa integrante da Administração indireta.
- b) deverá requerer a penhora de quaisquer bens da empresa, inclusive das receitas decorrentes da concessão de serviço público, não incidindo qualquer responsabilidade sobre o poder concedente.
- c) deverá pleitear do poder concedente a quitação do débito, mediante a expedição de precatório, considerando a inadimplência da concessionária de serviço público.

- d) deverá executar a sentença, que poderá demandar a penhora de bens da concessionária, não sendo possível alcançar aqueles que estiverem afetados à prestação do serviço público.
- e) poderá requerer a execução dos bens da concessionária de serviço público, cuja alienação forçada deverá se dar mediante licitação no caso de serem atingidos bens adquiridos durante a vigência do contrato e concessão.

QUESTÃO 61 (FCC/ASS TD/DPE AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2018) Cinco alunos de determinada escola pública estadual, beneficiados por transporte escolar gratuito custeado pelo Estado, durante o percurso entre a unidade escolar e as respectivas residências, sofreram danos físicos, alguns de grande proporção, em razão de acidente de veículo envolvendo a van escolar que os conduzia. Em razão destes fatos, os pais dos acidentados procuraram a Defensoria Pública para responsabilizar o Estado, responsável pelo transporte, que

- a) responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, na hipótese de comprovação de culpa do motorista da van, por se tratar de transporte gratuito.
- b) não responde pelos danos causados aos alunos, que devem acionar o responsável direto pelo acidente, na hipótese de ser comprovada culpa concorrente de terceiro.
- c) responde pelos danos causados aos alunos de forma objetiva, desde que o referido serviço de transporte não seja prestado por concessionária de serviço público, hipótese em que apenas esta responde objetivamente pelos danos.
- d) responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos alunos, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os prejuízos sofridos pelos mesmos, cabendo ao ente público mover ação de regresso contra o responsável direto nos casos de dolo ou culpa.
- e) responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, sendo necessária, na hipótese, a comprovação de dolo ou culpa do motorista da van, servidor público em desvio de função.

QUESTÃO 62 (FCC/AJ/TRT 6/ADMINISTRATIVA/2018) Dano comprovadamente causado a terceiro por concessionária de serviço público em razão do funcionamento inadequado do serviço prestado, implica responsabilidade

- a) do poder concedente, titular do serviço, não do concessionário, por ser pessoa jurídica de direito privado.
- b) da concessionária de serviço público, que está autorizada a acionar, em ação de regresso, o Poder Público, em razão da titularidade do serviço.
- c) do preposto da concessionária que tenha atuado com culpa ou dolo, não da pessoa jurídica, em razão do princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus integrantes.
- d) da concessionária de serviço público, que está autorizada, em caso de dolo ou culpa, a mover ação de regresso contra o causador do evento danoso.
- e) do poder concedente, por culpa in eligendo, hipótese em que a concessionária não poderá ser diretamente responsabilizada pelo prejudicado, pois responde contratualmente.

QUESTÃO 63 (FCC/ANA LEG/ALESE/TÉCNICO JURÍDICA/APOIO JURÍDICO/2018) Um Município decidiu proibir a utilização de bicicletas como meio de transporte urbano, determinando a interdição das ciclovias até que fossem refeitos os estudos de segurança e planejamento urbano, o que demandaria, no mínimo, um ano.

No que se refere à possibilidade de responsabilização do poder público,

- a) o Município fica sujeito à responsabilidade subjetiva, tendo em vista que o serviço público prestado falhou, necessitando ser interrompido por longo período.
- b) pode haver responsabilização objetiva do Município para aqueles que comprovarem ter sofrido danos extraordinários e anormais, pois mesmo os atos lícitos sujeitam o poder público à indenização.
- c) deve o Município ser responsabilizado de forma objetiva para o ressarcimento de quaisquer danos sofridos pelos envolvidos e usuários do setor cuja mobilidade foi suspensa.
- d) não pode ser responsabilizado pela modalidade objetiva, diante da licitude dos atos praticados pela Administração.
- e) inexistindo dolo ou culpa, pode, se for demonstrada a existência de danos, haver responsabilidade subjetiva, respondendo o poder público apenas se houver prova do prejuízo concreto.

QUESTÃO 64 (FCC/AJ/TRT 2/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Suponha que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência em um prédio do Poder Judiciário, ocasionados por um servidor que buscava conter um tumulto que

se formou no local em razão de protestos de determinada categoria de funcionários públicos. Referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado pelos danos sofridos. De acordo com o que predica a teoria do risco administrativo, o Estado

- a) possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, descabendo qualquer excludente de responsabilidade, como força maior, culpa da vítima ou de terceiros.
- b) apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo pelos seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o agressor.
- c) não responde pelos danos causados, salvo se comprovada omissão no dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido e suas condições de segurança.
- d) possui responsabilidade subjetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, a quem compete comprovar o nexo de causalidade e a culpa anônima do serviço.
- e) pode ser responsabilizado, independentemente de culpa ou dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada culpa de terceiros.

QUESTÃO 65 (FCC/DPE-AM/2018) Carlos, servidor público municipal que atua em hospital da rede pública estadual, no exercício regular de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente, que, sendo alérgico à mesma, acabou vindo a óbito. No procedimento instaurado para apuração de responsabilidades, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos, eis que o mesmo apenas seguiu a prescrição do médico responsável, também servidor do mesmo hospital. Inconformados, os familiares do falecido solicitaram à Defensoria Pública a adoção das medidas judiciais cabíveis para a responsabilização civil pelos danos sofridos. Diante da situação narrada,

- a) cabe a responsabilização objetiva do Estado, independentemente da comprovação de dolo ou culpa de quaisquer dos servidores, sendo esta última circunstância necessária apenas para fins de direito de regresso.
- b) o Estado somente poderá ser civilmente responsabilizado pelos danos sofridos pelos familiares se comprovada a prestação deficiente do serviço, com a necessária delimitação da parcela de culpa de cada um dos envolvidos.
- c) descabe a responsabilização do Estado, eis que configurada culpa exclusiva do servidor, caracterizada por imperícia ou imprudência, respondendo este diretamente pelos danos causados.

- d) incide a responsabilidade subjetiva e exclusiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, cabendo, para tanto, a demonstração de omissão no dever de fiscalizar a atuação de seus agentes.
- e) o Estado e o servidor responsável pela prescrição do medicamento respondem, solidariamente e de forma objetiva, pelos danos causados, salvo se presente causa excludente de responsabilidade civil como, por exemplo, culpa de terceiro.

QUESTÃO 66 (FCC/TEC LEG/CLDF/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA/2018) Felipe foi processado e condenado por prática de crime, por decisão judicial transitada em julgado, tendo cumprido a respectiva pena de privação de liberdade. Contudo, a condenação de Felipe se deu por erro judiciário.

Diante dessa situação, considerando apenas os dados ora fornecidos, Felipe

- a) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o reconhecimento da responsabilidade acarretaria ofensa à coisa julgada.
- b) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o Poder Judiciário é soberano.
- c) poderá pleitear indenização do Estado pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário.
- d) poderá pleitear indenização do Estado, desde que a condenação por erro judiciário tenha sido confirmada pelos Tribunais Superiores.
- e) não poderá pleitear indenização do Estado, pois ao magistrado é assegurada a independência.

QUESTÃO 67 (FCC/AFFE/SEFAZ-PI/2015) Determinado servidor da Secretaria da Fazenda inseriu informações falsas sobre cidadão, seu desafeto, no cadastro de contribuintes do Estado, fazendo com que o referido cidadão passasse a figurar no cadastro de inadimplentes. Diante dessa situação, o cidadão, que é um pequeno empresário, sofreu diversos prejuízos morais e patrimoniais, especialmente em decorrência de restrições de crédito. A responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelo cidadão é

- a) afastada, se comprovada culpa exclusiva do agente público, o qual responde civilmente perante o cidadão prejudicado e administrativamente por falta disciplinar.
- b) condicionada à comprovação de dolo do servidor, circunstância que, se presente, obriga o Estado a indenizar os danos patrimoniais e morais sofridos pelo cidadão.

- c) decorrente da prestação do serviço público, não estando presente na situação narrada em face da conduta dolosa do agente público.
- d) subjetiva, dependendo, pois, da prévia responsabilização do agente público em processo disciplinar ou administrativo.
- e) objetiva, dependendo, para efeito do dever de indenizar o cidadão, da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do servidor e os danos sofridos.

QUESTÃO 68 (FCC/JATTE/SEFAZ-PE/2015) Um servidor da Secretaria da Fazenda lançou, equivocadamente, dados de uma determinada empresa no sistema de informações de dívidas tributárias, fazendo com que a mesma figurasse como devedora. Necessitando de uma certidão negativa de débitos, o contribuinte deparou-se com o apontamento errôneo e solicitou a correção, a qual, contudo, demorou um considerável período de tempo. A referida empresa acionou judicialmente a Fazenda Estadual, pleiteando indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência do erro, notadamente em função de sua inabilitação em licitação da qual estava participando. Na hipotética situação narrada, a Fazenda

- a) terá, se condenada judicialmente a indenizar o contribuinte, direito de regresso em face do servidor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do mesmo.
- b) somente estará obrigada a indenizar o contribuinte se comprovada culpa do servidor.
- c) deverá indenizar o contribuinte com base na sua responsabilidade subjetiva, decorrente da omissão do dever de fiscalizar a atuação de seus agentes.
- d) não está obrigada a indenizar o contribuinte, que, contudo, poderá acionar o servidor que cometeu o erro.
- e) deverá indenizar o contribuinte pelos prejuízos suportados, desde que comprovado o nexo de causalidade com a conduta do agente público, independentemente de comprovação de culpa do mesmo.

QUESTÃO 69 (FCC/JE/TJ-GO/2015) Suponha que um servidor público tenha cometido erro na alimentação do sistema informatizado de distribuição de ações judiciais, o que levou a constatar, equivocadamente, a existência de antecedente criminal para determinado cidadão. Essa situação gerou prejuízos concretos para o cidadão, que foi preterido em processo de seleção

para emprego de vigilante e também obrigado a desocupar o quarto na pensão onde residia. Diante dessa situação, referido cidadão

- a) possui direito de obter do Estado a indenização pelos danos materiais e morais sofridos, condicionado à comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando da Administração.
- b) poderá acionar judicial ou administrativamente o servidor que cometeu a falha, o qual possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos comprovados.
- c) possui direito de ser indenizado pelo Estado pelos prejuízos decorrentes da conduta do servidor público, independentemente da comprovação de dolo ou culpa deste.
- d) poderá demandar, administrativa ou judicialmente, o Estado e o servidor, que possuem responsabilidade pelos danos causados por ação ou omissão, respondendo o Estado em caráter subsidiário em relação ao servidor.
- e) possui direito de obter indenização do servidor pelos prejuízos suportados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, em caráter subsidiário à responsabilidade objetiva do Estado.

QUESTÃO 70 (FCC/JT/TRT 6/2015) Em face de greve de serventuários da Justiça alguns candidatos à vagas abertas por uma prestigiada empresa de tecnologia não puderam se submeter ao correspondente processo seletivo, por não terem logrado obter certidões necessárias para comprovar a inexistência de antecedentes criminais. A responsabilidade civil do Estado, perante referidos cidadãos,

- a) somente se configura em face de condutas comissivas, sendo afastada, dada a sua natureza objetiva, quando não identificado o agente causador do dano.
- b) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, elementos esses que, somente, são requeridos para fins do direito de regresso do Estado perante o agente.
- c) depende da comprovação de dolo ou culpa dos serventuários, não bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com ação ou omissão de agente público.
- d) é de natureza subjetiva, ensejando o direito de regresso em face dos servidores responsabilizados em processo administrativo.
- e) é de natureza objetiva e independe, portanto, da comprovação do dano, bastando a identificação do nexo de causalidade.

QUESTÃO 71 (FCC/AP/MANAUSPREV/CIÊNCIAS ATUARIAIS/2015) Diante da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículos civis e militares, em razão do qual os particulares aduzem terem sofrido danos materiais de grande monta, atribuindo a responsabilidade pela colisão aos agentes públicos que teriam avançado cruzamento quando a sinalização lhes era contrária, cabe

- a) aos particulares comprovar o nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e os danos concretos sofridos, invocando a responsabilidade objetiva do Estado.
- b) à Administração comprovar a culpa das vítimas, única hipótese de exclusão da responsabilidade extracontratual do Estado.
- c) aos particulares aguardar a conclusão do processo administrativo que deve obrigatoriamente ser instaurado, para, com base na conclusão do mesmo, deduzir em juízo sua pretensão indenizatória.
- d) à Administração comprovar a ausência de nexo de causalidade, para fins de afastar sua culpa pelo acidente, sem prejuízo da responsabilização dos agentes públicos envolvidos.
- e) aos particulares comprovar a culpa dos agentes públicos, ou seja, que agiram com imprudência pois não estavam atendendo chamado de emergência, para fins de caracterização de responsabilidade objetiva.

QUESTÃO 72 (FCC/ADM/DPE RR/2015) Funcionário de sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de água realizava obras em canalização de determinada via pública, quando, por imperícia, gerou vazamento, que causou inundação e danos materiais a morador da área. Nesse caso, o Estado

- a) tem responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado, sem a possibilidade de exercer direito de regresso em face do funcionário.
- b) não possui responsabilidade objetiva, vez que a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado.
- c) possui responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado, sem prejuízo de exercer direito de regresso em face do funcionário.
- d) não possui responsabilidade objetiva, pois ausente o dolo na conduta do funcionário.
- e) possui responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado na medida e proporção da culpabilidade do funcionário.

QUESTÃO 73 (FCC/PROC/PGE-RN/2014) O Estado foi condenado judicialmente a indenizar cidadã por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública, eis que o hospital negou-se a realizar parto iminente alegando falta de leito disponível. Diante de tal condenação, entende-se que o Estado poderá exercer direito de regresso em face do servidor que negou a internação

- a) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- b) com base na responsabilidade subjetiva do mesmo, que decorre automaticamente da condenação do Estado, salvo se comprovadas, pelo servidor, causas excludentes de responsabilidade.
- c) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.
- d) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- e) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.

QUESTÃO 74 (FCC/AJ/TRT 23/ADMINISTRATIVA/2016) Considere a seguinte situação hipotética: em determinado Município do Estado do Mato Grosso houve grandes Deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas, em razão da ausência de sistema de captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está

- a) correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado.
- b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza.
- c) correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público.
- d) correta, no entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima.
- e) incorreta, haja vista que o Estado somente responde objetivamente, e, no caso narrado, não se aplica tal modalidade de responsabilidade.

QUESTÃO 75 (FCC/PROC/FJPO/PREF CAMPINAS/2016) Numa olimpíada de Matemática realizada numa escola pública municipal, além dos alunos matriculados na escola que sediou a competição, vieram alunos de diversas localidades, inclusive de outros municípios. Durante o evento, um dos bancos da arquibancada se desprende e caiu, causando lesões corporais em alguns espectadores do evento. Diante do ocorrido,

- a) o poder público municipal onde foi sediado o evento é responsável pelos danos causados, demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão dos agentes públicos que realizavam a manutenção do equipamento e os danos causados tanto nos alunos, quanto nos visitantes.
- b) por se tratar de acidente e, portanto, força maior, não há como responsabilizar o poder público, possível, no entanto, imputar responsabilidade diretamente aos agentes públicos que organizaram o evento, que não garantiram as adequadas condições de segurança.
- c) a municipalidade é responsável pelos danos porventura causados nos alunos matriculados na escola que sediou o evento, porque submetidos à sua custódia, cabendo aos demais entes públicos responsáveis pelos alunos visitantes a reparação dos danos por esses sofridos.
- d) há responsabilidade objetiva da municipalidade em relação aos danos causados nos alunos e visitantes, vedado direito de regresso em face dos dirigentes da unidade por se tratar de caso fortuito ou força maior.
- e) são solidariamente responsáveis o poder público municipal e os agentes públicos responsáveis pela gestão da unidade escolar, devendo, em razão disso, incidir a modalidade de responsabilidade subjetiva.

QUESTÃO 76 (FCC/AFRE-RJ/SEFAZ-RJ/2014) Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

- a) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- b) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

d) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

e) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

QUESTÃO 77 (FCC/TJ/TRF 3/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.

b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.

c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.

d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.

e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.

QUESTÃO 78 (FCC/TJ/TRT 16/ADMINISTRATIVA/2014) Francisco é servidor de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Em determinada data, Francisco, no exercício de sua função, intencionalmente, causou danos a particulares. Nesse caso, a responsabilidade da sociedade de economia mista pelos danos ocasionados é

a) objetiva.

b) subjetiva.

c) subsidiária.

d) inexistente.

e) disjuntiva.

QUESTÃO 79 (FCC/AUD/TCM-RJ/2015) Determinada instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica e que atua em regime de competição no mercado foi acionada judicialmente por um cidadão, que objetiva ser indenizado por alegados prejuízos materiais e danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastro de devedores, em decorrência de equívoco da referida instituição. O cidadão fundamentou seu pedido na responsabilidade civil da Administração pública, na forma

preconizada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Referida pretensão, com o fundamento apresentado, afigura-se

- a) incabível, uma vez que sua natureza e regime de atuação no mercado privado, afasta a responsabilidade objetiva típica das prestadoras de serviço público.
- b) cabível, desde que comprovada a responsabilidade objetiva da empresa, submetida a regime jurídico de direito público.
- c) cabível, desde que comprovada conduta culposa de empregado da empresa.
- d) incabível, eis que a responsabilização civil do Estado pressupõe a presença de entidades sujeitas ao regime jurídico público.
- e) cabível, em razão da finalidade lucrativa do ente, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano apontado.

QUESTÃO 80 (FCC/TRE/SEFAZ-MA/ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO/2016) Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma

- a) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.
- b) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.
- c) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
- d) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.
- e) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.

QUESTÃO 81 (FCC/AJ/TRE-SP/JUDICIÁRIA/2017) Suponha que tenha ocorrido o rompimento de uma adutora de empresa prestadora de serviço público de saneamento básico, causando prejuízos materiais a diversas famílias que residem na localidade, as quais buscaram a responsabilização civil da empresa objetivando a reparação dos danos sofridos. De acordo com o regramento constitucional aplicável, referida empresa

- a) será responsável pelos danos sofridos pelos moradores desde que comprovada culpa dos agentes encarregados pela operação ou falha na prestação do serviço.
- b) sujeita-se, sendo pública ou privada, à responsabilização subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa.

- c) não poderá ser responsabilizada pelos prejuízos causados, eis que, em se tratando de responsabilidade subjetiva, o caso fortuito seria excludente da responsabilidade.
- d) sujeita-se, ainda que concessionária privada de serviço público, à responsabilização objetiva, que admite, em certas hipóteses, algumas causas excludentes de responsabilidade, como força maior.
- e) somente estará sujeita à responsabilização objetiva se for uma empresa pública, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

- QUESTÃO 82** (FCC/AJ/TRT 11/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que
- a) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.
 - b) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.
 - c) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
 - d) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso.
 - e) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da teoria do risco integral.

- QUESTÃO 83** (FCC/DPE-RS/2013/ANALISTA) Determinado cidadão foi vítima de danos causados por agente de empresa privada concessionária de serviço público. A responsabilidade da empresa e do agente que causou o dano agindo nessa qualidade,
- a) depende, para ambos, da comprovação de dolo ou culpa do agente.
 - b) independe, para ambos, da comprovação de dolo ou culpa, sendo de natureza objetiva.

- c) depende, para o agente, da comprovação de dolo ou culpa, dada sua natureza subjetiva.
- d) é, para o agente, solidária em relação à responsabilidade objetiva do poder concedente.
- e) é, para o agente, subsidiária em relação à responsabilidade subjetiva do poder concedente.

QUESTÃO 84 (FCC/INSS/2012/PERITO MÉDICO) A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento na Constituição Federal, aplicando-se sob a modalidade

- a) subjetiva quando se tratar da prática de atos lícitos e objetiva quando se trata de atos ilícitos.
- b) subjetiva, tanto para atos comissivos, quanto para atos omissivos.
- c) objetiva para atos comissivos, ainda que lícitos.
- d) subjetiva para atos comissivos dolosos, praticados por agentes públicos.
- e) objetiva quando se tratar de danos causados a terceiros, excluída qualquer responsabilização para a prática de atos omissivos.

QUESTÃO 85 (FCC/TRE-SP/2012/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Determinado cidadão sofreu danos em função de atendimento deficiente em unidade hospitalar pública. A responsabilidade civil da Administração pelos danos em questão

- a) é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa dos agentes.
- b) é de natureza objetiva, cabendo direito de regresso em face dos agentes responsáveis, no caso de dolo ou culpa.
- c) é de natureza subjetiva, demandando a comprovação da falha na prestação do serviço e culpa de agente público.
- d) é afastada, caso comprovado dolo ou culpa exclusiva do agente público.
- e) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente e do nexo de causalidade entre o evento e o dano.

QUESTÃO 86 (FCC/TRT-PE/2012/ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado depende necessariamente

- a) da comprovação de conduta comissiva dolosa ou omissiva culposa do agente público.
- b) do nexo de causalidade entre a ação ou omissão de seus agentes e o dano causado a terceiros.

- c) da prévia condenação do agente público em procedimento disciplinar.
- d) da comprovação da falha na prestação do serviço ou conduta dolosa do agente público.
- e) da omissão de agente público, consubstanciada na negligência na prestação do serviço.

QUESTÃO 87

(FCC/AJ/TRE-PR/JUDICIÁRIA/2017) Uma viatura policial envolveu-se em acidente de trânsito que resultou em danos patrimoniais bem como danos físicos em alguns dos envolvidos. A viatura, na ocasião, foi recolhida e submetida à vistoria e perícia. Também foi aberto procedimento administrativo para apuração dos fatos. O condutor da viatura, servidor público, teve contato com o laudo pericial e, não satisfeito com o resultado, decidiu ocultá-lo, impedindo sua juntada aos autos do procedimento administrativo. A conduta do servidor

a) pode lhe ensejar responsabilidade disciplinar, repercutindo na esfera civil onde se procederá à indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, cuja responsabilidade somente será apurada após a conclusão do procedimento administrativo disciplinar.

b) pode ensejar responsabilidade civil do Estado sob a modalidade objetiva caso dela decorram danos comprovados, tendo em vista que o servidor agiu ilicitamente, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar do mesmo.

c) enseja comprovação de culpa por parte do Estado, este que, em razão da omissão na conclusão das provas necessárias à elucidação dos fatos, deverá ser responsabilizado sob a modalidade subjetiva.

d) acarreta responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão de seu agente público, que ocultou as provas que elucidariam os fatos, permitindo identificar os responsáveis pelo acidente.

e) enseja responsabilidade disciplinar pelo ato de ocultação de provas, bem como pelo acidente de trânsito, pelo qual fica presumida sua culpa, na medida em que o servidor impediu a correta e adequada apuração dos fatos.

QUESTÃO 88

(FCC/AJ/TRE-SP/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Durante um evento cultural, realizado por determinada municipalidade, o palco onde estava sendo encenada uma peça de teatro cedeu, atingindo algumas pessoas que estavam na plateia, para as quais foi prestado atendimento médico. Algum tempo depois, a municipalidade foi acionada por um cidadão, pleiteando indenização por danos experimentados em decorrência de lesões

sofridas no dia do acidente narrado, que o teriam impedido de trabalhar. Dentre os possíveis aspectos a serem analisados a partir dessa narrativa, está a possibilidade

- a) do autor da ação demonstrar a culpa dos agentes públicos pelos danos que alega ter sofrido, em razão do tempo decorrido, que impediram a alegação de responsabilidade objetiva.
- b) da municipalidade demonstrar que seus agentes não agiram com culpa, tratando-se de caso fortuito, imprevisível, portanto, razão pela qual caberia ao autor comprovar suas alegações.
- c) do autor demonstrar o nexo causal entre o incidente ocorrido no dia do evento, que era realizado sob responsabilidade da municipalidade, e os danos que alega ter sofrido, para que seja configurada a responsabilidade objetiva do ente público.
- d) da municipalidade comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade que, em verdade, afastam a culpa do ente público pelo acidente em todos os casos de responsabilidade extracontratual objetiva.
- e) do autor demonstrar a veracidade de suas alegações e a ausência de atendimento por parte da municipalidade, tendo em vista que o socorro prestado imediatamente e no local do acidente afasta a responsabilidade extracontratual objetiva.

QUESTÃO 89 (FCC/PROC/PGE-MA/2016) Uma célula de grupo terrorista detona uma carga explosiva em aeronave de matrícula brasileira, operada por empresa brasileira de transporte aéreo público, causando mortes e ferimentos em diversos passageiros. Esclareça-se que a aeronave decolou de aeroporto brasileiro e a explosão ocorreu por ocasião da chegada ao destino, em solo norte-americano, sendo que diversas vítimas haviam embarcado em escala no México. Em vista de tal situação e nos termos da legislação brasileira,

- a) fica excluída a responsabilidade da União, haja vista que somente fatos ocorridos no território nacional são capazes de justificar a aplicação da responsabilidade objetiva nos serviços públicos.
- b) somente deve haver responsabilização da União em favor dos passageiros que embarcaram em solo brasileiro, caracterizada, no caso, a responsabilidade subjetiva por culpa do serviço, em razão da falha na prestação do serviço de segurança aeroportuária.
- c) não há responsabilidade estatal, visto que se trata de caso fortuito, circunstância excludente de responsabilidade, haja vista a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta das autoridades estatais.

- d) aplica-se a teoria do risco integral, devendo a União indenizar os passageiros que tenham sofrido danos corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrência do atentado.
- e) a responsabilidade principal e de caráter objetivo é da empresa prestadora do serviço de transporte aéreo público, somente havendo responsabilidade estatal em caráter subsidiário.

QUESTÃO 90 (FCC/DP/DPE-AP/2018) As teorias relativas à responsabilização civil extracontratual do Estado passaram por significativa evolução desde o postulado absolutista que predicava a total irresponsabilidade estatal fundado na máxima "The King can do no wrong". Uma dessas teorias é a do risco administrativo, de acordo com a qual

- a) o Estado responde, objetivamente, por todos os danos causados por ação ou omissão de seus agentes e de particulares prestadores de serviço público, não sendo admitida nenhuma excludente de responsabilidade.
- b) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, condicionada à comprovação de conduta culposa ou dolosa do agente público e do nexo de causalidade com os danos indicados.
- c) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, porém não atrelada à conduta culposa ou dolosa de agente determinado, mas sim à denominada culpa anônima ou falta do serviço.
- d) apenas em condutas omissivas pode ser invocada a responsabilidade objetiva do Estado, eis que inviável a individualização de culpa ou dolo de agente específico.
- e) o Estado responde objetivamente pelos atos comissivos de seus agentes, independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo de causalidade, admitindo, contudo, excludentes de responsabilidade como caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.

QUESTÃO 91 (FCC/AJ/TRT 6/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Uma autarquia estava edificando o prédio de sua nova sede. Durante as obras de fundação, as instalações de gasodutos existentes no subsolo foram perfuradas e houve abalos em algumas construções vizinhas. Nesse caso,

- a) o ente público que criou a autarquia responde obrigatoriamente e de forma solidária, em litisconsórcio necessário, pelos danos a que esta tenha dado causa.

- b)** a autarquia responde objetivamente pelos danos efetivamente causados, demonstrado o nexo de causalidade entre eles e a atuação daquele ente.
- c)** o ente público responde objetivamente e a autarquia, em regresso, subjetivamente, no caso de haver dolo ou culpa de seus funcionários.
- d)** o ente público responde objetiva e exclusivamente pelos danos comprovados, demonstrando o nexo de causalidade, tendo em vista que a autarquia integra a Administração direta.
- e)** a autarquia responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que haja a necessária demonstração de culpa, considerando a natureza jurídica do ente.

QUESTÃO 92 (FCC/AJ/TRT 6/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018)

Numa ação ajuizada por um particular em face do Município em razão de supostos danos causados em seu imóvel, vizinho a uma escola municipal, em virtude de uma reforma naquelas instalações que teria ensejado a queda do muro, caberá ao autor demonstrar

- a)** a negligência dos agentes públicos na conservação das dependências da escola, configurando culpa.
- b)** o nexo de causalidade entre os danos que foram causados ao seu imóvel e a queda do muro, decorrente da reforma.
- c)** o dolo dos agentes públicos na realização da reforma, sem preocupação com a qualidade da execução dos trabalhos.
- d)** a prova dos danos intencionalmente causados ao autor, bem como os lucros cessantes.
- e)** que não se tratou de hipótese de força maior ou de culpa concorrente da vítima, o que excluiria a responsabilidade do Município.

GABARITO

1. b	29. E	57. b
2. E	30. E	58. e
3. C	31. E	59. d
4. E	32. C	60. d
5. E	33. C	61. d
6. C	34. C	62. d
7. C	35. E	63. b
8. c	36. C	64. e
9. E	37. E	65. a
10. c	38. E	66. c
11. E	39. C	67. e
12. E	40. C	68. e
13. d	41. E	69. c
14. C	42. C	70. b
15. E	43. C	71. a
16. C	44. E	72. c
17. E	45. E	73. d
18. C	46. E	74. c
19. C	47. C	75. a
20. C	48. e	76. e
21. E	49. a	77. b
22. E	50. d	78. a
23. E	51. e	79. a
24. E	52. c	80. c
25. C	53. c	81. d
26. C	54. b	82. d
27. E	55. d	83. c
28. E	56. e	84. c

- 85. b
- 86. b
- 87. b
- 88. c
- 89. d
- 90. e
- 91. b
- 92. b

GABARITO COMENTADO

- QUESTÃO 1** (CESPE/AJ/TJ-PA/DIREITO/2020) Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiros, uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica estará sujeita
- a) ao regime da responsabilidade civil objetiva do Estado.
 - b) ao regime jurídico da responsabilidade civil privada.
 - c) à teoria do risco administrativo.
 - d) à teoria da falta do serviço.
 - e) à teoria do risco integral.

Letra b.

De acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, "**As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Sendo assim, as regras da responsabilidade objetiva (com base do risco administrativo) alcançam apenas as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos. Caso tais entidades sejam exploradoras de atividades econômicas, a responsabilização será realizada de acordo com as regras do direito privado (regime jurídico da responsabilidade civil privada).

- QUESTÃO 2** (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa.

Errado.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos devem obediência à responsabilidade objetiva do Estado. Sendo assim, respondem elas pelos danos causados pelos seus agentes independente da existência de dolo (intenção) ou culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 3 (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontra sob responsabilidade pública.

Certo.

Se o Poder Público é o responsável pela conservação de uma rodovia e, por não cumprir com esta obrigação, causar danos ao particular, deve ele ser responsabilizado. Neste caso, estaremos diante da responsabilização em razão de uma **omissão estatal**.

QUESTÃO 4 (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado.

Errado.

A culpa recíproca da vítima, ou culpa concorrente, é situação ensejadora do **excludente parcial de responsabilidade**. Logo, estamos diante, no caso, da **atenuação da responsabilidade do Poder Público**, e não de sua exclusão.

QUESTÃO 5 (CESPE/AFRE/SEFAZ-AL/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta.

Errado.

A ação regressiva apenas será assegurada ao Estado caso o agente tenha agido, em sua conduta, com dolo ou culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, **assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.**

QUESTÃO 6

(CESPE/TEC MIN/MPE-CE/2020) Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva.

Certo.

No caso das pessoas jurídicas de direito público, a responsabilização em decorrência de atos cometidos pelos seus agentes é **objetiva**, não sendo levado em conta se estes agiram ou não com dolo ou culpa.

Após o Estado indenizar o particular, verifica-se se a atuação do agente ocorreu com dolo ou culpa. Em caso afirmativo, poderá ingressar com uma ação regressiva. Consequentemente, é possível observar que a responsabilização dos agentes estatais é **subjetiva**, uma vez que a ação regressiva apenas poderá ser proposta caso a conduta tenha ocorrido com dolo ou culpa.

QUESTÃO 7

(CESPE/PROC MUN/PREF. BOA VISTA/2019) Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

Um município poderá ser condenado ao pagamento de indenização por danos causados por conduta de agentes de sua guarda municipal, ainda que tais danos tenham decorrido de conduta amparada por causa excludente de ilicitude penal expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado.

Certo.

A questão pode ser respondida com o entendimento de que as esferas de responsabilização são independentes entre si. Assim, ainda que determinada conduta do agente público

esteja amparada por causa excludente de ilicitude penal, poderá ela perfeitamente configurar a responsabilidade civil do Estado, ensejando, em caso de dolo ou culpa do agente, a eventual responsabilização por meio de ação regressiva.

DICA!

Para fins de prova, devemos memorizar que as situações excludentes da responsabilidade civil não se confundem com as excludentes da ilicitude penal.

QUESTÃO 8 (CESPE/PROC/TCE-RO/2019) Considere as seguintes situações hipotéticas.

- I – João, agente de uma fundação pública de direito público, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.
- II – Pedro, agente de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.
- III – Antônio, agente de empresa privada prestadora de serviços públicos, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro.

Assinale a opção que apresenta, na ordem em que aparecem, as formas de responsabilidades das referidas pessoas jurídicas pelos danos causados por João, Pedro e Antônio.

- a) objetiva / objetiva / objetiva
- b) objetiva / objetiva / subjetiva
- c) objetiva / subjetiva / objetiva
- d) subjetiva / objetiva / objetiva
- e) subjetiva / subjetiva / objetiva

Letra c.

Inicialmente, vejamos a previsão constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Item I: A fundação pública de direito público responde objetivamente, de acordo com as regras constitucionais, pelos danos causados pelos seus agentes (no caso, por João).

Item II: As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Caso elas sejam prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos causados. Caso sejam exploradoras de atividade econômica (como no caso apresentado), a responsabilidade ocorrerá de forma subjetiva e de acordo com as regras aplicáveis aos particulares.

Item III: Uma empresa privada prestadora de serviços públicos deve ser responsabilizada pelos atos de seus agentes de forma objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa.

QUESTÃO 9 (CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) No que concerne à responsabilidade do Estado, julgue o item subsequente.

Ato antijurídico é aquele estritamente derivado de uma ilicitude do agente.

Errado.

O ato antijurídico, sob a ótica da responsabilidade civil do Estado, pode ocorrer tanto quando a conduta for lícita ou ilícita. Em outros termos, ainda que o agente estatal pratique um ato lícito, estará o Estado, em caso de dano ao particular, obrigado a indenizar. Logo, a licitude ou ilicitude da conduta não é levada em conta para fins de caracterização do ato antijurídico.

QUESTÃO 10 (CESPE/JE/TJ-SC/2019) De acordo com o entendimento majoritário e atual do STJ, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é

- a) objetiva, bastando que sejam comprovadas a existência do dano, efetivo ou presumido, e a existência de nexo causal entre conduta e dano.
- b) objetiva, bastando a comprovação da culpa in vigilando e do dano efetivo.
- c) subjetiva, sendo necessário comprovar negligência na atuação estatal, o dano causado e o nexo causal entre ambos.
- d) subjetiva, sendo necessário comprovar a existência de dolo e dano, mas sendo dispensada a verificação da existência de nexo causal entre ambos.

e) objetiva, bastando que seja comprovada a negligência estatal no dever de vigilância, admitindo-se, assim, a responsabilização por dano efetivo ou presumido.

Letra c.

Para as omissões estatais, a regra geral, de acordo com entendimento amplamente majoritário, é que a responsabilização do Estado ocorre de maneira subjetiva.

Consequentemente, para que ocorra a responsabilização, deve o particular comprovar que o agente público agiu com dolo ou, pelo menos, culpa (negligência). Além disso, deve haver nexo de causalidade entre o dano causado e a omissão do Poder Público.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ, conforme se observa no julgamento proferido no Resp. 302.747:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 3. Hipótese em que, conforme se extrai do acórdão recorrido, ficou demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, o que caracteriza o ato ilícito, devendo o autor ser indenizado pelos danos suportados. Rever tal posicionamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

QUESTÃO 11 (CESPE/AJ/STM/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2018) Julgue o item a seguir, relativo ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

Um servidor público federal que, no exercício de sua função, causar dano a terceiros poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória.

Errado.

Ainda que existam entendimentos em sentido contrário, as bancas de concurso tendem a considerar que o particular lesado não pode acionar diretamente o agente público causador do dano, devendo, em sentido oposto, promover uma ação contra o Estado.

Posteriormente, em caso de comprovado dolo ou culpa do servidor, o Poder Público ajuíza uma ação regressiva.

Neste sentido, merece destaque a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 327904:

O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

QUESTÃO 12

(CESPE/AJ/STM/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa. A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A culpa concorrente da vítima exclui a responsabilidade da União para a reparação de danos sofridos por Maria.

Errado.

A culpa concorrente não exclui totalmente a responsabilidade do Poder Público (no caso, da União). A exclusão total ocorreria, por exemplo, se a culpa fosse exclusiva da vítima.

E como estamos diante de uma situação em que ambas as partes (agente e particular) são culpados, o que ocorre é uma atenuação da culpa.

QUESTÃO 13 (CESPE/AUD EST/TCM-BA/INFRAESTRUTURA/2018) A responsabilidade por ato comissivo do Estado está sujeita à teoria

- a) subjetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos.
- b) objetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos.
- c) subjetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos.
- d) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos ilícitos e lícitos.
- e) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos.

Letra d.

Para os danos decorrentes de condutas comissivas dos agentes públicos, o Estado responde de forma objetiva e com base na teoria do risco administrativo, cuja previsão está presente no texto da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E como estamos diante de uma teoria objetiva, não é relevante, para fins de responsabilização, verificar se o agente agiu com dolo ou culpa. Havendo dano e nexo de causalidade, deve o Poder Público indenizar o particular.

Importante destacar, ainda, que o dever de indenizar ocorre independente da conduta ser classificada como lícita ou ilícita.

QUESTÃO 14 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

Certo.

Em nosso ordenamento, a regra geral é que a responsabilidade estatal decorrente de atos omissivos ocorra de forma subjetiva, ou seja, com a obrigatoriedade de comprovação de uma conduta dolosa ou, pelo menos, culposa.

A exceção fica por conta das situações em que o Poder Público encontra-se na condição de garante, devendo assegurar a integridade das pessoas que estão sob a sua custódia (como, por exemplo, os presos de uma prisão estatal). Nestes casos, a responsabilização é objetiva. Importante destacar o posicionamento adotado pelo STJ com relação à responsabilidade civil decorrente de omissões. No julgamento do Resp. 302.747, entendeu o tribunal que *“A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos”*.

QUESTÃO 15 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

As empresas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente no caso de dolo.

Errado.

Conforme previsão constitucional, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. No entanto, a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva ocorre não apenas em caso de dolo, mas sim também em decorrência de culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 16 (CESPE/AJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e materiais.

Certo.

A responsabilidade civil trata-se de um conceito amplo, abarcando, em caso atos comissivos, o dever de o Poder Público indenizar não apenas os danos materiais, mas sim também os eventuais danos morais.

Neste sentido é a Súmula n. 37 do STJ, de seguinte redação:

Súmula STJ, 37

São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.

QUESTÃO 17 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

Errado.

De acordo com a doutrina majoritária, a força maior, a culpa de terceiros e o caso fortuito são classificados como excludentes de responsabilização, e não como atenuantes.

A atenuação da responsabilidade ocorre, em sentido diverso, quando estivermos diante de culpa concorrente entre o agente estatal e o particular que sofreu o dano.

QUESTÃO 18 (CESPE/TECNO GP/EBSERH/2018) No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o próximo item.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva.

Certo.

Ainda que o agente público seja o responsável pelo cometimento de um dano ao particular, sua responsabilização apenas ocorre em momento posterior, quando o Estado ajuíza a ação regressiva de ressarcimento.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 19 (CESPE/DPF/PF/2018) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção.

Certo.

Quando o Estado estiver na condição de garante, tendo a obrigação de preservar a integridade das pessoas que estão sob sua custódia, a responsabilização é classificada como objetiva, de acordo com a teoria do risco administrativo.

Nestas situações, a indenização ocorrerá em caso de inobservância do dever constitucional específico de proteção por parte do Estado.

QUESTÃO 20 (CESPE/AUD GOV/CGE-PI/GERAL/2015) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a existência de um evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a indenização por parte do Estado, afastada a possibilidade de ser invocada alguma excludente da responsabilidade.

Certo.

Por meio da teoria do risco integral, o Estado deve indenizar o particular sempre que uma conduta de seus agentes causar danos aos particulares.

Nestas situações, não poderá o Poder Público alegar qualquer tipo de excludentes (parcial ou total). Em outros termos, significa afirmar que a responsabilização estatal ocorre ainda que a culpa pela ocorrência do dano seja parcial ou totalmente do particular.

QUESTÃO 21 (CESPE/TJ/TRE-GO/2015) De acordo com a Constituição Federal, somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Errado.

Vejamos o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responsável por estabelecer as diretrizes acerca da responsabilização do Estado decorrentes de danos causados a particulares.

Art. 37, § 6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nota-se, desta forma, que não apenas as pessoas jurídicas de direito público serão responsabilizadas, mas sim também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (tal como as concessionárias e permissionárias).

QUESTÃO 22 (CESPE/AUD GOV/CGE-PI/GERAL/2015) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado.

As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.

Errado.

De acordo com a Constituição Federal, o direito de regresso é assegurado tanto nos casos de dolo quanto de culpa.

Art. 37, § 6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 23 (CESPE/DIPLOMATA/IRBR/2015) Acerca das competências dos entes federais, da personalidade jurídica e da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, julgue (C ou E) o item que se segue.

A regra da responsabilidade civil objetiva aplica-se indistintamente à administração direta e às entidades que compõem a administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Errado.

Vejamos novamente o teor do artigo 37, § 6º, da CF/88:

Art. 37, § 6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise do artigo, observa-se que, dentre as entidades que compõem a Administração Pública, apenas as pessoas jurídicas de direito público (conceito formado pela Administração Direta e pelas autarquias e fundações públicas) é que responderão com base na responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.

QUESTÃO 24 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2015) Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, julgue o próximo item, a respeito da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros tem sustentação na teoria da culpa administrativa.

Errado.

A teoria vigente em nosso ordenamento para a responsabilização do Estado decorrente de ações é a do risco administrativo. Por meio dela, o Poder Público deve indenizar o particular no caso de dano decorrente da atividade de seus agentes, independente destes terem agido com dolo ou culpa.

QUESTÃO 25 (CESPE/TEC NS/MPOG/"ENAP"/2015) Julgue o próximo item, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Mesmo a conduta lícita de agente estatal que, no exercício de suas funções, causar dano a terceiros, ensejará responsabilidade civil do Estado.

Certo.

A responsabilização do Estado independe da conduta de seus agentes ser lícita ou ilícita. Assim, ainda que um servidor público esteja no regular desempenho de suas atividades, caso esta cause dano a um particular deverá ocorrer a indenização por parte do Poder Público.

QUESTÃO 26 (CESPE/AJ/TJDFT/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2015) A teoria do risco administrativo se apresenta como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.

Certo.

Em nosso ordenamento, a teoria do risco administrativo é a que fundamenta a responsabilização do Estado para os danos decorrentes de ações dos seus agentes. Como esta teoria independe da verificação de dolo ou culpa, possui ela caráter objetivo.

QUESTÃO 27 (CESPE/AJ/TRE-GO/JUDICIÁRIA/2015) Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu CPF.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referente à responsabilidade civil do Estado.

Na referida ação, fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, constarão como corréus o servidor responsável pelo erro e o poder público.

Errado.

Temos aqui a possibilidade de utilização do instituto da denunciação à lide. Conforme exposto, os tribunais superiores divergem sobre a possibilidade de sua utilização.

No caso, a banca utilizou o entendimento do STF, por meio do qual a denúncia à lide não é possível nas ações de responsabilidade civil. Dessa forma, o particular lesado deverá acionar, inicialmente, o Poder Público. Após a condenação ao pagamento de indenização, o Estado verifica se o agente estatal agiu com dolo ou culpa. Em caso positivo, ajuíza a ação regressiva contra o servidor.

QUESTÃO 28 (CESPE/ADM/MPOG/2015) João, agente administrativo de uma empresa estatal prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou prejuízo a terceiro, não usuário do serviço.

Nessa situação hipotética, o indivíduo prejudicado deve provar a culpa de João para exigir da empresa estatal a reparação dos danos que lhe foram causados.

Errado.

As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos (tal como a concessionária do caso apresentado), respondem, de acordo com o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, de forma objetiva pelos danos causados a terceiros.

Logo, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa, por parte do particular, para o recebimento da indenização.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 29 (CESPE/AUD/TCE-RN/2015) A respeito de responsabilidade civil do Estado por danos, abuso de poder e má gestão de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Um ônibus de determinada concessionária de serviço público envolveu-se em acidente com vítima fatal, porém havia indícios de embriaguez da vítima, de que o condutor do ônibus atuara com diligência no momento do acidente e de que, no momento do acidente, o veículo trafegava com velocidade abaixo do máximo permitido na via.

Assertiva: Nessa situação, a empresa de ônibus não precisará indenizar a família da pessoa que morreu no acidente, pois a pessoa jurídica de direito privado não responde com responsabilidade objetiva diante de danos causados a terceiros não usuários de serviços públicos.

Errado.

Em importante julgado, o STF reconheceu que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público alcança todos os particulares, independente da condição de usuários dos serviços que estão sendo prestados.

No caso apresentado, a empresa poderia alegar o excludente total de responsabilidade, uma vez que seu agente (o motorista do ônibus) estava agindo de forma correta.

Contudo, o erro da questão está em afirmar que a responsabilidade das prestadoras não alcança terceiros não usuários dos serviços públicos que estão sendo prestados.

QUESTÃO 30 (CESPE/ADM/FUB/2015) Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Errado.

A teoria do risco administrativo admite a exclusão total ou parcial de responsabilidade. Nestas situações, a responsabilização do Poder Público será excluída ou reduzida, a depender da forma como ocorreu a culpa da vítima. Caso esta tenha sido total, a responsabilidade será excluída. Caso ambas as partes (Estado e particular) sejam culpados, a responsabilidade do Poder Público será reduzida.

QUESTÃO 31 (CESPE/ADV/AGU/2015) Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade patrimonial do Estado, julgue o seguinte item.

Situação hipotética: Um veículo oficial da AGU, conduzido por servidor desse órgão público, passou por um semáforo com sinal vermelho e colidiu com um veículo particular que trafegava pela contramão.

Assertiva: Nessa situação, como o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva, existirá a responsabilização indenizatória integral do Estado, visto que, na esfera administrativa, a culpa concorrente elide apenas parcialmente a responsabilização do servidor.

Errado.

A teoria do risco administrativo admite a exclusão total ou parcial de responsabilidade. No caso narrado, ambas as partes estavam agindo de forma irregular, motivo que dá ensejo à culpa concorrente. Nesta situação, o Estado deve indenizar parcialmente (de forma proporcional à sua participação na conduta) o particular.

QUESTÃO 32 (CESPE/PEB/SEDF/ATIVIDADES/2017) No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

Se um agente público, nessa qualidade, causar dano a terceiro, a responsabilidade civil do Estado será objetiva.

Certo.

Trata-se da regra geral acerca da responsabilidade civil decorrente de atos comissivos. Assim, sempre que um agente público causar danos a particulares, deverá a Administração Pública responder de forma objetiva.

QUESTÃO 33 (CESPE/PROC MUN/PREF. FORTALEZA/2017) A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

De acordo com o entendimento do STF, empresa concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados à família de vítima de atropelamento provocado por motorista de ônibus da empresa.

Certo.

Tal como ocorre com as pessoas jurídicas de direito público, as concessionárias de serviço público (pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público) respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros.

Esta responsabilização, de acordo com o entendimento do STF, alcança tanto particulares usuários quanto os não usuários dos serviços que estão sendo prestados.

QUESTÃO 34 (CESPE/AGE/SEDf/DIREITO E LEGISLAÇÃO/2017) A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de vinte anos. Em determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item subsequente.

Caso se comprove que o acidente decorreu de culpa exclusiva da passageira, o consórcio de empresas não responderá civilmente pelo acidente.

Certo.

Em caso de dano causado exclusivamente pela atuação do particular, o Poder Público (no caso, o consórcio de empresas) não terá a obrigação de indenizar. Nesta situação, deve ser aplicado o excludente total de responsabilização.

QUESTÃO 35 (CESPE/TEC AE/DPU/2016) A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o item subsequente.

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente público.

Errado.

A existência de culpa ou dolo apenas é levada em conta no momento em que a Administração Pública decide entre ajuizar ou não uma ação regressiva contra o servidor. Com relação à responsabilização, deve o Poder Público indenizar os particulares independente da existência de dolo ou culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 36 (CESPE/TEC AE/DPU/2016) A respeito da responsabilidade civil do Estado e das licitações, julgue o item subsequente.

A responsabilidade do Estado inclui o dever de indenizar as vítimas quando de ação ou omissão, ainda que lícita, resultar-lhes danos.

Certo.

A responsabilidade civil do estado consiste, em linhas gerais, na obrigação que a Administração Pública possui de indenizar os particulares pelos danos eventualmente causados em decorrência da atividade administrativa.

Para fins de responsabilização, não é levado em conta se os atos foram praticados de forma lícita ou ilícita. Havendo dano, seja ele por ação ou omissão, deverá haver a competente indenização.

QUESTÃO 37 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 1988.

Errado.

Ainda que a regra seja a irresponsabilidade civil dos atos legislativos, a doutrina identifica situações em que, excepcionalmente, teremos a responsabilização por tais atos.

Como exemplo, temos as leis de efeitos concretos e as normas declaradas inconstitucionais pelo STF, hipóteses em que os particulares serão indenizados pelos danos causados.

QUESTÃO 38 (CESPE/ATA/DPU/2016) Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia administrativa, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Considere que uma pessoa jurídica de direito público tenha sido responsabilizada pelo dano causado a terceiros por um dos seus servidores públicos. Assertiva:

Nessa situação, o direito de regresso poderá ser exercido contra esse servidor ainda que não seja comprovada a ocorrência de dolo ou culpa.

Errado.

De acordo com as disposições da Constituição Federal, o direito de regresso apenas é possível em caso de dolo ou culpa do agente estatal.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 39 (CESPE/ESP/FUNPRESP/JURÍDICA/2016) Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Um empregado de empresa prestadora de serviços públicos causou, por omissão, dano a usuário do respectivo serviço, tendo ficado configurada a sua responsabilidade pela inobservância inescusável a dever de cautela. Assertiva: Nessa situação, se a empresa empregadora indenizar o usuário, estará assegurado seu direito de regresso em face do empregado, ainda que a conduta deste não tenha sido intencional.

Certo.

No caso, o agente da empresa prestadora de serviços causou danos a um usuário. Como consequência, deverá a empresa (e não o agente) responder de forma objetiva e indenizar o particular pelos danos causados.

Em momento posterior, e considerando que o funcionário agiu com culpa, poderá a empresa promover uma ação regressiva contra o agente causador do dano.

QUESTÃO 40 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/EDUCACIONAL/2016) Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: O motorista de determinado veículo particular, não tendo respeitado o sinal vermelho do semáforo, provocou a colisão entre o veículo que dirigia e um veículo oficial

do TCE/PA que estava estacionado em local proibido. Assertiva: Nessa situação, o valor da indenização a ser paga pelo Estado será atenuado ante a existência de culpa concorrente, já que o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do tipo risco administrativo.

Certo.

Na situação apresentada, ambas as partes (particular e Poder Público, por intermédio de seu agente) tiveram uma parcela de culpa com relação ao dano causado. Consequentemente, a indenização do Poder Público deve ser atenuada, devendo ser aplicada, no caso, o excludente parcial de responsabilização.

QUESTÃO 41 (CESPE/TA/ANVISA/2016) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

Errado.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público será totalmente afastada apenas em caso de culpa exclusiva do particular. Em caso de culpa concorrente, a responsabilidade é apenas atenuada.

QUESTÃO 42 (CESPE/PROC MUN/PREF. FORTALEZA/2017) A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Situação hipotética: Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal vermelho, colidiu com veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, que trafegava na contramão. Assertiva: Nessa situação, não existe a responsabilização integral do Estado, pois a culpa concorrente atenua o quantum indenizatório.

Certo.

Na situação apresentada, ambas as partes (Administração Pública e particular) cometeram uma irregularidade. Consequentemente, não deve o Poder Público arcar, de forma integral, com os danos causados.

De acordo com a teoria do risco administrativo, deve ser feito uso do excludente parcial de responsabilização, uma vez que estamos, no caso, diante de uma culpa concorrente.

QUESTÃO 43 (CESPE/AGE/SEDf/ADMINISTRAÇÃO/2017) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional. No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A autarquia tem direito de regresso contra João.

Certo.

Para responder à questão, façamos uso das disposições constitucionais acerca da responsabilidade civil do Estado.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como João agiu com dolo, pode a autarquia ajuizar uma ação regressiva contra o agente público.

QUESTÃO 44 (CESPE/AFCE/TCE-SC/CONTROLE EXTERNO/ADMINISTRAÇÃO/2016) Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente.

Errado.

As concessionárias de serviço público respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. Com relação ao poder concedente, a relação existente é contratual, uma vez que pactuada por meio de contrato administrativo.

QUESTÃO 45 (CESPE/PRF/PRF/2019) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou o dolo do agente público.

Errado.

Para os atos comissivos, a responsabilidade civil do Estado é pautada, como regra geral, na teoria do risco administrativo, que, ao contrário do que informa a questão, é de natureza objetiva.

Logo, não é levado em conta se o agente público atuou com dolo ou culpa. Havendo dano e nexo de causalidade, deve o Estado indenizar o particular lesado.

QUESTÃO 46 (CESPE/TJ/STJ/ADMINISTRATIVA/2018) Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

Errado.

A responsabilidade dos agentes públicos não é objetiva, mas sim subjetiva. Assim, após o Estado indenizar o particular lesado, deve ser analisado se o agente estatal agiu ou não com dolo ou culpa.

Apenas em caso positivo é que pode o Poder Público ajuizar uma ação regressiva de ressarcimento.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 47 (CESPE/AJ/STM/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da

sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa.

A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A União tem direito de regresso em face de João, considerando que, no caso, a responsabilidade do agente público é subjetiva.

Certo.

De início, deve o Estado indenizar o particular pelos prejuízos causados (como ambas as partes agiram com culpa, temos uma atenuação da responsabilização estatal).

Posteriormente, verifica o Poder Público se João agiu com dolo (intenção) ou culpa no momento da ação. Como a questão afirma que a conduta foi culposa, pode a administração ajuizar uma ação regressiva contra o agente, conforme autorização da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, na medida em que a responsabilidade dos agentes estatais apenas ocorre em caso de dolo ou culpa, é correto afirmar que a responsabilidade dos servidores é, ao contrário do que ocorre com o Poder Público, subjetiva.

QUESTÃO 48 (FCC/ASS TFMANAUS/PREF MANAUS/"SEM ÁREA"/2019) A responsabilidade extracontratual prevista constitucionalmente para a Administração pública

- a) destina-se a regular os serviços públicos prestados exclusivamente pela Administração direta ou pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração indireta.
- b) sujeita-se à modalidade subjetiva no caso de atos omissivos ou comissivos lícitos praticados por agentes públicos.
- c) abrange as pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta, não se estendendo aos demais entes, porque sujeitos ao regime jurídico de direito privado.
- d) é sempre objetiva, tanto para a Administração direta, quanto para a Administração indireta, salvo hipóteses em que não se comprovar a ocorrência de culpa de agente público para os danos causados.

e) se estende às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, mesmo que não integrantes da Administração indireta, comprovada a ocorrência de danos concretos e o nexo causal destes com a conduta de seus empregados.

Letra e.

a) Errada. A responsabilidade extracontratual também se aplica às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme previsão constitucional.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

b) Errada. No caso de atos comissivos, a responsabilidade será objetiva, independentemente de dolo ou culpa do agente estatal.

c) Errada. As pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta (empresas públicas e sociedades de economia mista), quando prestadoras de serviços públicos, se sujeitam às regras da responsabilidade civil do Estado.

d) Errada. Quando as empresas públicas e sociedades de economia mista forem exploradoras de atividades econômicas, a responsabilização não será objetiva, mas sim subjetiva e de acordo com as regras aplicáveis aos particulares sem vínculo com o Poder Público.

e) Certa. Conforme analisado no dispositivo constitucional da Letra A, a responsabilidade civil do Estado se estende às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, mesmo que não integrantes da Administração indireta. Como exemplo, temos as concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Neste caso, a responsabilização ocorrerá caso tenha ocorrido um dano ao particular e seja comprovado o nexo entre a conduta do agente e o dano causado. Não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente para fins de responsabilização.

QUESTÃO 49 (FCC/ANA ADM/SANASA/SERVIÇOS JURÍDICOS/2019) Durante a manutenção de uma estação de tratamento de esgoto gerida pela Administração pública, o funcionário danificou uma das válvulas que acionavam a filtragem, ocasionando a contaminação da água em nível superior ao admitido. A Administração pública responsável pela gestão da referida estação

- a) é responsável objetivamente pelos danos causados pelo funcionário, independentemente de se tratar de servidor público ou terceirizado, o que, contudo, pode impactar na definição de quem será o demandado em regresso.
- b) implica responsabilidade objetiva pura, o que transfere à Administração pública o ônus de provar a culpa do funcionário responsável pela manutenção, caso pretenda exigir que seja ele o demandado para reparação dos danos.
- c) responde objetivamente pelos danos causados caso reste demonstrado que o autor da conduta danosa era servidor público, independente do vínculo funcional específico, excluídos, portanto, terceirizados.
- d) pode descaracterizar a possibilidade de responsabilidade se comprovar se tratar de caso fortuito, ou seja, que a atuação durante a manutenção foi involuntária.
- e) incorre em hipótese de responsabilidade subjetiva da Administração pública, tendo em vista que se configura conduta omissiva do servidor público, desde que efetivo, pois este não empregou o zelo esperado no desempenho de sua função.

Letra a.

Inicialmente, independente de quem seja o agente responsável pela contaminação (se servidor público ou agente terceirizado), deverá o Estado (no caso, a administração pública responsável pela gestão da estação de tratamento) ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

Posteriormente, a administração deverá verificar se a contaminação ocorreu por parte de servidor público ou de agente terceirizado. Em ambas as situações, desde que tenha ocorrido dolo ou culpa, a ação regressiva será possível. A diferença é que, em se tratando de servidor público, a ação regressiva será movida diretamente contra o servidor. Em caso de agente terceirizado, a mencionada ação de regresso será ajuizada perante a empresa terceirizada contratada.

QUESTÃO 50 (FCC/OJ/TJ MA/2019) O servidor público titular de cargo efetivo cuja atuação, no exercício de suas funções, ensejar danos ao erário ou a terceiros:

- a) responde objetivamente, da mesma forma e sob o mesmo fundamento que ensejam a responsabilidade do Poder Público.

- b) não responde administrativa ou civilmente, tendo em vista que o ente público ao qual está vinculado assumirá, por força de norma constitucional, o ressarcimento dos danos.
- c) será sancionado nas esferas administrativa e de improbidade, não lhe sendo permitido alegar ausência de culpa ou de dolo.
- d) pode ser responsabilizado diante de culpa ou dolo, diferentemente do ente público, sujeito à responsabilidade civil objetiva.
- e) pode ser demandado em litisconsórcio com o ente público com qual mantém vínculo funcional, incidindo, na hipótese, responsabilidade subjetiva.

Letra d.

Em caso de dano do agente público, a responsabilização, inicialmente, compete ao Poder Público, e não diretamente ao servidor. Esta responsabilidade é objetiva e independe da existência de dolo ou culpa.

Posteriormente, ao ser verificado que o agente estatal agiu com dolo ou culpa, poderá o Estado ajuizar a competente ação regressiva.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, **assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.**

Logo, o servidor apenas poderá ser demandado perante o Estado (através de ação regressiva), e não diretamente pelo particular que sofreu o dano.

QUESTÃO 51 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/JURÍDICO/2019) Na garagem da Câmara Municipal de Fortaleza, um manobrista, recrutado por empresa contratada para prestação de serviços à Edilidade, atropelou um servidor da Casa, causando-lhe danos físicos que lhe deixaram sequelas permanentes. Esse servidor ajuizou ação indenizatória em face do Município de Fortaleza, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal, incluindo também no polo passivo da demanda o indigitado manobrista. Em vista da situação, e à luz da legislação e da jurisprudência dominante, é correto concluir que

- a) a ação deveria ter sido proposta em face da Câmara Municipal, pois esta possui personalidade judiciária.

- b) a pretensão é improcedente, pois a responsabilidade prevista no art. 37, § 6º somente se aplica em favor de terceiros e não de servidores públicos.
- c) não se aplica o art. 37, §6º em ilícitos civis de trânsito, mas apenas o regime de responsabilidade constante do Código Civil.
- d) a ação deveria ter sido proposta em face da empresa contratada, pois a Câmara somente responde de forma subsidiária, em vista da concessão desse serviço público.
- e) o manobrista é parte ilegítima para figurar na demanda, visto que a responsabilidade prevista no art. 37, § 6º não abrange a responsabilidade pessoal do agente causador do dano, que responde apenas em caráter regressivo e pelo regime de responsabilidade subjetiva.

Letra e.

O STF possui entendimento consolidado no sentido de que a ação indenizatória deve ser proposta apenas perante o Poder Público (no caso, a Câmara de Vereadores). Posteriormente, caso seja verificado que o agente agiu com dolo ou culpa, pode o Estado ajuizar uma ação de ressarcimento contra o servidor.

(RE 327904) Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Consequentemente, o manobrista é parte ilegítima para figurar na demanda, uma vez que a responsabilidade extracontratual prevista no texto da Constituição Federal não abrange a responsabilidade pessoal do agente causador do dano. A responsabilidade do agente, ao contrário do que ocorre com a do Estado, é subjetiva, dependendo da existência de dolo ou culpa.

QUESTÃO 52 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/JURÍDICO/2019) Segundo entendimento dominante na doutrina e jurisprudência administrativas, não é situação capaz de gerar responsabilidade estatal a

- a) atividade legislativa.
- b) atividade jurisdicional.
- c) atuação do agente público fora do exercício de suas funções.
- d) omissão na prestação do serviço público.
- e) atuação lícita do Estado.

Letra c.

Dentre as opções apresentadas, apenas a Letra C não retrata uma situação passível de ensejar a responsabilidade civil do Estado. Para que haja a responsabilização, deve o agente público estar no exercício (regular ou até mesmo irregular) de suas atribuições.

Na atividade legislativa e jurisdicional (Letras A e B), ainda que a regra geral seja a irresponsabilidade, a doutrina admite a responsabilização em determinadas situações (como na lei de efeitos concretos e no erro judiciário, respectivamente).

A omissão na prestação do serviço público (Letra D), a responsabilidade é plenamente possível.

Para fins de responsabilização, não é levado em conta a licitude ou ilicitude da conduta (Letra E), mas sim apenas se houve ou não dano decorrente da atividade do agente estatal.

QUESTÃO 53 (FCC/AG FISC/PREF. SJRP/2019) A incorreta manutenção no sistema de esgoto de determinado município causou o rompimento da tubulação e vazamento de efluentes, que avançaram para as instalações de um estabelecimento comercial, ensejando a necessidade de interdição para descontaminação. O Poder Público, se demandado a indenizar os prejuízos verificados, estará sujeito à responsabilidade

- a) subjetiva, considerando que a Administração pública é instada a indenizar apenas quando comprovada conduta culposa ou dolosa de seus agentes públicos.
- b) objetiva, que não exige a demonstração de culpa, tampouco do nexo de causalidade e de vínculo funcional do agente causador dos danos.
- c) objetiva, sendo necessário, contudo, que o autor da ação demonstre a ocorrência de danos concretos e do nexo de causalidade com o evento.
- d) subjetiva, que exige a demonstração, pelo autor da ação, da ausência de culpa da vítima.

e) objetiva pura, que impõe obrigatoriedade de ressarcimento integral pelo poder público, desde que demonstrada conduta dolosa do agente público.

Letra c.

Na situação demonstrada, estamos diante do rompimento da tubulação e vazamento de efluentes em razão da incorreta manutenção no sistema de esgoto de determinado município. Logo, estará o Poder Público, quando demandado, sujeito à responsabilidade civil.

Neste caso, a responsabilidade civil, em conformidade com o texto da Constituição Federal, será objetiva, não dependendo da existência de dolo ou culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, ainda que a responsabilidade seja, no caso, objetiva, deverá o autor da ação demonstrar a efetiva ocorrência do dano e a existência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos causados.

QUESTÃO 54 (FCC/ADG JR/METRO SP/ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS/2019) Considere a seguinte situação.

Em uma determinada metrópole, há duas linhas de trem metropolitano: uma é operada por uma empresa privada, mediante regime contratual de concessão, e o sistema de condução dos trens é totalmente automatizado, sem maquinistas ou operadores manuais; na outra linha, gerida por empresa estatal, os trens são conduzidos por maquinistas.

Em caso de ocorrência de acidentes envolvendo usuários em cada uma dessas linhas, é correto concluir que será aplicado o regime de responsabilidade

- a) subjetivo, em ambas as situações.
- b) objetivo, em ambas as situações.
- c) subjetivo na linha gerida pela concessionária e objetivo na linha gerida pela empresa estatal.
- d) objetivo na linha gerida pela concessionária e subjetivo na linha gerida pela empresa estatal.
- e) integral, em ambas as situações.

Letra b.

Para responder esta questão, temos que conhecer, inicialmente, as disposições da Constituição Federal em relação à responsabilidade civil do Estado.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nas duas situações narradas, estamos diante de pessoas jurídicas de direito privado (a concessionária e a empresa estatal) prestando um serviço público à coletividade. Consequentemente, eventual responsabilização perante os usuários do serviço prestado ocorrerá, em ambos os casos, de **forma objetiva**, sem a necessidade de ser levado em conta o dolo ou a culpa para a ocorrência do dano.

QUESTÃO 55 (FCC/TEC/DPE-RS/ADMINISTRATIVA/2017) A responsabilidade extracontratual do Estado é estabelecida diante do preenchimento de alguns requisitos e pode ser imposta

- a) às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, que respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente das atividades que desenvolvem e de se tratar de atos comissivos ou omissivos.
- b) às pessoas jurídicas de direito público, respondendo subjetivamente nos casos de atos comissivos lícitos e nos casos de atos omissivos lícitos.
- c) aos entes públicos e concessionários de serviço público, não abrangendo as permissionárias de serviço público em razão do vínculo de delegação ter natureza de ato, não de contrato.
- d) às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, que respondem sob a modalidade objetiva diante da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados a terceiros, que também demandam comprovação.
- e) aos entes públicos e aos privados que mantenham vínculo funcional ou contratual com a Administração pública e, em razão dele, recebam repasse de dinheiro público, o que lhes obriga a reparar eventuais danos causados a terceiro, sob a modalidade objetiva.

Letra d.

a) Errada. Não são todas as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta que respondem civilmente pelos danos causados. As estatais exploradoras de atividades econômicas,

por exemplo, não estão sujeitas às regras de responsabilização do texto da Constituição Federal.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

b) Errada. Nos atos comissivos, independente deles serem lícitos ou ilícitos, a responsabilização, desde que atendidos os demais requisitos, será objetiva.

c) Errada. As permissionárias, assim como ocorre com as concessionárias, são pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Logo, estão elas sujeitas às regras da responsabilidade objetiva previstas no texto da Constituição Federal.

d) Certa. Havendo a demonstração de nexo de causalidade entre a atuação dos agentes das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, bem como a comprovação dos danos causados a terceiros, deverá a pessoa jurídica ser responsabilizada de forma objetiva.

e) Errada. O vínculo funcional ocorre em relação aos agentes públicos. De acordo com a Constituição Federal, os agentes apenas serão responsabilizados de forma subjetiva e por meio de ação regressiva proposta pelo Estado. Para que isso ocorra, deverá o agente ter agido com dolo (intenção) ou culpa.

QUESTÃO 56 (FCC/APOG/PREF. RECIFE/2019) Durante a execução de uma obra de construção de rodovia que contempla a implantação de um acesso para um bairro vizinho, considerado estratégico em razão da interligação com a zona industrial do município, algumas casas da região foram interditadas em razão do surgimento de rachaduras internas e externas, que demonstram danos estruturais nos imóveis. A empresa responsável pela execução das obras e pela posterior exploração da mesma é uma empresa pública estadual, que afirma não ter havido qualquer ação de seus funcionários que pudesse ter causado os danos verificados. Diante desse cenário,

a) a empresa estatal não poderá ser responsabilizada, salvo se comprovada culpa de seus funcionários, já que não se submete à modalidade objetiva de responsabilidade.

- b) cabe à empresa estatal o integral ressarcimento dos danos causados às residências, seja em função do vínculo estatutário, seja porque a responsabilidade objetiva prescinde de demonstração de nexo causal e culpa dos agentes.
- c) deverá a empresa estatal responder objetivamente pelos danos causados, desde que fique demonstrado que foi um de seus funcionários públicos, detentores de vínculo estatutário, que deu causa aos danos.
- d) não é necessária a comprovação de culpa ou de nexo de causalidade, desde que concretamente comprovados os danos, para que a empresa seja responsabilizada objetivamente.
- e) é indispensável demonstrar o nexo de causalidade entre os danos concretos sofridos pelos moradores e a ação ou omissão dos agentes públicos, para responsabilização da empresa pública.

Letra e.

A regra geral acerca da responsabilidade civil do Estado está expressa no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, de seguinte teor:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, além das pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos também responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. E esta responsabilização independe de dolo ou culpa, mas sim apenas de um dano e de nexo de causalidade entre a conduta da pessoa jurídica. Logo, a responsabilidade, nestes casos, é classificada com objetiva.

- a) Errada. Não há necessidade de comprovação da culpa dos funcionários para a responsabilização, que é, em sentido oposto, objetiva, independentemente de dolo ou culpa dos agentes.
- b) Errada. Ao contrário do que afirmado, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração de nexo causal.
- c) Errada. Os agentes das empresas públicas não estão ligados à entidade por um vínculo estatutário, uma vez que são empregados públicos regidos pelas disposições da CLT. Ainda assim, não há necessidade de culpa para a responsabilização da entidade.
- d) Errada. Não é necessária a comprovação de culpa, mas é sim necessária a comprovação de nexo de causalidade entre a ação e os danos ocorridos.

e) **Certa.** Para que ocorra a responsabilização da empresa pública, é, conforme já afirmado, indispensável que seja demonstrado o nexo de causalidade entre os danos concretos sofridos pelos moradores e a ação ou omissão dos agentes públicos da entidade.

QUESTÃO 57 (FCC/DP-AM/DPE AM/2018) Considere que um grupo de moradores de determinado bairro tenha sido afetado pelo rompimento de uma adutora instalada por empresa privada concessionária de serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, sofrendo diversos prejuízos materiais em decorrência do ocorrido.

De acordo com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie, no que tange à responsabilidade civil, referida concessionária

- a) responde pelos danos causados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, porém apenas em relação aos usuários dos serviços por ela prestados.
- b) possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, a qual, contudo, pode ser afastada caso comprovada a ocorrência de caso fortuito.
- c) apenas responde pelos danos causados se comprovada conduta dolosa ou culposa de seus empregados, eis que os mesmos não são agentes públicos.
- d) responde pelos danos causados, de forma irrestrita, com base na teoria do risco integral, descabendo responsabilidade subsidiária do poder concedente.
- e) somente responde pelos danos causados se comprovada falha na prestação do serviço, descabendo responsabilização objetiva.

Letra b.

a) **Errada.** A concessionária em questão é um típico exemplo de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Nos termos da Constituição Federal, responde ela de forma objetiva pelos danos causados, independente de dolo ou culpa.

Além disso, merece ser destacado que o entendimento consolidado do STF é no sentido de que a responsabilização da concessionária abarca até mesmo os particulares que não sejam usuários dos serviços prestados.

b) **Certa.** A concessionária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, independentemente, desta forma, de dolo ou culpa dos agentes. No entanto, a responsabilidade objetiva admite atenuantes, como no caso da ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nestas situações, a responsabilização é atenuada ou até mesmo excluída, de forma que a concessionária passa a não ser responsável pela totalidade dos danos causados.

- c) Errada. A responsabilidade objetiva independe de dolo ou culpa dos agentes.
- d) Errada. No caso, não é adotada a teoria do risco integral, mas sim do risco administrativo.
- e) Errada. A responsabilidade, no caso, é objetiva, uma vez que estamos diante de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos.

QUESTÃO 58 (FCC/ANA JD/DPE-AM/CIÊNCIAS JURÍDICAS/2018) Durante o trajeto por uma rodovia federal, um veículo particular foi parado por um bloqueio policial, que estava à procura de traficantes de uma determinada organização criminosa. Não obstante os ocupantes do veículo tenham se identificado e a descrição física dos mesmos não fosse coincidente com os suspeitos procurados, a polícia não os liberou do bloqueio, determinando que fossem conduzidos à delegacia mais próxima para que prestassem depoimento. Não foi possível colher o depoimento dos ocupantes do veículo porque o sistema eletrônico da delegacia não estava funcionando, nem havia delegado de plantão, decidindo os policiais por manter os ocupantes do veículo custodiados até o dia seguinte, apenas quando foi registrada a presença dos mesmos naquelas dependências. Com base na narrativa feita e no que concerne à esfera de direitos dos ocupantes do veículo, o ocorrido

- a) enseja responsabilidade objetiva do Estado tendo em vista que o poder de polícia administrativo exercido pelos agentes policiais demanda expressa previsão legal de todos os atos e providências permitidos.
- b) configurou regular exercício de poder de polícia administrativa, que autoriza a limitação dos direitos e liberdade individual dos indivíduos, independentemente de previsão legal e desde que voltado ao atingimento do interesse público.
- c) pode configurar ato de responsabilidade do policial que deteve o veículo e seus ocupantes, não se identificando qualquer irregularidade na atuação do Estado, por meio de seus agentes ou de forma genérica, por falha de serviço, dolo ou culpa.
- d) configura exercício regular de direito, considerando que o policial deve zelar pela segurança pública, podendo deter as pessoas, desde que indique a razão, não se aplicando a essa atuação as normas de responsabilidade civil.

e) pode demandar responsabilização do Estado, considerando, sem prejuízo de outras alegações, que o serviço público não funcionou adequadamente, em razão do sistema inoperante e da ausência do delegado de plantão, o que inviabilizou o depoimento dos ocupantes.

Letra e.

a) Errada. Ainda que o poder de polícia demanda expressa previsão legal, um de seus atributos é a discricionariedade. Logo, não são todos os atos e providências que deverão, necessariamente, estar previstos em lei. Se assim o fosse, a atividade administrativa ficaria completamente engessada e ineficiente.

b) Errada. O poder de polícia, que autoriza a limitação dos direitos e liberdades individuais dos indivíduos, depende, ao contrário do que afirmado, de previsão legal para o seu exercício. O que não é exigido, conforme analisado na alternativa anterior, é que a lei preveja expressamente todos os comportamentos a serem adotados, uma vez que isso seria completamente inviável para o atingimento da finalidade administrativa.

c) Errada. No caso, a responsabilidade é do Poder Público, e não do agente, uma vez que a teoria adotada, no caso, é a do risco administrativo, de caráter objetiva.

d) Errada. A situação narrada não configura exercício regular de direito, implicando, diversamente, em uma série de irregularidades contra os particulares. Consequentemente, devem ser aplicadas as regras relacionadas com a responsabilidade civil do Estado.

e) Certa. Em razão do sistema inoperante e da ausência do delegado de plantão, o serviço público não funcionou adequadamente. Logo, a situação pode ensejar a responsabilização do Estado, que, ressalta-se, é de caráter objetivo e independe de dolo ou culpa dos respectivos agentes públicos.

QUESTÃO 59 (FCC/DP/DP-AP/2018) Em sede de processo pelo cometimento de crime sujeito à pena de prisão, é proferida sentença condenatória em primeira instância, confirmada por seus próprios fundamentos, em segunda instância, sendo dado início à execução da pena privativa de liberdade quando do respectivo trânsito em julgado. Anos mais tarde, enquanto o condenado ainda cumpria a pena que lhe havia sido imposta, o Tribunal de Justiça julga procedente revisão criminal, absolvendo-o, com fundamento em nova prova de sua inocência, sem

que ato ou falta imputável ao condenado houvesse contribuído para a reversão do julgado. Diante da procedência da revisão criminal e do tempo que permaneceu encarcerado, pretende o condenado obter indenização por danos morais em face do Estado.

Nessa situação, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

- a) não há que se falar no dever do Estado indenizar o condenado por erro judiciário ou prisão além do tempo devido, uma vez que a condenação e consequente prisão deram-se no exercício regular da jurisdição penal por órgãos competentes.
- b) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, desde que demonstrada conduta dolosa ou culposa dos órgãos judiciários quando da condenação.
- c) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional apenas se demonstrada conduta dolosa dos órgãos judiciários quando da condenação.
- d) restou configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, de natureza objetiva, o que inclui o dever de indenização por danos morais, como pretendido pelo condenado.
- e) embora tenha restado configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, de natureza objetiva, esta não inclui o dever de indenização por danos morais pretendido pelo condenado.

Letra d.

Na situação narrada, deve o Estado indenizar o particular em virtude do erro judiciário cometido. O STF, inclusive, possui entendimento neste sentido, conforme se verifica da análise do RE 505393:

Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630. 1. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos

à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. 3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça.

Nesta situação, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa dos agentes estatais.

- a) Errada. Como afirmado, deve o Estado, na situação apresentada pela questão, indenizar o particular que sofreu com o erro judiciário.
- b) Errada. Não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público, uma vez que a responsabilidade é objetiva.
- c) Errada. A responsabilidade, nos casos de erro judiciário, é objetiva, independentemente, desta forma, de dolo ou culpa para a sua configuração.
- d) Certa. Trata-se da previsão julgada. Logo, deve o particular, em razão do erro judiciário, ser responsabilizado objetivamente em virtude do erro judiciário cometido. Tal responsabilização, no entanto, não impede o recebimento de danos morais em virtude da falha cometida.
- e) Errada. No caso, o particular vítima do erro judiciário tem direito, ainda, à indenização pelos danos morais em razão da conduta do Estado.

QUESTÃO 60 (FCC/ASST/DETRAN-MA/2018) Após um acidente sofrido por um pedestre quando passava perto das instalações de uma obra que estava sendo realizada por uma concessionária de serviço público, foi ajuizada ação de indenização pela vítima, julgada procedente. Fixada a indenização e não paga voluntariamente pela empresa, o autor da ação, vítima, que pretende receber o montante a que faz jus,

- a) poderá executar a sentença, cujo pagamento se dará mediante a expedição de precatório, por se tratar de concessionária de serviço público, empresa integrante da Administração indireta.

- b) deverá requerer a penhora de quaisquer bens da empresa, inclusive das receitas decorrentes da concessão de serviço público, não incidindo qualquer responsabilidade sobre o poder concedente.
- c) deverá pleitear do poder concedente a quitação do débito, mediante a expedição de precatório, considerando a inadimplência da concessionária de serviço público.
- d) deverá executar a sentença, que poderá demandar a penhora de bens da concessionária, não sendo possível alcançar aqueles que estiverem afetados à prestação do serviço público.
- e) poderá requerer a execução dos bens da concessionária de serviço público, cuja alienação forçada deverá se dar mediante licitação no caso de serem atingidos bens adquiridos durante a vigência do contrato e concessão.

Letra d.

Questão que mescla os conceitos de responsabilidade civil do Estado e de bens públicos.

Na situação narrada, estamos diante de uma concessionária que foi condenada ao pagamento de indenização em razão de danos cometidos a particular.

No entanto, como a empresa não pagou, de forma voluntária, os valores estipulados, deve o particular executar a sentença. A execução é o momento e que será verificado se a concessionária possui bens ou valores suficientes para quitar o valor da indenização.

Neste sentido, os bens da concessionária poderão ser utilizados para esta finalidade. Entretanto, os bens que estejam afetados a um serviço que está sendo prestado (considerados essenciais para o serviço público) não poderão ser objeto de penhora, uma vez que tal medida prejudicaria os serviços prestados à coletividade como um todo.

QUESTÃO 61 (FCC/ASS TD/DPE AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2018) Cinco alunos de determinada escola pública estadual, beneficiados por transporte escolar gratuito custeado pelo Estado, durante o percurso entre a unidade escolar e as respectivas residências, sofreram danos físicos, alguns de grande proporção, em razão de acidente de veículo envolvendo a van escolar que os conduzia. Em razão destes fatos, os pais dos acidentados procuraram a Defensoria Pública para responsabilizar o Estado, responsável pelo transporte, que

- a) responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, na hipótese de comprovação de culpa do motorista da van, por se tratar de transporte gratuito.
- b) não responde pelos danos causados aos alunos, que devem acionar o responsável direto pelo acidente, na hipótese de ser comprovada culpa concorrente de terceiro.
- c) responde pelos danos causados aos alunos de forma objetiva, desde que o referido serviço de transporte não seja prestado por concessionária de serviço público, hipótese em que apenas esta responde objetivamente pelos danos.
- d) responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos alunos, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os prejuízos sofridos pelos mesmos, cabendo ao ente público mover ação de regresso contra o responsável direto nos casos de dolo ou culpa.
- e) responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, sendo necessária, na hipótese, a comprovação de dolo ou culpa do motorista da van, servidor público em desvio de função.

Letra d.

No caso narrado, o Estado responde objetivamente pelos danos causados aos alunos, uma vez que a responsabilidade civil, de acordo com a Constituição Federal, independe de dolo ou culpa.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com esta informação, ficamos entre as Letras C e D. Na Letra C, o erro está em afirmar que, ainda que o referido serviço de transporte fosse prestado por concessionária de serviço público, não teríamos a responsabilidade do Estado.

Em sentido contrário, as concessionárias são responsáveis, em um momento inicial, pelos danos causados. Caso, no entanto, não tenham elas condições financeiras de arcar com os valores dos danos, responderá o Estado de forma subsidiária.

Na Letra D, como a responsabilidade é objetiva, não há necessidade de dolo ou culpa dos agentes, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os prejuízos sofridos. Posteriormente, após realizar a indenização, o Estado verifica se o agente procedeu com dolo ou culpa. Em caso positivo, poderemos ter a ação regressiva contra o servidor.

QUESTÃO 62 (FCC/AJ/TRT 6/ADMINISTRATIVA/2018) Dano comprovadamente causado a terceiro por concessionária de serviço público em razão do funcionamento inadequado do serviço prestado, implica responsabilidade

- a) do poder concedente, titular do serviço, não do concessionário, por ser pessoa jurídica de direito privado.
- b) da concessionária de serviço público, que está autorizada a acionar, em ação de regresso, o Poder Público, em razão da titularidade do serviço.
- c) do preposto da concessionária que tenha atuado com culpa ou dolo, não da pessoa jurídica, em razão do princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus integrantes.
- d) da concessionária de serviço público, que está autorizada, em caso de dolo ou culpa, a mover ação de regresso contra o causador do evento danoso.
- e) do poder concedente, por culpa in eligendo, hipótese em que a concessionária não poderá ser diretamente responsabilizada pelo prejudicado, pois responde contratualmente.

Letra d.

A concessionária é uma pessoa jurídica de direito privado exploradora de serviços públicos. Logo, responde ela, de acordo com as disposições da Constituição Federal, de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim sendo, a concessionária, em um primeiro momento, é a responsável pela reparação decorrente dos danos causados. Posteriormente, verifica ela se a conduta de seus agentes ocorreu com dolo ou culpa. Em caso positivo, pode ela promover a competente ação de regresso.

QUESTÃO 63 (FCC/ANA LEG/ALESE/TÉCNICO JURÍDICA/APOIO JURÍDICO/2018) Um Município decidiu proibir a utilização de bicicletas como meio de transporte urbano, determinando a interdição das ciclovias até que fossem refeitos os estudos de segurança e planejamento urbano, o que demandaria, no mínimo, um ano.

No que se refere à possibilidade de responsabilização do poder público,

- a) o Município fica sujeito à responsabilidade subjetiva, tendo em vista que o serviço público prestado falhou, necessitando ser interrompido por longo período.
- b) pode haver responsabilização objetiva do Município para aqueles que comprovarem ter sofrido danos extraordinários e anormais, pois mesmo os atos lícitos sujeitam o poder público à indenização.
- c) deve o Município ser responsabilizado de forma objetiva para o ressarcimento de quaisquer danos sofridos pelos envolvidos e usuários do setor cuja mobilidade foi suspensa.
- d) não pode ser responsabilizado pela modalidade objetiva, diante da licitude dos atos praticados pela Administração.
- e) inexistindo dolo ou culpa, pode, se for demonstrada a existência de danos, haver responsabilidade subjetiva, respondendo o poder público apenas se houver prova do prejuízo concreto.

Letra b.

- a) Errada. No caso, não houve uma falha no serviço público, mas sim uma ação que culminou na interdição das ciclovias.
- b) Certa. A responsabilidade do Poder Público pode ser originária tanto de atos lícitos quanto ilícitos. No entanto, quando estivermos diante de atos lícitos, a responsabilização ocorrerá quando for comprovado um dano anormal ou extraordinário. Nestas situações, ainda que a conduta seja lícita, deverá o Poder Público proceder com as devidas indenizações.
- c) Errada. Não são todos os danos que devem ser objeto de responsabilização, mas sim apenas aqueles extraordinários e anormais. E isso ocorre na medida em que a atividade da Administração Pública foi lícita.
- d) Errada. Ainda que a atividade seja realizada de forma lícita, os eventuais danos, quando extraordinários e anormais, podem ensejar a responsabilização do Poder Público.
- e) Errada. A responsabilidade, caso ocorra, é objetiva, que independe de dolo ou culpa para a sua configuração.

QUESTÃO 64 (FCC/AJ/TRT 2/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Suponha que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência em um prédio do Poder Judiciário, ocasionados por um servidor que buscava conter um tumulto que se formou no local em razão de protestos de determinada categoria de funcionários públicos.

Referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado pelos danos sofridos. De acordo com o que predica a teoria do risco administrativo, o Estado

- a) possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, descabendo qualquer excludente de responsabilidade, como força maior, culpa da vítima ou de terceiros.
- b) apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo pelos seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o agressor.
- c) não responde pelos danos causados, salvo se comprovada omissão no dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido e suas condições de segurança.
- d) possui responsabilidade subjetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, a quem compete comprovar o nexo de causalidade e a culpa anônima do serviço.
- e) pode ser responsabilizado, independentemente de culpa ou dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada culpa de terceiros.

Letra e.

- a) Errada. A responsabilidade objetiva admite a utilização dos excludentes de responsabilização.
- b) Errada. Por ser responsabilizado objetivamente, não há que se falar, em um primeiro momento, em dolo ou culpa dos agentes. Posteriormente, caso estes elementos estejam presentes, pode o Estado ajuizar uma ação regressiva.
- c) Errada. No caso, o Estado pode vir a responder pelos danos causados, independente da comprovação de omissão. Em outros termos, o Poder Público responde objetivamente pelas ações dos seus agentes, ainda que não tenha ocorrido uma omissão.
- d) Errada. A responsabilidade, no caso, não é subjetiva, uma vez que estamos diante de uma conduta de agente público.
- e) Certa. De acordo com a responsabilidade objetiva, os elementos dolo e culpa não são levados em conta, cabendo ao Estado, em caso de dano e comprovado o nexo de causalidade, realizar o ressarcimento. Posteriormente, caso seja verificada a existência de dolo ou culpa, pode o Estado ajuizar uma ação regressiva contra o servidor.

Além disso, a responsabilidade objetiva admite excludentes de responsabilização. E um destes excludentes, conforme informa a alternativa, é a comprovada culpa de terceiros.

QUESTÃO 65 (FCC/DPE-AM/2018) Carlos, servidor público municipal que atua em hospital da rede pública estadual, no exercício regular de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente, que, sendo alérgico à mesma, acabou vindo a óbito. No procedimento instaurado para apuração de responsabilidades, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos, eis que o mesmo apenas seguiu a prescrição do médico responsável, também servidor do mesmo hospital. Inconformados, os familiares do falecido solicitaram à Defensoria Pública a adoção das medidas judiciais cabíveis para a responsabilização civil pelos danos sofridos. Diante da situação narrada,

- a) cabe a responsabilização objetiva do Estado, independentemente da comprovação de dolo ou culpa de quaisquer dos servidores, sendo esta última circunstância necessária apenas para fins de direito de regresso.
- b) o Estado somente poderá ser civilmente responsabilizado pelos danos sofridos pelos familiares se comprovada a prestação deficiente do serviço, com a necessária delimitação da parcela de culpa de cada um dos envolvidos.
- c) descabe a responsabilização do Estado, eis que configurada culpa exclusiva do servidor, caracterizada por imperícia ou imprudência, respondendo este diretamente pelos danos causados.
- d) incide a responsabilidade subjetiva e exclusiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, cabendo, para tanto, a demonstração de omissão no dever de fiscalizar a atuação de seus agentes.
- e) o Estado e o servidor responsável pela prescrição do medicamento respondem, solidariamente e de forma objetiva, pelos danos causados, salvo se presente causa excludente de responsabilidade civil como, por exemplo, culpa de terceiro.

Letra a.

a) **Certa.** No caso apresentado, houve um dano e há, comprovadamente, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ao particular. Logo, é caso típico de responsabilidade civil do Estado, que, nesta situação, responde objetivamente.

E por estarmos diante da responsabilidade objetiva, o dolo e a culpa dos agentes não são levados em conta em um primeiro momento, cabendo ao Poder Público o devido ressarcimento.

Posteriormente, em caso de dolo ou culpa, poderá o Estado, aí sim, mover uma ação regressiva contra o servidor.

Neste sentido, inclusive, é a previsão da Constituição Federal, de seguinte redação:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

- b) Errada. A prestação deficiente do serviço não é levada em conta para fins de responsabilização, uma vez que estamos diante da responsabilidade objetiva.
- c) Errada. O Estado deverá ser responsabilizado por eventuais danos causados, ainda que tenha ocorrido a eventual culpa do servidor.
- d) Errada. A responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva, e não subjetiva.
- e) Errada. Apenas o Estado responde de forma objetiva. O servidor, em momento posterior, responde subjetivamente, ou seja, apenas em caso de comprovação de dolo ou culpa em sua conduta.

QUESTÃO 66 (FCC/TEC LEG/CLDF/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA/2018) Felipe foi processado e condenado por prática de crime, por decisão judicial transitada em julgado, tendo cumprido a respectiva pena de privação de liberdade. Contudo, a condenação de Felipe se deu por erro judiciário.

Diante dessa situação, considerando apenas os dados ora fornecidos, Felipe

- a) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o reconhecimento da responsabilidade acarretaria ofensa à coisa julgada.
- b) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o Poder Judiciário é soberano.
- c) poderá pleitear indenização do Estado pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário.
- d) poderá pleitear indenização do Estado, desde que a condenação por erro judiciário tenha sido confirmada pelos Tribunais Superiores.
- e) não poderá pleitear indenização do Estado, pois ao magistrado é assegurada a independência.

Letra c.

No caso apresentado, Felipe poderá pleitear a competente indenização, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário.

Art. 5º, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

QUESTÃO 67 (FCC/AFPE/SEFAZ-PI/2015) Determinado servidor da Secretaria da Fazenda inseriu informações falsas sobre cidadão, seu desafeto, no cadastro de contribuintes do Estado, fazendo com que o referido cidadão passasse a figurar no cadastro de inadimplentes. Diante dessa situação, o cidadão, que é um pequeno empresário, sofreu diversos prejuízos morais e patrimoniais, especialmente em decorrência de restrições de crédito. A responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelo cidadão é

- a) afastada, se comprovada culpa exclusiva do agente público, o qual responde civilmente perante o cidadão prejudicado e administrativamente por falta disciplinar.
- b) condicionada à comprovação de dolo do servidor, circunstância que, se presente, obriga o Estado a indenizar os danos patrimoniais e morais sofridos pelo cidadão.
- c) decorrente da prestação do serviço público, não estando presente na situação narrada em face da conduta dolosa do agente público.
- d) subjetiva, dependendo, pois, da prévia responsabilização do agente público em processo disciplinar ou administrativo.
- e) objetiva, dependendo, para efeito do dever de indenizar o cidadão, da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do servidor e os danos sofridos.

Letra e.

De acordo com a responsabilidade civil objetiva, que é a teoria vigente em nosso ordenamento jurídico, o Estado é obrigado a indenizar o particular pelos danos a este causados em virtude da atuação dos agentes públicos.

Na situação apresentada, estamos diante de um agente que, agindo de forma dolosa, causou danos a um particular.

Neste caso, deve o Estado, independente de ter ou não havido culpa ou dolo do agente público, indenizar o particular pelos danos eventualmente sofridos. Para tal, basta que haja um nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o dano causado.

- QUESTÃO 68** (FCC/JATTE/SEFAZ-PE/2015) Um servidor da Secretaria da Fazenda lançou, equivocadamente, dados de uma determinada empresa no sistema de informações de dívidas tributárias, fazendo com que a mesma figurasse como devedora. Necessitando de uma certidão negativa de débitos, o contribuinte deparou-se com o apontamento errôneo e solicitou a correção, a qual, contudo, demorou um considerável período de tempo. A referida empresa acionou judicialmente a Fazenda Estadual, pleiteando indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência do erro, notadamente em função de sua inabilitação em licitação da qual estava participando. Na hipotética situação narrada, a Fazenda
- a) terá, se condenada judicialmente a indenizar o contribuinte, direito de regresso em face do servidor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do mesmo.
 - b) somente estará obrigada a indenizar o contribuinte se comprovada culpa do servidor.
 - c) deverá indenizar o contribuinte com base na sua responsabilidade subjetiva, decorrente da omissão do dever de fiscalizar a atuação de seus agentes.
 - d) não está obrigada a indenizar o contribuinte, que, contudo, poderá acionar o servidor que cometeu o erro.
 - e) deverá indenizar o contribuinte pelos prejuízos suportados, desde que comprovado o nexo de causalidade com a conduta do agente público, independentemente de comprovação de culpa do mesmo.

Letra e.

Como anteriormente mencionado, a responsabilidade objetiva independe de dolo ou culpa do agente público. Assim, basta que haja um dano e que este seja decorrente da atuação do Poder Público (o chamado nexo de causalidade).

Na situação apresentada, deve o Poder Público indenizar o particular pelos prejuízos sofridos em razão da conduta do agente público. Não há necessidade, neste primeiro momento, de verificação da existência de dolo ou culpa.

Posteriormente, havendo a ocorrência de dolo (intenção) ou de culpa do agente público, pode o Poder Público ajuizar uma ação regressiva.

- QUESTÃO 69** (FCC/JE/TJ-GO/2015) Suponha que um servidor público tenha cometido erro na alimentação do sistema informatizado de distribuição de ações judiciais, o que levou a

constar, equivocadamente, a existência de antecedente criminal para determinado cidadão. Essa situação gerou prejuízos concretos para o cidadão, que foi preterido em processo de seleção para emprego de vigilante e também obrigado a desocupar o quarto na pensão onde residia. Diante dessa situação, referido cidadão

- a) possui direito de obter do Estado a indenização pelos danos materiais e morais sofridos, condicionado à comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando da Administração.
- b) poderá acionar judicial ou administrativamente o servidor que cometeu a falha, o qual possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos comprovados.
- c) possui direito de ser indenizado pelo Estado pelos prejuízos decorrentes da conduta do servidor público, independentemente da comprovação de dolo ou culpa deste.
- d) poderá demandar, administrativa ou judicialmente, o Estado e o servidor, que possuem responsabilidade pelos danos causados por ação ou omissão, respondendo o Estado em caráter subsidiário em relação ao servidor.
- e) possui direito de obter indenização do servidor pelos prejuízos suportados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, em caráter subsidiário à responsabilidade objetiva do Estado.

Letra c.

No caso, houve uma conduta de um agente público ensejadora de danos a um particular. Logo, ainda que ele não tenha agido com dolo ou culpa, deverá o Poder Público, em virtude dos danos causados, indenizar o particular.

Tal indenização decorre da responsabilidade objetiva do Estado, materializada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

QUESTÃO 70 (FCC/JT/TRT 6/2015) Em face de greve de serventuários da Justiça alguns candidatos à vagas abertas por uma prestigiada empresa de tecnologia não puderam se submeter ao correspondente processo seletivo, por não terem logrado obter certidões necessárias

para comprovar a inexistência de antecedentes criminais. A responsabilidade civil do Estado, perante referidos cidadãos,

- a) somente se configura em face de condutas comissivas, sendo afastada, dada a sua natureza objetiva, quando não identificado o agente causador do dano.
- b) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, elementos esses que, somente, são requeridos para fins do direito de regresso do Estado perante o agente.
- c) depende da comprovação de dolo ou culpa dos serventuários, não bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com ação ou omissão de agente público.
- d) é de natureza subjetiva, ensejando o direito de regresso em face dos servidores responsabilizados em processo administrativo.
- e) é de natureza objetiva e independe, portanto, da comprovação do dano, bastando a identificação do nexo de causalidade.

Letra b.

Vejamos, novamente, o teor do artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37, §6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Analisando a situação, observa-se que houve danos aos particulares em virtude da greve realizada pelos agentes públicos. Logo, deve o Estado responder pelos danos causados de forma objetiva (sem analisar se houve ou não dolo ou culpa na atuação dos servidores).

Posteriormente, após o pagamento das indenizações aos particulares, pode o Estado, ao verificar que seus agentes agiram com dolo ou culpa, ajuizar a ação regressiva com o objetivo de ser ressarcido pelos prejuízos causados.

QUESTÃO 71 (FCC/AP/MANAUSPREV/CIÊNCIAS ATUARIAIS/2015) Diante da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículos civis e militares, em razão do qual os particulares aduzem terem sofrido danos materiais de grande monta, atribuindo a responsabilidade pela colisão aos agentes públicos que teriam avançado cruzamento quando a sinalização lhes era contrária, cabe

- a) aos particulares comprovar o nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e os danos concretos sofridos, invocando a responsabilidade objetiva do Estado.
- b) à Administração comprovar a culpa das vítimas, única hipótese de exclusão da responsabilidade extracontratual do Estado.
- c) aos particulares aguardar a conclusão do processo administrativo que deve obrigatoriamente ser instaurado, para, com base na conclusão do mesmo, deduzir em juízo sua pretensão indenizatória.
- d) à Administração comprovar a ausência de nexo de causalidade, para fins de afastar sua culpa pelo acidente, sem prejuízo da responsabilização dos agentes públicos envolvidos.
- e) aos particulares comprovar a culpa dos agentes públicos, ou seja, que agiram com imprudência pois não estavam atendendo chamado de emergência, para fins de caracterização de responsabilidade objetiva.

Letra a.

Na situação, os agentes públicos violaram as regras de trânsito e acabaram colidindo com veículos particulares.

Para que a indenização seja possível, devem os particulares comprovar que houve nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos ocorridos.

Em caso positivo, a indenização será devida com base na responsabilidade civil objetiva, que, para a sua configuração, independe da existência de eventual dolo ou culpa.

QUESTÃO 72 (FCC/ADM/DPE RR/2015) Funcionário de sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de água realizava obras em canalização de determinada via pública, quando, por imperícia, gerou vazamento, que causou inundação e danos materiais a morador da área. Nesse caso, o Estado

- a) tem responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado, sem a possibilidade de exercer direito de regresso em face do funcionário.
- b) não possui responsabilidade objetiva, vez que a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado.
- c) possui responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado, sem prejuízo de exercer direito de regresso em face do funcionário.

- d) não possui responsabilidade objetiva, pois ausente o dolo na conduta do funcionário.
- e) possui responsabilidade objetiva, devendo indenizar o particular lesado na medida e proporção da culpabilidade do funcionário.

Letra c.

Vejamos o teor do artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37, §6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na situação apresentada, temos uma conduta do Poder Público que acabou gerando danos a um particular. Como houve dano, deve o Estado indenizar, independente de ter ocorrido dolo ou culpa (objetivamente), o particular lesado.

Posteriormente, após o pagamento da indenização, o Estado verifica se a conduta do agente público foi dolosa (com a intenção de causar dano) ou culposa (com imprudência, imperícia ou negligência).

Havendo a presença de dolo ou culpa (tal como na hipótese apresentada, em que o agente agiu com imperícia), o Poder Público ajuíza uma ação regressiva contra o servidor.

QUESTÃO 73 (FCC/PROC/PGE-RN/2014) O Estado foi condenado judicialmente a indenizar cidadã por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública, eis que o hospital negou-se a realizar parto iminente alegando falta de leito disponível. Diante de tal condenação, entende-se que o Estado poderá exercer direito de regresso em face do servidor que negou a internação

- a) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- b) com base na responsabilidade subjetiva do mesmo, que decorre automaticamente da condenação do Estado, salvo se comprovadas, pelo servidor, causas excludentes de responsabilidade.
- c) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.

- d) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- e) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.

Letra d.

Quando o Poder Público indeniza um particular pelos danos causados em virtude da atuação estatal, estamos diante da responsabilidade objetiva, uma vez que independe, para a sua configuração, de dolo ou culpa.

Posteriormente, verifica o Estado se o agente público agiu com dolo ou culpa. Em caso positivo, ajuíza o Poder Público uma ação regressiva (esta, por sua vez, de caráter subjetivo, uma vez que apenas pode ser proposta se houver dolo ou culpa).

DICA!

Para não esquecermos:

Responsabilidade estatal (ação): objetiva

Responsabilidade do servidor (dolo ou culpa): subjetiva.

No caso concreto narrado pela questão, o Estado, após indenizar o particular lesado, pode ajuizar a competente ação regressiva. Para tal, deverá comprovar se o agente agiu com dolo ou culpa.

QUESTÃO 74

(FCC/AJ/TRT 23/ADMINISTRATIVA/2016) Considere a seguinte situação hipotética: em determinado Município do Estado do Mato Grosso houve grandes Deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas, em razão da ausência de sistema de captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está

- a) correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado.
- b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza.

- c) correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público.
- d) correta, no entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima.
- e) incorreta, haja vista que o Estado somente responde objetivamente, e, no caso narrado, não se aplica tal modalidade de responsabilidade.

Letra c.

Nas situações em que o Poder Público, por omissão, deixa de evitar um dano, deve ser utilizada a teoria da culpa administrativa (também conhecida como culpa do serviço público).

Esta teoria, diferente do que ocorre com o risco administrativo (que é utilizada para os danos decorrentes de ações estatais), possui caráter subjetivo, carecendo da comprovação, por parte do particular, de que a omissão do Estado possui nexo de causalidade com os prejuízos causados.

QUESTÃO 75 (FCC/PROC/FJPO/PREF CAMPINAS/2016) Numa olimpíada de Matemática realizada numa escola pública municipal, além dos alunos matriculados na escola que sediou a competição, vieram alunos de diversas localidades, inclusive de outros municípios. Durante o evento, um dos bancos da arquibancada se desprende e caiu, causando lesões corporais em alguns espectadores do evento. Diante do ocorrido,

- a) o poder público municipal onde foi sediado o evento é responsável pelos danos causados, demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão dos agentes públicos que realizavam a manutenção do equipamento e os danos causados tanto nos alunos, quanto nos visitantes.
- b) por se tratar de acidente e, portanto, força maior, não há como responsabilizar o poder público, possível, no entanto, imputar responsabilidade diretamente aos agentes públicos que organizaram o evento, que não garantiram as adequadas condições de segurança.
- c) a municipalidade é responsável pelos danos porventura causados nos alunos matriculados na escola que sediou o evento, porque submetidos à sua custódia, cabendo aos demais entes públicos responsáveis pelos alunos visitantes a reparação dos danos por esses sofridos.
- d) há responsabilidade objetiva da municipalidade em relação aos danos causados nos alunos e visitantes, vedado direito de regresso em face dos dirigentes da unidade por se tratar de caso fortuito ou força maior.

e) são solidariamente responsáveis o poder público municipal e os agentes públicos responsáveis pela gestão da unidade escolar, devendo, em razão disso, incidir a modalidade de responsabilidade subjetiva.

Letra a.

Nas situações em que o Poder Público estiver na condição de garante (como, por exemplo, em um hospital público ou em uma escola pública) deve ele garantir a integridade de todas as pessoas que estejam sob a sua custódia.

No caso da olimpíada de matemática, temos que considerar que esta foi realizada em uma escola pública, ou seja, em um recinto vinculado às diretrizes do Estado.

Ocorrendo danos aos particulares, independente destes estudarem ou não na referida instituição, deverá o Poder Público indenizar todos os prejuízos causados, independente da verificação de dolo ou culpa. Posteriormente, em caso de dolo ou culpa, pode o Estado ajuizar uma ação regressiva contra os responsáveis pela ocorrência do acidente.

QUESTÃO 76 (FCC/AFRE-RJ/SEFAZ-RJ/2014) Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

- a) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- b) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- d) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- e) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

Letra e.

De acordo com o STF, a responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é de caráter objetivo tanto em relação a terceiros usuários quanto em relação a terceiros não usuários.

No julgamento do RE 591.874/MS, o STF pacificou o entendimento de que a responsabilidade das prestadoras de serviço público abrange tanto a atuação de terceiros usuários quanto não usuários:

O plenário do supremo tribunal federal firmou entendimento no sentido de que o dano causado por empresa prestadora de serviço público a terceiro não usuário do serviço deve ser analisado sob a ótica da teoria da responsabilidade objetiva. Havendo o caso de ser julgado à luz da teoria do risco administrativo, em face do que dispõe o art. 37, § 6º da constituição federal.

QUESTÃO 77 (FCC/TJ/TRF 3/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

- a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.
- b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.
- c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.
- d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.
- e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.

Letra b.

Vejamos o teor do artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observa-se, da análise do artigo constitucional, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos independe, para a sua configuração, da existência de dolo ou culpa.

Tais elementos apenas são utilizados, em momento posterior, para fins de verificar a possibilidade de ajuizamento de uma ação regressiva.

QUESTÃO 78 (FCC/TJ/TRT 16/ADMINISTRATIVA/2014) Francisco é servidor de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Em determinada data, Francisco, no exercício de sua função, intencionalmente, causou danos a particulares. Nesse caso, a responsabilidade da sociedade de economia mista pelos danos ocasionados é

- a) objetiva.
- b) subjetiva.
- c) subsidiária.
- d) inexistente.
- e) disjuntiva.

Letra a.

Outra vez faremos uso do artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37, §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Analisando o mencionado artigo, observa-se que duas são as classes de pessoas que respondem civilmente de forma objetiva: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

No caso de uma sociedade de economia mista, que possui personalidade jurídica de direito privado, precisamos verificar se ela é prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Apenas no primeiro caso (prestadora de serviços públicos, tal como no enunciado da questão) é que a entidade responderá objetivamente pelos danos causados a terceiros.

QUESTÃO 79 (FCC/AUD/TCM-RJ/2015) Determinada instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica e que atua em regime de competição no mercado foi acionada judicialmente por um cidadão, que objetiva ser indenizado por alegados prejuízos materiais e danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastro de devedores, em decorrência de equívoco da referida instituição. O cidadão fundamentou seu pedido na responsabilidade civil da Administração pública, na forma

preconizada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Referida pretensão, com o fundamento apresentado, afigura-se

- a) incabível, uma vez que sua natureza e regime de atuação no mercado privado, afasta a responsabilidade objetiva típica das prestadoras de serviço público.
- b) cabível, desde que comprovada a responsabilidade objetiva da empresa, submetida a regime jurídico de direito público.
- c) cabível, desde que comprovada conduta culposa de empregado da empresa.
- d) incabível, eis que a responsabilização civil do Estado pressupõe a presença de entidades sujeitas ao regime jurídico público.
- e) cabível, em razão da finalidade lucrativa do ente, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano apontado.

Letra a.

Duas são as classes de pessoas que respondem civilmente de forma objetiva: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

No caso de uma sociedade de economia mista, que possui personalidade jurídica de direito privado, precisamos verificar se ela é prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Aqui, estamos diante de uma entidade exploradora de atividade econômica. Logo, não há que se falar em responsabilização de forma objetiva. Em sentido oposto, tais entidades, que atuam no mercado em regime de concorrência com as demais empresas privadas, respondem da mesma forma que estas com relação aos danos causados.

QUESTÃO 80 (FCC/TRE/SEFAZ-MA/ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO/2016) Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma

- a) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.
- b) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.

- c) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
- d) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.
- e) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.

Letra c.

As concessionárias de serviço público respondem de forma objetiva pelos danos causados aos particulares. Caso a concessionária não arque com as obrigações, deverá o Estado cumprir com a obrigação de forma subsidiária.

Neste caso, o Estado responderá pelo dano de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de dolo ou culpa. Posteriormente, em caso de dolo (intenção) ou de culpa, o Estado pode ajuizar uma ação regressiva contra o responsável pelos danos.

QUESTÃO 81 (FCC/AJ/TRE-SP/JUDICIÁRIA/2017) Suponha que tenha ocorrido o rompimento de uma adutora de empresa prestadora de serviço público de saneamento básico, causando prejuízos materiais a diversas famílias que residem na localidade, as quais buscaram a responsabilização civil da empresa objetivando a reparação dos danos sofridos. De acordo com o regramento constitucional aplicável, referida empresa

- a) será responsável pelos danos sofridos pelos moradores desde que comprovada culpa dos agentes encarregados pela operação ou falha na prestação do serviço.
- b) sujeita-se, sendo pública ou privada, à responsabilização subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa.
- c) não poderá ser responsabilizada pelos prejuízos causados, eis que, em se tratando de responsabilidade subjetiva, o caso fortuito seria excludente da responsabilidade.
- d) sujeita-se, ainda que concessionária privada de serviço público, à responsabilização objetiva, que admite, em certas hipóteses, algumas causas excludentes de responsabilidade, como força maior.
- e) somente estará sujeita à responsabilização objetiva se for uma empresa pública, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

Letra d.

As concessionárias de serviços públicos respondem pelos danos causados a particulares de forma objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa. Em determinadas situações (como no caso de culpa exclusiva ou concorrente da vítima) teremos os excludentes de responsabilização, que podem incidir de forma total ou parcial.

- QUESTÃO 82** (FCC/AJ/TRT 11/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que
- a) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.
 - b) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.
 - c) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
 - d) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso.
 - e) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da teoria do risco integral.

Letra d.

Na situação apresentada, deve ser verificado, em um primeiro momento, se a atuação da Administração Pública poderia ou não impedir o cometimento do dano. Em caso positivo, há responsabilidade civil por omissão estatal. Em caso negativo, não há que se falar em responsabilidade do Poder Público.

No exemplo apresentado pelo enunciado, temos uma situação em que a atuação da Administração Pública poderia ter impedido, pelo menos, parte dos danos (chegamos a esta conclusão

com base na informação de que, mesmo tendo sido avisados a tempo, os órgãos públicos nada fizeram).

Consequentemente, deve o Estado responder pela omissão culposa (sem intenção de ser cometida). Esta responsabilização, no entanto, será proporcional, devendo ser calculada com base na relação entre a omissão e os danos causados.

QUESTÃO 83 (FCC/DPE-RS/2013/ANALISTA) Determinado cidadão foi vítima de danos causados por agente de empresa privada concessionária de serviço público. A responsabilidade da empresa e do agente que causou o dano agindo nessa qualidade,

- a) depende, para ambos, da comprovação de dolo ou culpa do agente.
- b) independe, para ambos, da comprovação de dolo ou culpa, sendo de natureza objetiva.
- c) depende, para o agente, da comprovação de dolo ou culpa, dada sua natureza subjetiva.
- d) é, para o agente, solidária em relação à responsabilidade objetiva do poder concedente.
- e) é, para o agente, subsidiária em relação à responsabilidade subjetiva do poder concedente.

Letra c.

Outra situação em que valem as mesmas regras de responsabilização objetiva, pessoal. Assim, a responsabilidade das concessionárias independe do agente ter agido com dolo ou culpa.

No entanto, em caso de constatação de alguma dessas características (dolo ou culpa), pode o Estado ajuizar ação regressiva, sendo a responsabilidade do servidor, por isso mesmo, subjetiva.

DICA!

Para não esquecermos:

Responsabilidade estatal (ação): objetiva

Responsabilidade do servidor (dolo ou culpa): subjetiva.

QUESTÃO 84 (FCC/INSS/2012/PERITO MÉDICO) A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento na Constituição Federal, aplicando-se sob a modalidade

- a) subjetiva quando se tratar da prática de atos lícitos e objetiva quando se trata de atos ilícitos.

- b) subjetiva, tanto para atos comissivos, quanto para atos omissivos.
- c) objetiva para atos comissivos, ainda que lícitos.
- d) subjetiva para atos comissivos dolosos, praticados por agentes públicos.
- e) objetiva quando se tratar de danos causados a terceiros, excluída qualquer responsabilização para a prática de atos omissivos.

Letra c.

A responsabilidade estatal é objetiva quando decorrer de ação e subjetiva quando decorrer de omissão. A única alternativa que apresenta uma relação de acordo com o que afirmamos é a alternativa C.

QUESTÃO 85 (FCC/TRE-SP/2012/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Determinado cidadão sofreu danos em função de atendimento deficiente em unidade hospitalar pública. A responsabilidade civil da Administração pelos danos em questão

- a) é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa dos agentes.
- b) é de natureza objetiva, cabendo direito de regresso em face dos agentes responsáveis, no caso de dolo ou culpa.
- c) é de natureza subjetiva, demandando a comprovação da falha na prestação do serviço e culpa de agente público.
- d) é afastada, caso comprovado dolo ou culpa exclusiva do agente público.
- e) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente e do nexo de causalidade entre o evento e o dano.

Letra b.

Questão que demonstra a importância de conhecermos bem as regras de responsabilização. Ainda que a regra seja a de que a responsabilidade por omissão seja de caráter subjetivo, isso não se aplica nas situações em que a administração possui o dever de garantir a integridade física dos administrados, situação que ocorre no exemplo narrado. Nestes casos, valem as mesmas regras de responsabilização objetiva.

QUESTÃO 86 (FCC/TRT-PE/2012/ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado depende necessariamente

- a) da comprovação de conduta comissiva dolosa ou omissiva culposa do agente público.
- b) do nexo de causalidade entre a ação ou omissão de seus agentes e o dano causado a terceiros.
- c) da prévia condenação do agente público em procedimento disciplinar.
- d) da comprovação da falha na prestação do serviço ou conduta dolosa do agente público.
- e) da omissão de agente público, consubstanciada na negligência na prestação do serviço.

Letra b.

Para que o Estado seja responsabilizado, tanto nas ações quanto omissões, é preciso que haja dano e nexo de causalidade com a conduta do agente estatal.

QUESTÃO 87 (FCC/AJ/TRE-PR/JUDICIÁRIA/2017) Uma viatura policial envolveu-se em acidente de trânsito que resultou em danos patrimoniais bem como danos físicos em alguns dos envolvidos. A viatura, na ocasião, foi recolhida e submetida à vistoria e perícia. Também foi aberto procedimento administrativo para apuração dos fatos. O condutor da viatura, servidor público, teve contato com o laudo pericial e, não satisfeito com o resultado, decidiu ocultá-lo, impedindo sua juntada aos autos do procedimento administrativo. A conduta do servidor

- a) pode lhe ensejar responsabilidade disciplinar, repercutindo na esfera civil onde se procederá à indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, cuja responsabilidade somente será apurada após a conclusão do procedimento administrativo disciplinar.
- b) pode ensejar responsabilidade civil do Estado sob a modalidade objetiva caso dela decorram danos comprovados, tendo em vista que o servidor agiu ilicitamente, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar do mesmo.
- c) enseja comprovação de culpa por parte do Estado, este que, em razão da omissão na conclusão das provas necessárias à elucidação dos fatos, deverá ser responsabilizado sob a modalidade subjetiva.

- d) acarreta responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão de seu agente público, que ocultou as provas que elucidariam os fatos, permitindo identificar os responsáveis pelo acidente.
- e) enseja responsabilidade disciplinar pelo ato de ocultação de provas, bem como pelo acidente de trânsito, pelo qual fica presumida sua culpa, na medida em que o servidor impediu a correta e adequada apuração dos fatos.

Letra b.

Pelos danos causados aos particulares, deve o Estado responder de forma objetiva, isto, é, sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Para isso, deve haver a comprovação dos danos causados.

Por ter ocultado o relatório, o agente público pode, ainda, ser responsabilizado administrativamente com a aplicação de sanções disciplinares.

- QUESTÃO 88** (FCC/AJ/TRE-SP/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Durante um evento cultural, realizado por determinada municipalidade, o palco onde estava sendo encenada uma peça de teatro cedeu, atingindo algumas pessoas que estavam na plateia, para as quais foi prestado atendimento médico. Algum tempo depois, a municipalidade foi acionada por um cidadão, pleiteando indenização por danos experimentados em decorrência de lesões sofridas no dia do acidente narrado, que o teriam impedido de trabalhar. Dentre os possíveis aspectos a serem analisados a partir dessa narrativa, está a possibilidade
- a) do autor da ação demonstrar a culpa dos agentes públicos pelos danos que alega ter sofrido, em razão do tempo decorrido, que impediram a alegação de responsabilidade objetiva.
- b) da municipalidade demonstrar que seus agentes não agiram com culpa, tratando-se de caso fortuito, imprevisível, portanto, razão pela qual caberia ao autor comprovar suas alegações.
- c) do autor demonstrar o nexo causal entre o incidente ocorrido no dia do evento, que era realizado sob responsabilidade da municipalidade, e os danos que alega ter sofrido, para que seja configurada a responsabilidade objetiva do ente público.
- d) da municipalidade comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade que, em verdade, afastam a culpa do ente público pelo acidente em todos os casos de responsabilidade extracontratual objetiva.

e) do autor demonstrar a veracidade de suas alegações e a ausência de atendimento por parte da municipalidade, tendo em vista que o socorro prestado imediatamente e no local do acidente afasta a responsabilidade extracontratual objetiva.

Letra c.

a) Errada. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de dolo ou culpa para fins de responsabilização do Estado.

b) Errada. Independente de dolo ou culpa, o Poder Público deverá ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

c) Certa. Deve o autor demonstrar que há relação de causalidade entre o incidente ocorrido e os danos que alega ter sofrido. Tal comprovação é imprescindível para que a responsabilidade seja apurada.

d) Errada. Os excludentes de responsabilização, ao contrário do que informado, não afastam a responsabilização objetiva em todas as situações. Nos casos de risco integral, por exemplo, estamos diante de uma teoria objetiva e que não admite a utilização de tais excludentes.

e) Errada. O socorro prestado não afasta a responsabilidade civil do Poder Público, que devem em caso de danos, indenizar os particulares lesados.

QUESTÃO 89 (FCC/PROC/PGE-MA/2016) Uma célula de grupo terrorista detona uma carga explosiva em aeronave de matrícula brasileira, operada por empresa brasileira de transporte aéreo público, causando mortes e ferimentos em diversos passageiros. Esclareça-se que a aeronave decolou de aeroporto brasileiro e a explosão ocorreu por ocasião da chegada ao destino, em solo norte-americano, sendo que diversas vítimas haviam embarcado em escala no México. Em vista de tal situação e nos termos da legislação brasileira,

a) fica excluída a responsabilidade da União, haja vista que somente fatos ocorridos no território nacional são capazes de justificar a aplicação da responsabilidade objetiva nos serviços públicos.

b) somente deve haver responsabilização da União em favor dos passageiros que embarcaram em solo brasileiro, caracterizada, no caso, a responsabilidade subjetiva por culpa do serviço, em razão da falha na prestação do serviço de segurança aeroportuária.

- c) não há responsabilidade estatal, visto que se trata de caso fortuito, circunstância excludente de responsabilidade, haja vista a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta das autoridades estatais.
- d) aplica-se a teoria do risco integral, devendo a União indenizar os passageiros que tenham sofrido danos corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrência do atentado.
- e) a responsabilidade principal e de caráter objetivo é da empresa prestadora do serviço de transporte aéreo público, somente havendo responsabilidade estatal em caráter subsidiário.

Letra d.

Na situação apresentada, estamos diante de um ato terrorista praticado a bordo de aeronave, ou seja, um típico exemplo em que a teoria de responsabilização civil adotada é a do risco integral.

Assim, não há que falar na possibilidade de utilização dos excludentes de responsabilização, medida cabível quando a teoria utilizada é o risco administrativo.

Consequentemente, deve a União indenizar os passageiros que tenham sofrido danos corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrência do atentado.

QUESTÃO 90 (FCC/DP/DPE-AP/2018) As teorias relativas à responsabilização civil extracontratual do Estado passaram por significativa evolução desde o postulado absolutista que predicava a total irresponsabilidade estatal fundado na máxima "The King can do no wrong". Uma dessas teorias é a do risco administrativo, de acordo com a qual

- a) o Estado responde, objetivamente, por todos os danos causados por ação ou omissão de seus agentes e de particulares prestadores de serviço público, não sendo admitida nenhuma excludente de responsabilidade.
- b) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, condicionada à comprovação de conduta culposa ou dolosa do agente público e do nexo de causalidade com os danos indicados.
- c) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, porém não atrelada à conduta culposa ou dolosa de agente determinado, mas sim à denominada culpa anônima ou falta do serviço.

- d) apenas em condutas omissivas pode ser invocada a responsabilidade objetiva do Estado, eis que inviável a individualização de culpa ou dolo de agente específico.
- e) o Estado responde objetivamente pelos atos comissivos de seus agentes, independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo de causalidade, admitindo, contudo, excludentes de responsabilidade como caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.

Letra e.

Por meio da teoria do risco administrativo, o Estado é obrigado a indenizar o particular em todas as situações em que aconteça dano, ainda que não haja dolo ou culpa do agente público na prestação dos serviços estatais. Logo, esta teoria é classificada como objetiva (eliminamos com isso as Letras B e C).

Na Letra A, a teoria do risco administrativo admite sim excludentes de responsabilidade. Assim, se estivermos diante de um dano decorrente, por exemplo, de força maior ou caso fortuito, a responsabilidade do Estado será, a depender do caso, excluída ou atenuada.

Na Letra D, a responsabilidade objetiva é invocada, prioritariamente, nas condutas comissivas do Estado, ou seja, nas condutas decorrentes de uma ação do agente estatal.

A Letra E, por sua vez, apresenta a correta definição acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público. Tal forma de responsabilização independe de dolo ou culpa dos agentes, mas sim, apenas, do dano e do nexo de causalidade. Além disso esta teoria admite a utilização de excludentes de responsabilização.

QUESTÃO 91 (FCC/AJ/TRT 6/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Uma autarquia estava edificando o prédio de sua nova sede. Durante as obras de fundação, as instalações de gasodutos existentes no subsolo foram perfuradas e houve abalos em algumas construções vizinhas. Nesse caso,

- a) o ente público que criou a autarquia responde obrigatoriamente e de forma solidária, em litisconsórcio necessário, pelos danos a que esta tenha dado causa.
- b) a autarquia responde objetivamente pelos danos efetivamente causados, demonstrado o nexo de causalidade entre eles e a atuação daquele ente.
- c) o ente público responde objetivamente e a autarquia, em regresso, subjetivamente, no caso de haver dolo ou culpa de seus funcionários.

- d) o ente público responde objetiva e exclusivamente pelos danos comprovados, demonstrando o nexo de causalidade, tendo em vista que a autarquia integra a Administração direta.
- e) a autarquia responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que haja a necessária demonstração de culpa, considerando a natureza jurídica do ente.

Letra b.

Na situação narrada, a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Indireta, responde objetivamente pelos danos causados. Pelo fato da responsabilidade ser objetiva, não há necessidade de verificação de dolo ou culpa, mas sim do nexo de causalidade entre os danos e a conduta do agente estatal.

QUESTÃO 92 (FCC/AJ/TRT 6/JUDICIÁRIA/OFFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018)

Numa ação ajuizada por um particular em face do Município em razão de supostos danos causados em seu imóvel, vizinho a uma escola municipal, em virtude de uma reforma naquelas instalações que teria ensejado a queda do muro, caberá ao autor demonstrar

- a) a negligência dos agentes públicos na conservação das dependências da escola, configurando culpa.
- b) o nexo de causalidade entre os danos que foram causados ao seu imóvel e a queda do muro, decorrente da reforma.
- c) o dolo dos agentes públicos na realização da reforma, sem preocupação com a qualidade da execução dos trabalhos.
- d) a prova dos danos intencionalmente causados ao autor, bem como os lucros cessantes.
- e) que não se tratou de hipótese de força maior ou de culpa concorrente da vítima, o que excluiria a responsabilidade do Município.

Letra b.

Na situação apresentada, deve o particular, com o objetivo de ensejar a responsabilidade civil do Estado, comprovar que houve nexo de causalidade entre os danos que foram causados e a atuação do Poder Público (a queda do muro).

Não há necessidade, em sentido contrário, da demonstração do dolo ou da culpa do agente público, uma vez que a responsabilidade decorrente de ação é, em nosso ordenamento, de caráter objetivo.

Diogo Surdi

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.



ANOTAÇÕES

www.grancursosonline.com.br



ANOTAÇÕES

www.grancursosonline.com.br

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.